SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 282/PUU-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Tania Iskandar**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Kp. Cikoneng RT 002 RW 006, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon I**

2. Nama : **Sila Fide Novira Nggebu**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Pondok Sukmajaya Permai Blok AA/2, RT 001 RW 003, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon II**

3. Nama : **Muhammad Restu**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Vila Gading Harapan Kaveling Risma Blok J18 Nomor 76, RT 015, RW 036, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon III**

4. Nama : **Yuni Wulan Ningsih**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Pondok Mekarsari Permai, RT 003 RW 016, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon IV**

5. Nama : **Ika Minawati**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Dusun 05, RT 002 RW 013, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon V**

6. Nama : **Putra Muhamad Fadilla**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Kp. Rancaketan RT 001 RW 006, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon VI**

7. Nama : **Tasya Ayu Hapsari**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Jalan Tanah Baru Raya Nomor 12B, RT 003 RW 005, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon VII**

8. Nama : **Mawar Prasiska Nur Rizki**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Kampung Jatinunggal RT 002 RW 003, Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon VIII**

9. Nama : **Riesa Zhafirah**
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Griya Pesona Asri A23/19C D, RT 067 RW 018, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon IX**

10. Nama : **Bernita Matondang**
    Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Kemang Swatama Gg. Toni Nomor 82, RT 005, RW 005, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon X**

11. Nama : **Ariyanto Zalukhu**
    Pekerjaan : Mahasiswa
    Alamat : Komplek Ditjen Moneter C-51, RT 005 RW 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon XI**

12. Nama : **Alexandra Asheilla Taufik**
    Pekerjaan : Mahasiswa
    Alamat : Kav. Rambutan RT 015 RW 003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon XII**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2025 dan 15 Januari 2026, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Arif Yanfa Nugroho yang kesemuanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kaveling 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut sebagai ---------- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan Mendengar keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Desember 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 288/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 Desember 2025 dengan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

   > "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

   > "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

   > "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

   "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu."

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum *(legal standing),* sebagai berikut **PARA PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia **(Bukti P-3 s.d. P-11, P-22 s.d. P-24)** yang seluruhnya berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka **(Bukti P-12 s.d. P-20, P-25 s.d. P-27)**, dengan sebagian diantaranya juga menjalankan profesi sebagai karyawan swasta.
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo.*
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
    a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
    c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
    d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
    e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo,* yaitu:

a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin dungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
b) Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
c) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
d) Pasal 28F UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

**Pasal 240 KUHP** yang menyatakan:

(1) “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
(2) “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
(3) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.”
(4) “Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.”

**Pasal 241 KUHP** yang menyatakan:

(1) “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

(2) “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
(3) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.”
(4) “Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.”

7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka, dengan Sebagian diantaranya menjalankan profesi sebagai karyawan swasta. Status ganda tersebut menempatkan **PARA PEMOHON** pada posisi yang secara nyata dan langsung bersentuhan dengan kebijakan pemerintah dan lembaga negara, baik dalam konteks akademik, sosial, ekonomi, maupun ruang digital. Selain itu, sebagai mahasiswa hukum, **PARA PEMOHON** secara aktif mempelajari, mengkaji, dan mengkritisi norma hukum, kebijakan publik, serta praktik penyelenggaraan negara sebagai bagian inheren dari proses pendidikan tinggi hukum yang mensyaratkan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan akademik;

b) Bahwa berlakunya Pasal 240 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” secara langsung menempatkan **PARA PEMOHON** dalam posisi rentan terhadap pembatasan dan kriminalisasi atas pelaksanaan hak-hak konstitusionalnya. Frasa **“menghina pemerintah atau lembaga negara”** dalam pasal *a quo* **tidak memberikan definisi atau parameter objektif yang jelas dalam batang tubuh pasal**, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif khususnya mengenai perbedaan antara kritik, penilaian akademik,

ekspresi politik, dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai “penghinaan”;

c) Bahwa meskipun Penjelasan Pasal 240 KUHP telah memberikan definisi bahwa “Yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah”. Namun, keberadaan penjelasan tersebut tidak serta merta memenuhi standar konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi. Frasa “menghina” dalam hal ini merupakan penilaian normatif dan subjektif yang tidak merujuk pada perbuatan faktual yang dapat diuji secara objektif;

d) Bahwa Penjelasan Pasal 240 KUHP tidak memberikan parameter yang tegas dan terukur untuk membedakan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire, dan perbuatan yang dapat dipidana sebagai “penghinaan”. Akibatnya, warga negara, termasuk **PARA PEMOHON**, tidak dapat secara rasional memprediksi kapan suatu ekspresi yang sah berubah menjadi perbuatan pidana;

e) Pemohon X sebagai pengurus Forum Mahasiswa Ilmu Hukum [Bukti P-28], mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan aktual akibat berlakunya ketentuan yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, karena aktivitas utama forum ini adalah berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengkaji isu-isu hukum serta kebijakan publik secara rutin di dalam grup komunikasi mahasiswa, termasuk isu yang berkaitan dengan tindakan pemerintah dan lembaga negara. Namun, frasa “menghina pemerintah atau lembaga negara” dalam norma *a quo* tidak memiliki batasan yang objektif dan definisi yang jelas, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif. Akibatnya, Pemohon X berada dalam posisi rentan dan terpaksa melakukan *self-censorship* (membatasi diri) karena takut diskusi

kritis yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik justru ditafsirkan sebagai bentuk “penghinaan”. Kerentanan ini semakin besar karena diskusi dilakukan di ruang digital yang mudah disalahartikan, direkam, dan disebarluaskan di luar konteks. Kondisi tersebut juga berdampak langsung pada iklim akademik di forum, karena banyak mahasiswa menjadi takut berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara terbuka, sebagaimana tergambar dalam percakapan grup yang menunjukkan kekhawatiran bahwa “ngeluh sedikit aja bisa kena”, “semua bisa kena apalagi aktivis”, hingga anggapan bahwa situasi ini “bukan demokrasi lagi” [Bukti P-29]. Dengan demikian, forum kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pendidikan hukum, kontrol sosial, dan penguatan literasi konstitusional, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon X atas kepastian hukum yang adil serta kebebasan berpikir dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945;

f) Pemohon XI mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan berkelanjutan akibat berlakunya ketentuan yang mengatur bahwa “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, karena Pemohon XI secara faktual bukan hanya berstatus mahasiswa, tetapi juga secara konsisten menulis artikel opini dan riset hukum [Bukti P-30] yang memuat analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta memproduksi dan menyebarluaskan konten digital melalui TikTok, Facebook, dan website yang berisi evaluasi kebijakan publik, isu-isu kontemporer pemerintahan, serta penilaian hukum atas tindakan pemerintah dan lembaga negara di ruang publik. Namun, frasa “menghina pemerintah atau lembaga negara” tidak memiliki batasan objektif yang jelas dan membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga aktivitas Pemohon XI yang bersifat akademik, edukatif, dan dilakukan untuk kepentingan publik secara rasional dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana. Kondisi tersebut

menyebabkan setiap ekspresi Pemohon XI yang mengandung kritik terhadap kebijakan pemerintah berada dalam risiko pelaporan dan proses pidana, yang pada akhirnya menimbulkan *chilling effect*. Akibatnya, Pemohon XI terpaksa melakukan pembatasan diri (*self-censorship*), termasuk menghindari kritik substansial, menyesuaikan pilihan kata bukan berdasarkan pertimbangan akademik melainkan karena ketakutan terhadap risiko pidana. Bahkan secara konkret, Pemohon XI merasa khawatir menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan Program Program Pemerintah, misalnya terkait desain anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan dampak bagi kelompok sasaran, karena kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya berpotensi ditafsirkan sebagai "penghinaan" terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, berlakunya norma *a quo* secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon XI atas kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, serta hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi di ruang publik;

g) Pemohon XII merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, yang hak konstitusionalnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3). Dengan berlakunya norma Pasal 240 dan 241 KUHP, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa perlakuan diskriminatif dan pembatasan dalam mengekspresikan pendapat secara setara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian tersebut bersifat aktual dan nyata, serta memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan berlakunya norma a quo. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi.

h) Bahwa selanjutnya berlakunya Pasal 241 KUHP memperluas ruang kriminalisasi secara signifikan karena menjerat setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau

gambar, memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi suatu ekspresi yang dianggap berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar diketahui umum. Norma ini secara langsung menyasar aktivitas **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum yang aktif menggunakan media sosial, platform diskusi daring, dan sarana teknologi informasi untuk menyebarkan gagasan, hasil analisis, maupun kritik kebijakan publik. **PARA PEMOHON** tidak hanya terancam ketika membuat suatu ekspresi, tetapi juga ketika menyebarluaskan atau membagikan ekspresi pihak lain. Aktivitas akademik dan sosial yang lazim, seperti membagikan artikel, mengunggah ulang pendapat kritis, atau mengomentari kebijakan pemerintah, di mana berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila dinilai sebagai penghinaan menurut penafsiran subjektif. Dengan demikian, menciptakan ancaman yang nyata dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi **PARA PEMOHON**;

i) Bahwa ketidakjelasan batasan perbuatan “menghina” dalam Pasal 240 KUHP menimbulkan ketakutan yang beralasan (*reasonable fear*) bagi **PARA PEMOHON** untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan informasi, baik dalam ruang akademik maupun ruang publik, sehingga secara aktual dan potensial merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak memperoleh serta menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945;

j) Bahwa bagi **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum, norma *a quo* mengganggu kebebasan akademik yang menjadi fondasi pendidikan tinggi. Kewajiban untuk mengkaji dan mengkritisi kebijakan pemerintah berpotensi terhambat karena adanya risiko bahwa analisis akademik dapat dipersepsikan sebagai penghinaan. Sementara bagi Para Pemohon yang juga berstatus sebagai pekerja, kebijakan pemerintah secara langsung mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi Para Pemohon,

sehingga kebutuhan untuk menyampaikan keberatan dan kritik merupakan kebutuhan nyata yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan warga negara;

k) Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan ketakutan, pembatasan diri, dan ketidakpastian hukum yang secara langsung menghambat **PARA PEMOHON** dalam melaksanakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pikiran dan pendapat, menyampaikan informasi, serta berpartisipasi dalam pengawasan publik. Kerugian ini bersifat aktual karena **PARA PEMOHON** telah berada dalam situasi psikologis dan hukum yang membatasi kebebasan berekspresi, dan bersifat setidaknya potensial karena selalu terbuka kemungkinan penggunaan pasal *a quo* terhadap aktivitas akademik dan sosial **PARA PEMOHON**;

l) Bahwa keberlakuan pasal *a quo* yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak disertai dengan batasan norma yang jelas dan terukur, telah dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** berupa ketiadaan jaminan kepastian hukum. Norma yang demikian membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi digunakan secara selektif untuk membungkam ekspresi kritik, oposisi politik, maupun aktivitas advokasi yang sah yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** dalam negara demokratis. Akibatnya, **PARA PEMOHON** tidak dapat secara rasional memprediksi apakah pendapat atau ekspresi yang disampaikannya akan dipandang sebagai perbuatan pidana atau justru sebagai pelaksanaan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak

konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## III. ALASAN PERMOHONAN

### A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 dan 105/PUU-XXII/2024 sebagai Yurisprudensi Konstitusional dalam Menilai Konstitusionalitas Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP

1. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan secara efektif, pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah telah diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara historis merupakan produk hukum kolonial dan telah lama dipersoalkan karena implikasinya terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 telah menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa perlu diketahui, bunyi dari Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP adalah sebagai berikut:

   Pasal 154 KUHP, menyatakan

   > “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

   Pasal 155 KUHP, menyatakan

   > (1) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

(2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

4. Bahwa Mahkamah dalam putusannya menyatakan, kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam **Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang *(strafbare handeling)* tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan.** Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai;
5. Bahwa dalam persidangan permohonan tersebut diatas, pemohon telah mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya, yakni salah satunya Ahli Jayadi Damadik yang mengemukakan bahwasannya Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat represif dan memberikan *privilege* yang berlebihan dalam melindungi

kepentingan pemerintah. Ahli juga berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, serta secara tidak sengaja telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang, sehingga oleh karena itu melanggar hak asasi manusia;

6. Bahwa melalui Putusan *a quo*, Mahkamah telah menegaskan prinsip konstitusional bahwa **ekspresi, pendapat, dan penyampaian informasi sebagai perwujudan kebebasan berekspresi tidak dapat dipidana semata-mata berdasarkan isi atau cara penyampaiannya**, sepanjang tidak menimbulkan ancaman nyata *(clear and present danger)* terhadap kepentingan hukum yang sah dalam masyarakat demokratis;
7. Bahwa setelah diterbitkannya putusan tersebut, pembentuk undang-undang kembali mengatur ketentuan yang sepadan dalam KUHP baru melalui Pasal 240 dan Pasal 241, dengan memasukkan unsur akibat tertentu, yakni “berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat…" sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (2) dan Pasal 241 ayat (2), ke dalam konstruksi rumusan delik;
8. Bahwa dengan dimasukkannya unsur akibat tersebut, menunjukkan adanya upaya normatif dari pembentuk undang-undang untuk menggeser karakter delik dari delik yang bersifat formil menuju delik yang bercorak materiil, dengan maksud membatasi pemidanaan hanya pada perbuatan yang menimbulkan akibat nyata;
9. Bahwa unsur akibat yang dirumuskan dalam Pasal 240 ayat (2) dan Pasal 241 ayat (2) KUHP masih menggunakan istilah yang bersifat abstrak dan tidak disertai dengan kriteria objektif, limitatif, dan terukur mengenai bentuk maupun tingkat akibat yang dimaksud. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan penilaian terpenuhinya unsur akibat sepenuhnya bergantung pada tafsir aparat penegak hukum, sehingga dalam praktik

justru berpotensi mengaburkan perbedaan antara delik materiil dan delik formil;

10. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 dengan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, badan hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 tidak berlaku apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukanlah individu, melainkan lembaga pemerintah, kelompok dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan;
11. Bahwa kondisi demikian menunjukkan meskipun Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP memasukkan unsur akibat, norma *a quo* secara substantif masih membuka ruang pemidanaan melalui aduan terhadap ekspresi dan pendapat tanpa adanya tolak ukur yang nyata, konkret, dan dapat diprediksi sebagaimana telah dilarang secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 dan 105/PUU-XXII/2024.
12. Bahwa keberadaan unsur akibat dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP tidak menghilangkan persoalan konstitusional dari norma *a quo*, melainkan menambah ketidakpastian hukum karena membuka ruang interpretasi yang luas.

**B. Ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menimbulkan Ketidakpastian Hukum akibat Ketidakjelasan Batasan Perbuatan "menghina" sehingga Bertentang dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

1. Bahwa pengalaman penerapan ketentuan serupa mengenai penghinaan terhadap pemerintah dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 halaman 14 telah menunjukkan bahwa norma dengan rumusan yang tidak jelas dan elastis berpotensi digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan warga negara. Dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang Kembali merumuskan perbuatan "menghina" terhadap pemerintah atau lembaga negara tanpa batasan yang tegas, objektif, dan terukur mengenai kriteria perbuatan yang dilarang. Ketidakjelasan norma *a quo* menyebabkan warga negara tidak dapat secara rasional memprediksi apakah suatu pendapat, kritik, atau ekspresi yang disampaikan akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Padahal dalam hukum pidana, *asas nullum crimen sine lege certa* yang mengharuskan setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, demi menjamin hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Namun, kondisi pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

2. Bahwa dengan ketentuan dalam pasal *a quo* merupakan ketentuan yang tidak terukur dan multitafsir, karena sifatnya yang subjektif dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hegemoni kekuasaan sehingga secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
3. Bahwa dalam negara yang menganut konsep *rule of law* yang demokratis, pemerintah atau lembaga negara bukanlah merupakan entitas yang kebal terhadap kritik, melainkan subjek pengawasan publik sebagai konsekuensi dari asas kedaulatan rakyat. Kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam menjaga

akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP justru merumuskan frasa larangan “menghina pemerintah atau lembaga negara” dengan parameter yang tidak jelas dan tidak objektif. **Penjelasan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang mendefinisikan frasa “menghina” dan “penghinaan” sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah semakin memperluas ruang subjektivitas, karena konsep kehormatan atau citra pemerintah merupakan nilai yang bersifat abstrak, tidak terukur, dan sangat bergantung pada penilaian normatif pada persepsi pihak yang merasa dirugikan.** Akibatnya, warga negara tidak memiliki kepastian hukum mengenai batas antara kritik yang sah dengan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik dan pendapat publik, serta menghidupkan kembali karakter pasal karet yang dalam praktik historisnya kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap penguasa;

4. Bahwa pandangan tersebut diatas sejalan dengan pendapat ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti yang menilai bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP berpotensi menghidupkan kembali pasal-pasal karet warisan kolonial yang dulunya digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, **ukuran kehormatan pemerintah tidak diukur dari sedikitnya kritik, melainkan dari kemampuannya dalam menanggapi kritik tanpa melakukan kriminalisasi;**
5. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berekspresi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa Presiden sebagai pejabat publik tidak boleh diberikan perlindungan hukum yang bersifat

istimewa *(privilege)* yang menempatkannya pada kedudukan lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa. Oleh karena itu, *ratio decidendi* putusan *a quo* seharusnya berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang memberikan perlindungan pidana khusus kepada pemerintah dan lembaga negara. Secara konstitusional tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan pembedaan perlakuan hukum antara penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang telah dinyatakan inkonstitusional, dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara lainnya yang pada hakikatnya juga merupakan penyelenggara kekuasaan publik.

**C. Ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menghambat Masyarakat dalam Menyatakan Pikiran sesuai Hati Nurani sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945**

1. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP terbukti berpotensi mengkebiri hak warga negara, termasuk **PARA PEMOHON**, untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan, tulisan, maupun ekspresi publik lainnya, karena norma *a quo* membuka ruang kriminalisasi terhadap setiap bentuk kritik atau evaluasi terhadap pemerintah dan lembaga negara. Hal ini dapat terjadi melalui interpretasi aparat penegak hukum yang subjektif terhadap istilah “menghina pemerintah atau lembaga negara”, baik dalam konteks unjuk rasa, publikasi tulisan, maupun media sosial, dan dapat berdampak pada kebebasan pers serta aktivitas advokasi yang sah;
2. Bahwa menurut doktrin demokrasi modern, termasuk pemikiran Alexander Meiklejohn dalam *Free Speech and Its Relation to Self-Government* (1948), kebebasan berekspresi adalah fondasi utama bagi akuntabilitas pejabat publik dan lembaga negara. Ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, dengan definisi “menghina pemerintah atau lembaga negara” yang tidak jelas dan subjektif, **menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap kritik, evaluasi, dan pendapat yang sah**, sehingga

menciptakan efek menakut-nakuti (*chilling effect*) bagi **PARA PEMOHON** dan masyarakat untuk menyampaikan pikiran mereka secara terbuka;

3. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Mudzakir, SH, MH., norma serupa dalam hal ini Pasal 154 KUHP memuat rumusan yang memuat “delik genus” yang mendasari dilarangnya perbuatan-perbuatan yang merupakan “delik species” yang termuat dalam Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP. Prinsip ini menunjukkan bahwa norma semacam itu bisa bersifat berguna apabila diterapkan secara objektif dan sesuai konteks, tetapi jika ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, berpotensi merugikan warga negara dan bertentangan dengan asas negara hukum demokratis. Hal tersebut relevan dengan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, karena istilah “menghina pemerintah atau lembaga negara” yang tidak jelas dapat menjadi dasar kriminalisasi subjektif terhadap kritik, evaluasi, atau ekspresi yang sah, sehingga bertentangan dengan hak konstitusional **PARA PEMOHON** dan warga negara lainnya untuk menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945;
4. Bahwa setiap warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik, evaluasi, atau pendapat terhadap Pemerintah yang dijamin sebagai hak konstitusional dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai pernyataan penghinaan. Ketidakjelasan kriteria objektif dalam norma *a quo* untuk membedakan kritik yang sah dari penghinaan menimbulkan risiko kriminalisasi pendapat yang sah, sehingga mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

**D. Ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menimbulkan Ketakutan yang Beralasan *(Chilling Effect)* dalam Menyampaikan Pendapat sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945**

1. Bahwa kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, serta ditegaskan dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan **kewajiban konstitusional dan hukum bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap orang untuk menyatakan pendapat tanpa takut akan kriminalisasi**. Namun demikian, perumusan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang melarang perbuatan "menghina pemerintah atau lembaga negara" tanpa disertai dengan pedoman penerapan yang jelas, objektif, dan transparan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi arena partisipasi demokratis justru berisiko berubah menjadi ruang yang mengekang keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah;
2. Bahwa dalam sistem demokrasi modern, pemerintah atau lembaga negara dituntut untuk memiliki ambang toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan dengan rakyat biasa, mengingat kedudukan dan kewenangannya dalam menjalankan fungsi publik yang harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Prinsip tersebut telah ditegaskan oleh *European Court of Human Rights* dalam perkara *Lingens v. Austria* (1986), yang menyatakan bahwa ruang kritik terhadap pejabat publik harus lebih luas karena kritik merupakan bagian esensial dari mekanisme pengawasan dalam negara demokratis https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/lingens-v-austria/.

   Namun, Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP justru memberikan kehormatan dan citra institusional yang secara konseptual

menempatkan pemerintah pada posisi yangs setara atau bahkan lebih terlindungi dibandingkan rakyat biasa. Sejalan dengan ECHR, *Jerusalem v. Austria*, Application No. 26958/95 (2001), yang menyatakan:

> *"The Court recalls that the limits of acceptable criticism are wider with regard to politicians acting in their public capacity than in relation to private individuals, as the former inevitably and knowingly lay themselves open to close scrutiny of word and deed by both journalists and the public at large.* ***Politicians must display a greater degree of tolerance, especially when they themselves make public statements that are susceptible to criticism".***

Konfigurasi norma demikian bertentangan dengan prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas kekuasaan dalam negara hukum demokratis, karena berpotensi membalik logika perlindungan hukum, di mana pihak yang seharusnya diawasi justru memperoleh perlindungan pidana yang lebih besar dari kritik publik;

3. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, yang tidak mensyaratkan adanya ancaman yang nyata, serius, dan langsung (*clear and present danger*), membuka ruang pemidanaan terhadap penyampaian pendapat yang sah dan dilindungi konstitusi, semata-mata karena pendapat tersebut menimbulkan reaksi sosial tertentu. Padahal, secara doktrinal kebebasan menyatakan pendapat hanya dapat dibatasi apabila ekspresi tersebut menimbulkan bahaya yang nyata dan segera terhadap ketertiban umum atau kepentingan yang dilindungi secara konstitusional. Ketiadaan parameter bahaya yang konkret dan terukur dalam norma *a quo* berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*), sehingga warga negara memilih untuk membungkam diri dan tidak lagi berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik;
4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 dengan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran

terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, badan hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 **tidak berlaku apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukanlah individu, melainkan lembaga pemerintah, kelompok dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan**;

5. Bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya menegaskan reputasi institusi publik pada dasarnya terbuka untuk mendapat kritik, yang berbeda dengan reputasi individu yang memiliki sifat privat dan perlu dilindungi. Norma yang berlaku pada Pasal 240 dan 241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang juga merupakan delik aduan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) masing-masing pasal *a quo* yang menyatakan bahwa penuntutan terhadap pasal *a* quo hanya dilakukan atas pengaduan pihak yang dihina. *Ratio decidendi* Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan pembatasan yang jelas bahwa **delik aduan hanya melindungi kepentingan hukum individual berupa kehormatan pribadi, bukan reputasi institusional atau lembaga negara.** Lembaga negara atau institusi adalah entitas abstrak yang tidak memiliki kehormatan personal sebagaimana individu, sehingga yang dapat dirugikan adalah reputasi institusional yang berada dalam ranah kebebasan berekspresi dan kritik publik yang dilindungi konstitusi. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa "Terbelenggunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, justru akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan keniscayaan agar tidak terjadi

penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power)* dalam penyelenggaraan pemerintahan";

6. Bahwa kemudian dalam UU ITE tidak terdapat larangan atau ancaman bagi warga negara untuk mengekspresikan sikap atau pendapatnya di internet maupun ruang publik. Setiap warga negara berhak memberikan penilaian terhadap suatu objek baik berupa manusia, lembaga, kebijakan, maupun peristiwa dengan ungkapan yang bersifat opiniatif, seperti “buruk”, “gagal”, “baik”, “rusak”, atau kata-kata lain yang mencerminkan pendapat pribadi, sepanjang tidak melakukan bullying. Dalam konsep *defamation, libel*, atau kasus pecemaran nama baik, terdapat prinsip hukum secara umum yang menjadi yurisprudensi *“truth is an absolute defense of libel cases”*. Kebenaran itu adalah sebuah pembelaan absolut untuk kasus pencemaran nama baik. Artinya jika yang dituduhkan itu adalah fakta kebenaran, walaupun dianggap menyakitkan atau merugikan orang lain, pelaku tidak bisa dikenakan ancaman delik pencemaran nama baik. *Truth is an absolute defends to a claim of defamation. By definition, a true statement cannot be defamatory.*

**E. Ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menimbulkan Pembatasan yang Tidak Proporsional terhadap Hak untuk Mencari, Memperoleh, dan Menyampaikan Informasi sehingga Bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945**

1. Bahwa dalam negara hukum demokratis, hak atas informasi tidak hanya berfungsi sebagai hak individual, melainkan juga sebagai instrumen konstitusional untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Hak tersebut memungkinkan warga negara untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi kebijakan serta tindakan pemerintah dan lembaga negara secara rasional dan bertanggung jawab. keberlakuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru, yang berpotensi membatasi penyampaian dan peredaran informasi publik melalui ancaman pidana tanpa batasan yang ketat dan

terukur, secara substantif menghambat fungsi pengawasan publik tersebut. Norma *a quo* mendorong terbentuknya iklim ketakutan dalam komunikasi publik, sehingga arus informasi mengenai penyelenggaraan negara menjadi tereduksi dan tidak lagi berjalan secara bebas dan terbuka;

2. Bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Effendi Ghazali, Ph.D., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 halaman 36, menyatakan bahwa bangsa Indonesia dalam konteks komunikasi politik sedang berada dalam fase transisi menuju sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, antara lain melalui mekanisme pemilihan umum yang bersifat langsung. Dalam sistem demikian, pemerintah dan pejabat publik memperoleh mandat melalui proses politik yang terbuka, di mana janji, program, dan kebijakan disampaikan secara bebas kepada publik. Konsekuensinya, warga negara memiliki hak konstitusional untuk secara terus-menerus menilai, mengkritisi, dan menagih realisasi janji-janji politik tersebut sebagai bagian dari partisipasi dalam kehidupan demokratis baik secara lisan maupun tulisan;
3. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945, sebagai hasil amandemen konstitusi, secara sadar dirumuskan untuk menjawab kebutuhan transisi tersebut dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Jaminan konstitusional ini dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya komunikasi politik yang terbuka, setara, dan berkualitas antara rakyat dengan pemerintah dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan pada keberlakuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang mengkriminalisasi pernyataan yang dianggap “menghina” pemerintah atau lembaga negara berpotensi menghambat perkembangan komunikasi politik yang sehat. Norma *a quo* membuka ruang pembatasan terhadap penyampaian

informasi, kritik, dan penilaian publik yang seharusnya dilindungi, sehingga dapat mengaburkan kesalahan, penyimpangan, atau kegagalan kebijakan pemerintah dari pengawasan masyarakat;

**IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil konstitusional yang telah dikemukakan di atas serta bukti-bukti yang diajukan, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Tania Iskandar;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Sila Fide Novira Nggebu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Muhammad Restu;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Yuni Wulan Ningsih;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ika Minawati;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Putra Muhamad Fadilla;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Tasya Ayu Hapsari;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Mawar Prasiska Nur Rizki;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Riesa Zhafirah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Tania Iskandar;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Sila Fide Novira Nggebu;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Muhammad Restu;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Yuni Wulan Ningsih;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Ika Minawati;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Putra Muhamad Fadilla;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Tasya Ayu Hapsari;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Mawar Prasiska Nur Rizki;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Riesa Zhafirah;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Bernita Matondang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ariyanto Zalukhu;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Alexandra Asheilla Taufik;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Bernita Matondang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Ariyanto Zalukhu;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Alexandra Asheilla Taufik;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Kepengurusan Admin Grup Pemohon X Bernita Matondang;
29. Bukti P-29 : Tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp pada grup/akun “FODISUT” yang memuat pernyataan terkait kekhawatiran kriminalisasi aktivis/ungkapan kritik (meme, keluhan,

"bukan demokrasi lagi");

30. Bukti P-30 : *Print-out* artikel dari situs logikahukum.com yang ditulis oleh Ariyanto Zalukhu, S.I.Kom., yaitu: (i) "Menyoal Penghidupan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam KUHP 2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" (14 Januari 2026) dan (ii) "Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Suatu Tinjauan Socio-Legal" (28 September 2025), sebagai bukti aktivitas penulisan/penyampaian pendapat serta kritik dan analisis kebijakan publik.

Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Fernando Manullang dan Bivitri Susanti, yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 Mei 2026 yang kemudian masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Keterangan Ahli Fernando Manullang**

- Bahwa menurut ahli, masyarakat awam umumnya memandang kehormatan atau harkat dan martabat yang selanjutnya disederhanakan menjadi dignity sebagai nilai yang bersemayam di dalam diri kita. Pandangan itu tidaklah sepenuhnya keliru. Immanuel Kant memberikan prapaham hipotetis dalam karya yang berjudul *Groundwork to the Metaphysics of Morals* bahwa *dignity* bersemayam dalam akal budi manusia. Dengan kata lain, Kant melihat *dignity* bagian dari yang rasional, individu yang berpikirlah yang secara moral dapat menemukan apa yang dianggap dignity bagi dirinya.
- Bahwa menurut ahli, jika hal di atas dibawa ke dalam konteks Presiden dan Wakil Presiden, apakah mereka adalah individu-individu yang memiliki *dignity*? Tentu saja, Kant dalam karyanya tersebut hanya mengajukan perpaham hipotetis tentang manusia, bukan pejabat misalnya. Ini karena kata Kant, untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk membutuhkan kapasitas intelektual. Lantas, apakah Presiden dan Wakil Presiden artinya individu-individu yang tidak memiliki kapasitas intelektual ataukah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu-individu yang tidak mampu membedakan mana yang baik dari yang buruk? Renungan tersebut bukanlah renungan yang dapat dijawab melalui prapaham hipotetis. Dengan kata lain, filsafat hukum an sich tidak bergumul di wilayah Tersebut. Ini karena filsafat hukum

tidak akan mungkin memberikan jawaban tentang suatu fenomena berikut ini. X sebagai Presiden seharusnya dimakzulkan karena alasan pengkhianatan terhadap negara. Dengan kata lain, X jika bukan Presiden tidak mungkin dimakzulkan sekalipun dalam kehidupan kesehariannya sebagai individu dipandang bermoral.

- Bahwa menurut ahli, filsafat yang bergumul dengan hal tersebut sesungguhnya adalah *philosophy of positive law*. Ini maksudnya, renungan tersebut hanya dapat ditemukan jawaban-jawabannya dalam doktrin hukum. Doktrin hukum memandang hukum bukanlah produk ratio belaka, hukum tidak boleh terputus oleh sejarah dan tradisinya sebagaimana dikatakan oleh Gustav Hugo. Ini maksudnya dalam ungkapan yang sederhana, hukum membutuhkan alasan keberlakuan apa yang berlaku di masa kini ada hubungannya dengan apa yang telah dipraktikan di masa lampau. Hukum yang berlaku di masa kini bukanlah semata-mata produk rasional seperti yang dibayangkan terutama oleh Kant. Maka itu, pertanyaan apakah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu-individu yang memiliki kapasitas intelektual untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk mesti diganti. Pertanyaan itu adalah pertanyaan filsafati. Pertanyaan penggantinya mesti bersifat doktrinal. Ini artinya semata-mata konseptual, nir-kesadaran rasionalnya. Maka itu, prasangkakan kapasitas intelektual untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk, mesti ditanggalkan. Pertanyaannya menjadi demikian. Apakah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu atau dengan kata lain subjek setara dengan orang. Visa A. J. Kurki dalam disertasi yang telah diterbitkan berjudul *"A Theory of Legal Personhood"* menyatakan bahwa pada hakikatnya, subjek adalah orang sebagaimana telah diperkenalkan oleh yuris Friedrich von Savigny selain filsuf Kant dan Hegel. Sekalipun Kurki memperkenalkan *extensional belief* yang dapat meluaskan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai subjek dan di antaranya itu termasuk korporasi, perluasan itu tetap secara otentik berbasis pada orang. Ini karena ide subjek dalam hukum pada hakikatnya adalah mengenai hak plus kepentingan. Dengan karakter demikian, apakah presiden dan wakil presiden secara konstitusional diberi hak atau katakanlah memiliki kekuasaan untuk menjaga *dignity*-nya? Sepanjang yang ahli ketahui dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Buku 4, Jilid 1, halaman 490. Anggota Asnawi Latief dari Fraksi PDU malah menyatakan, ”Pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat dilakukan dalam masa jabatan karena melakukan penghinaan.” Mengingat pandangan ini tidak pernah dibantah atau ditolak sekalipun tidak terdapat dalam Naskah Akhir Undang-Undang 1945 Perubahan, ahli dapat memaknai sebuah semangat, presiden dan wakil presiden tidak diberi kestimewan dalam soal *dignity*. Bahkan apabila ide Asnawi Latief tersebut masuk dalam naskah akhir, jangan-jangan presiden dan wakil presiden malah dapat diberhentikan karena melakukan penghinaan.

- Bahwa menurut ahli, sekalipun secara konstitusional soal *dignity* presiden dan wakil presiden masih sumir, pengaturan soal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih patut untuk digugat. Mengapa? Ide ini jika diterima, hanya mungkin terjadi melalui prosedur reification. Peter Goebel, seorang eksponen dalam *The Critical Legal Studies Movement,* dalam tulisan yang berjudul *“Reification in Legal Reasoning”* menerangkan dengan gamblang perihal reification. Katanya, “Sebuah argumentasi hukum harus didukung oleh suatu penafsiran hukum yang seolah-olah mampu menjelaskan secara komprehensif suatu keadaan.” Dengan kata lain, secara kasar, saya ingin mengatakan sesuatu yang secara sosial tidak ada dianggap ada dengan disokong oleh suatu argumen dan penafsiran tertentu. Ini nampak ketika Para Pemohon telah menunjukkan suatu syarat aduan tertulis yang diadakan untuk suatu keadaan tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Syarat ini bisa dijadikan pijakan suatu prosedur reification. Presiden dan wakil presiden tertentu akan mendalilkan secara tertulis suatu keadaan yang tidak berkenan di hadapan mereka dengan dalih penghinaan presiden dan wakil presiden. Padahal, keadaan tersebut nyatanya bukan karena disebabkan oleh tuduhan akan penghinaan, namun mungkin berasal dari ketidakpuasan warga, misalnya terhadap fakta kerusakan lingkungan atau kemerosotan ekonomi negara.
- Bahwa menurut ahli, sebuah ide hukum, apalagi yang terjelma secara konseptual dan positif, hanya mampu mendeskripsikan suatu keadaan secara tekstual. Sekalipun keadaan itu diklaim sebagai keadaan sosial, namun keadaan tersebut belum tentu menggambarkan suatu kenyataan.

Seorang filsuf Axel Hagerstrom berangkat dari problem filsafat neo kantian telah menunjukkan dengan kritis suatu keadaan yang sungguh-sungguh nyata secara hukum. Menurut Hagerstrom, “Suatu kenyataan, terutama dalam lingkup hukum adalah suatu ekspresi psikologis yang secara ilmiah bersemayam di tiap-tiap individu.” Pandangan neo kantian tersebut, menurut Theo Huibers dalam karya yang berjudul “Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah” melihat adanya dualisme *Sollen* dan *Sein*, namun *Sollen* dan *Sein* ini diproyeksikan diatasi dengan membawanya keduanya ke dalam ranah kebudayaan. Seorang neo kantian di bidang hukum yang ternama, Gustav Radbruch, menjadi representasi yang nyata ketika ia memproyeksikan secara lugas ide hukumnya sebagai ide kebudayaan. Berbeda dengan Radbruch yang hanya ingin mempertemukan *Sollen* dan *Sein* dan membawanya dalam ranah kebudayaan. Hagerstom malah mengarahkan refleksinya dengan mencari hukum dalam kenyataannya. Dengan kata lain, Hagerstom seperti memberikan pertanyaan lebih radikal. Adakah realitas atau kenyataan dalam hukum? Patricia Mindus dalam disertasi yang telah diterbitkan berjudul *“A Real Mind, The Life and Work of Axel Hagerstom”* menggambarkan suatu pencarian intelektual Hagerstom. Ia memulai dengan melakukan serangan pertama pada empirisme. Dalam empirisme, apa yang eksperiensial adalah sumber pengetahuan. Problemnya, menurut Hagerstom, itu memberikan suatu persepsi tentang sesuatu di luar diri manusia. Bagi Hagerstom, apa yang ada di luar individu dianggap bukanlah realitas atau kenyataan. Hagerstom semakin yakin ketika ia melakukan serangan kedua terhadap hegelianisme, ide hegel tentang dialektika dalam pengetahuan menempatkan hukum sebagai pengetahuan yang objektif. Pandangan tersebut makin menebalkan Hagerstom bahwa hukum berada di luar diri individu. Sekali lagi, keadaan semacam inilah bukan realitas atau kenyataan di mata Hagerstom. Maka itulah sebagai seorang neokantian, Hagerstom kembali kepada ide dasar Kant tentang adanya suatu konstruksi psikologis mengenai suatu realitas atau kenyataan. Kata Hagerstom, realitas ditentukan oleh *self-identity* atau *determinateness*. Saya ingin mengartikannya secara longgar bahwa realitas secara hakiki seperti menyatu ke dalam individu karena adanya konstruksi psikologisi individu tersebut.

- Bahwa menurut ahli, pertanyaan berikutnya, apakah Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini memperkenankan republik ini dipengaruhi oleh suatu konstruksi psikologis seseorang yang menjabat presiden atau wakil presiden? Jika itu diperkenankan, berarti republik ini adalah properti yang dapat diberi alas hak. Dengan kata lain, properti ini menjadi milik pribadi si orang yang duduk sebagai presiden atau wakil presiden. Mengapa demikian? Jika kita menerima bahwa kenyataan tentang hukum itu ada di dalam diri si subjek, karena alasan psikologis tadi, maka kita mesti kembali kepada ide yang original Kant tentang hakikat hukum sebelum diproyeksikan menjadi kenyataan oleh Hagerstom. Menurut Kant dalam karya yang berjudul *The Philosophy of Law, An Exposition of Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right* bahwa hukum berdiri di atas prinsip kebebasan individual. Kebebasan tersebut terbatasi oleh kebebasan individu lain, terutama ketika terjelma ke dalam ide hak yang melekat pada suatu properti. Ini artinya dengan kata lain, suatu kebebasan dengan haknya bukan hanya tentang sebuah relasi antarindividu, namun juga menyangkut properti-properti yang ada di dalam relasi tersebut. Ini maksudnya, jika ahli metaforalkan dengan lebih sederhana, ahli mempunyai kebebasan dengan hak tetapi hanya terhadap properti yang dimiliki dan itu dilindungi dari orang lain. Kebebasan ini tidak termasuk memiliki republik ini, karena republik ini bukan properti ahli dan kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena orang lain pun tidak bisa mengklaim republik ini adalah properti pribadinya.
- Bahwa menurut ahli, jauh sekian abad sebelum Hagerstom menyampaikan idenya, seorang filosof ternama, Christian Wolff, telah memberikan pendasaran filosofis bagi perkembangan penelitian hukum berikutnya, termasuk terhadap Kant. Dalam karya Wolff yang berjudul *Preliminary Discourse on Philosophy in General*, Wolff menerangkan bahwa hukum yang Wolff sebut sebagai ius naturale adalah pengetahuan tentang tindakan-tindakan manusia, yang salah satunya bersifat apetitif. Ini artinya kita bisa memaknai, sekalipun hukum sudah diatur secara positif, namun pengaturan itu tidak mungkin lepas dari hasrat. Maka itu, pernyataan positif tentang apa yang seharusnya, yang tertuang dalam teks hukum, tidak mungkin tidak dicemari oleh faktor psikologis. Inilah mengapa Hans Kelsen menginginkan

suatu teori yang tidak masuk akal, karena teorinya mesti murni, tidak tercemar salah satunya oleh elemen psikologis. Maka itu, memberikan delik pemidanaan terhadap setiap tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, akan memberikan kesempatan seseorang yang jadi Presiden atau Wakil Presiden menyalurkan hasrat individualnya dengan menggunakan kekuasaan konstitusional yang ada dan kemudian republik ini seolah-olah menjadi propertinya.

- Bahwa oleh karena hukum ditempatkan oleh kita sebagai ilmu sepanjang yang hanya Barat yang berhasil mengonstruksikannya secara epistemologis dan bahkan Barat sebelum menjatuhkan menjadi sebuah ilmu, terutama setelah generasinya Gottfried Leibniz, pembicaraan mengenai hukum itu seperti di Timur, penuh dengan misalnya pantun-pantun, nasihat-nasihat, dan seterusnya. Jadi, ahli bukan karena memilih Barat atas preferensi pribadi ahli, tetapi karena kemenangan Barat, boleh ahli harus katakan demikian adalah mereka yang mengonstruksikannya itu secara epistemologis dan dia menjadi ilmu dan yang menarik adalah ketika Barat mengonstruksikannya sebagai ilmu, mereka mendudukkannya bahwa hukum itu berkelindan dengan hak dan apabila bicara tentang problem-problem primer di dalam konstitusionalisme, hal tersebut intinya adalah hak.
- Bahwa ahli juga harus mendudukkan dengan baik, bahwa Barat bukan sembarang Barat karena kalau kita bicara Barat, maka ahli harus taat pada tradisi kontinental, terutama yang dirintis tadi oleh filosofis Jerman namanya Leibniz, diteruskan oleh para muridnya, terutama oleh Kant, ketika mereka memperkenalkan apa itu yang disebut sebagai lehre, ajaran, ilmu.
- Bahwa King Louis kalau kita perhatikan, dia hidup di tahun 1600-an, dan apa yang dikatakan oleh King Louis dari Perancis itu, itu semua sudah dirobohkan setelah bangkitnya humanisme di masa Renaisans, dan itu dibantah terutama oleh Immanuel Kant ketika hukum tidak lagi dianggap sebagai kekuasaan, dan oleh Immanuel Kant hukum justru berprinsip pada kebebasan.
- Bahwa Immanuel Kant itu satu-satunya yang menang dalam hal ini dan tidak karena kemudian di satu abad berikutnya, seorang pemikir hukum yang kita sangat familiar namanya Gustav Radbruch, malah seperti membantah, yang menyatakan hukum itu bukan bicara tentang kebebasan, tapi bicara tentang kepastian.

- Bahwa kenapa tidak melihat *local wisdom*, oleh karena tanpa menggunakan ilmu, ahli tidak dapat menjawab, dan apabila ahli memakai ilmu, maka ahli harus merujuk kepada *hypothetical thinking* yang sudah didudukkan oleh Barat dan itu diperkenalkan di sekolah-sekolah hukum semenjak Belanda masuk ke Indonesia.
- Bahwa yang perlu digarisbawahi adalah fundamental thinking-nya yakni ilmu yang ahli bicarakan inti sarinya itu adalah hak. Sepanjang yang ahli ingat, mengutip Romo Mudji Sutrisno, yang menyatakan "apabila filsafat timur itu tidak individualis." Jadi artinya karena ahli tidak ingin menerima bahwa dignity adalah hak dari seorang presiden atau wakil presiden oleh karena dignity itu adalah hak dari presiden dan wakil presiden yang berarti republik ini dalam perspektifnya barat adalah properti dia dan ahli berkeberatan dengan hal tersebut, yaknni bahwa Republik ini bukan properti mereka berdua karena Republik ini adalah milik kita bersama.
- Bahwa dalam hukum itu jangan formil terus namun ada juga yang materiil. Jadi ada yang disebut oleh Van Appeldoorn sebagai faktor-faktor yang juga tidak boleh diabaikan dan faktor-faktor ini justru menurut ahli jadi semacam sumber terjadinya hukum. Namun sayangnya, apa yang disampaikan oleh anggota tersebut tidak diakomodasi. Jadi menurut ahli itu adalah sebuah fakta. Fakta yang menginginkan bahwa presiden itu justru bisa diturunkan karena dia yang melakukan penghinaan, bukan rakyat. Sepanjang yang ahli baca naskah amandemen UUD 1945 tidak ada yang mengatakan rakyat menghina tetapi presiden yang menghina dan itu adalah sumber hukum yang secara materiil patut dipertimbangkan.
- Bahwa terkait *primus inter pares*, secara historis, frasa ini muncul ketika Santo Petrus dipanggil oleh teman-temannya sebagai primus inter pares. Tetapi kalau kita mau memahami primus itu artinya apa, the first and the next. Jadi artinya apa? Dia tidak terakhir. Maka itu ketika Santo Petrus dikatakan dia sebagai primus, dia juga ditegaskan, "Kamu bukan *suprimus*." Kenapa? *Suprimus* artinya apa? "Kamu yang pertama dan terakhir." Jadi, ahli setuju dengan pandangan Yang Mulia Hakim Saldi Isra bahwa presiden bukan yang pertama dan terakhir dan dia akan digantikan berikutnya.

**Keterangan Ahli Bivitri Susanti**

- Bahwa pada dasarnya ada dua hal saja yaitu yang pertama adalah pertautan hukum pidana dan hukum tata negara dan kemudian nanti ahli akan masuk ke dekolonisasi hukum pidana, di mana ahli akan sedikit mengulas, meminjam teori dari Herbert Packer mengenai *Crime Control Model* dan kemudian, tentu saja ahli akan masuk kepada pasal-pasal kolonial yang tidak relevan dengan perkembangan hukum HAM.
- Bahwa selanjutnya ahli berangkat dari alur yang pertama dulu, tantangan pengotakan ilmu hukum yakni suatu fenomena yang menarik karena para anggota *Constitutional and Administrative Law Society*, kami berbagi tugas memberikan keterangan ahli di berbagai pengadilan pidana pada saat itu dan yang agak unik dalam pengalaman kami, karena kami berkutat di hukum tata negara, namun harus memberikan keterangan di sidang-sidang hukum pidana dan refleksi kami yang mendalam, sayangnya belum sempat kami tuangkan dalam bentuk riset mendalam, tetapi izinkan ahli menuangkannya observasi dulu, bahwa ternyata kebutuhan adanya orang-orang di bidang hukum tata negara di bidang hukum pidana adalah adanya kecenderungan, terutama dalam sebuah negara otoritarian, untuk menggunakan hukum pidana yang memang menjadi senjata yang sangat efektif untuk menyerang lawan politik dan ini juga bisa ditemukan dalam berbagai literatur. Jadi bukan ketika ahli berbicara otoritarianisme, ahli bukan dalam rangka orasi tentu saja karena ini adalah ruang pengadilan yang terhormat. Tapi ada referensinya semua bahwa ada salah satu *authoritarian playbook* yang biasanya diberi nama dengan *war on dissent*. Jadi memang ada kecenderungan para penguasa yang otoriter akan menggunakan hukum pidana sebagai cara untuk memerangi orang-orang yang berseberangan dengan mereka.
- Bahwa dalam konteks itulah kemudian berkembang misalnya teori-teori mengenai *weaponization of law*. Di sini ahli hanya kutip satu yang intinya adalah sebuah penggunaan hukum, terutama hukum pidana, *weaponization of law* itu untuk digunakan oleh penguasa yang cenderung otoritarian untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Lawan politiknya bisa di level politik formal maupun di kalangan masyarakat sipil.
- Bahwa mengutip pandangan Mahkamah sendiri di Putusan MK 013 dan 022 Tahun 2006 yang mengingatkan bahwa pada dasarnya salah satu pasal yang

dijadikan Permohonan oleh para Pemohon di sini antara lain 218, 219, dan kemudian nanti juga ada beberapa pasal lainnya, sebenarnya memang bagian dari hukum pidana Belanda yang punya konteks kolonial yang sangat-sangat mendalam dan bahkan ahli kutip langsung karena menurut ahli Pertimbangan Hukum Mahkamah di sini baik sekali, dikatakan, “Ancaman hukuman dikenakan lebih berat bagi kaula negeri jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi burgers di negeri Belanda.” Intinya, ada pengakuan dari Mahkamah bahwa ada karakter kolonial yang sangat luar biasa.

- Bahwa tentu saja kemudian sebagaimana sudah kita ketahui, ada penghalusan seakan-akan dalam KUHP yang baru untuk pasal penghinaan presiden misalnya, dimasukkan delik aduan dengan argumen Mahkamah menyebut-nyebut soal pasal-pasal yang di KUHP lama adalah delik aduan. Setelah ahli baca lagi dan lagi, barangkali ada lebih dari 10 kali ahli baca putusan Mahkamah tersebut, sebenarnya Mahkamah tidak menyebutkan itu dalam konteks *judicial order* menurut pendapat ahli dan sehingga tidak tepat bila dikatakan delik aduan adalah cara untuk memoderasi KUH Pidana yang baru agar tetap sesuai dengan putusan Mahkamah. Menurut ahli, ini seperti mencari celah dari Pertimbangan Hukum Mahkamah sendiri.
- Bahwa yang ingin ahli katakan adalah ketika membicarakan dekolonisasi teori yang kira juga sudah sedang menjadi tren ini, banyak sekali konferensi akademik tentang *decolonization and law* dan kebanyakan melihat konteksnya dalam hal misalnya penggusuran masyarakat adat. Kemudian, juga bagaimana cara pandang kolonialisme dibawa dalam konteks bermasyarakat pada hari ini.
- Bahwa izinkan ahli meletakkannya dengan konteks ketertiban untuk kepentingan mayoritas yang sebenarnya ketika kita berbicara ketertiban umum tentu saja seringkali kita akan bicara cara pandang utilitarianisme, biasanya akan dimaknai dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kelompok mayoritas dan kenyamanan penguasa serta pemilik modal. Jadi, tidak hanya dalam kolonialisme, dalam masyarakat yang tertib itu juga ada konteks kenyamanan-kenyamanan tertentu.
- Bahwa ahli pernah menulis juga salah satunya, bukan tulisan akademik sayangnya, hanya sebuah kolom di majalah Tempo tentang karakter KUHP

yang menurut pendapat ahli tidak berhasil untuk beranjak dari karakter kolonialisme itu.

- Bahwa ahli sangat-sangat menghargai pembentuk KUHP baru karena memang KUHP itu sudah banyak sekali ketinggalan zaman dalam hal teori pemidanaan. Tapi ada beberapa pasal, inilah yang dimohonkan oleh Para Pemohon, justru di sini letaknya yang menurut ahli ada karakter yang masih tertinggal, karakter kolonial yang masih tertinggal dalam KUHP. Jadi, ahli tidak mutlak-mutlakan begitu menolak total KUHP baru akan teapi karakter kolonial ini yang menurut ahli barangkali memang tepat sekali untuk dipersoalkan di muka Mahkamah Konstitusi agar mendapatkan penjelasan dari aspek konstitusional. Apalagi, seperti yang tadi ahli sudah sampaikan, yang terjadi ketika ahli dan kawan-kawan di Koalisi Nasional KUHP waktu itu, mencoba untuk berargumen persis seperti yang ahli sampaikan di sini, tetapi jawabannya adalah dari pembentuk undang-undang ketika itu menjadikannya delik aduan, atau memberikan penjelasan, atau menjanjikan adanya peraturan pelaksanaan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, karakter ini kalau masih ada memang harus diluruskan oleh Mahkamah agar jelas kalau kita memang mau beranjak dari kolonialisme dalam hukum pidana terutama.
- Bahwa meminjam teori dari Herbert Packer yang pada umumnya digunakan untuk menganalisis hukum acara pidana karena pendekatan utilitarianismenya terutama dikhususkan dalam konteks *cost and benefit analysis*. Ada disertasinya Choky Ramadhan dari FH UI yang menurut ahli sangat-sangat baik untuk soal tersebut, tetapi ahli meminjam paradigma ini untuk mempertanyakan kembali secara filosofis apa sebenarnya manfaat dan kerugian ditetapkannya suatu tindakan sebagai tindak pidana. Menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana. *How can we tell what the criminal sanction is good for*? Tentu saja Packer yang sering dikutip ada mengemukakan dua pendekatan. Yang pertama, namanya *crime control model*. Yang kedua, *due process model*. Yang pertama sudah cenderung atau harusnya ditinggalkan karena prinsip negara hukum mensyaratkan *due process model.* Packer menulis ini tahun 1968, jadi memang sudah lama, tapi pertanyaan filosofisnya menurut ahli sangat-sangat menarik.

- Bahwa menurut ahli, membawa kita pada pertanyaan misalnya kepentingan hukum apa yang sesungguhnya hendak dilindungi melalui pelabelan suatu perbuatan sebagai tindak pidana? Apakah terhadap perbuatan yang dipandang tidak patut, tidak patut misalnya menghina, selalu diperlukan respons berupa pemidanaan atau justru tersedia mekanisme lain yang lebih tepat, lebih proporsional, dan lebih selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis? Sampai di mana hukum pidana patut digunakan dan dalam batas apa ia tetap mempunyai legitimasi dalam masyarakat yang bebas dan terbuka? Jadi di titik inilah menurut ahli mesti memikirkan ulang sampai dimana kita harus menentukan tadi misalnya penghinaan apakah dia patut diletakkan dalam konteks hukum pidana atau ada cara lainnya? Dalam konteks negara hukum selalu kita akomodir sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar konteksnya adalah negara hukum. Apakah kriminalisasi benar-benar merupakan instrumen yang diperlukan atau justru menciptakan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan dan prinsip-prinsip konstitusional?
- Bahwa ahli hanya meletakkan satu cover dari laporan Komisi Pencari Faktanya Masyarakat Sipil (Kontras, ILBHI, dan LBH Jakarta). Judulnya menarik sekali, *Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformas*. Pas bulan Mei ini, dua minggu lalu saja baru ada tiga kawan yang putusannya keluar di Magelang misalnya, sehingga ini sangat perlu di-*update*. Tetapi ahli ingin menunjukkan kepada MK maupun semua yang hadir di sini tentang *war on dissent* itu, tentang bagaimana tadinya ribuan anak-anak muda langsung ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2025, kemudian sebagian dilepas, ada filter begitu, sehingga yang dewasa kemudian dipidanakan, tetapi lebih dari itu, ada yang baru ditahan tiga bulan setelah 25 Agustus 2025.
- Bahwa ini juga satu catatan yang nanti ahli berambisi untuk melakukan penelitian soal ini, tetapi tentu saja kita paham Agustus 2025 KUHP belum berlaku, data yang tersedia di sini masih menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP lama, sehingga kita bisa lihat nomor pasalnya masih yang lama.
- Bahwa izinkan ahli menunjukkan bahwa *war on dissent* itu sangat kelihatan ketika ada kecenderungan menggunakan pasal-pasal, misalnya penghasutan di muka umum 160. Kemudian juga ujaran kebencian di ranah

digital, ini Undang-Undang ITE, tetapi ada kaitannya juga dengan putusan Mahkamah.

- Bahwa oleh karena ahli belum berhasil untuk menyediakan waktu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, izinkan ahli untuk berbagi dulu berdasarkan pengamatan ahli ada dua kecenderungan. Pertama, hakim hanya menggunakan kacamata hukum pidana, meninggalkan konteks hukum tata negara, apalagi politik. Jadi, izinkan ahli sedikit cerita di Magelang, dimana hakim menolak pandangan ahli semiotika, yakni pandangan hukum HAM dan hanya melihat kacamata hukum pidana.
- Bahwa menurut ahli, kami mengingatkan pandangan-pandangan Mahkamah tentang HAM, bahkan dalam putusan-putusan terdahulu, misalnya dalam putusan anti-SLAPP, yang saya kira itu baik sekali pertimbangannya, juga Undang-Undang ITE, tetapi diabaikan.
- Bahwa menurut ahli, yang kedua, jadinya sulit untuk melihat faktor lain yang berkontribusi pada akibat dari perbuatan.
- Bahwa kesimpulan ahli adalah pertama, persoalan hukum pidana tidak bisa hanya dilihat sebagai soal ketertiban. Ketertiban dalam kacamata apa dan siapa sehingga oleh karena itulah pemidana harus selalu dipandang dalam kacamata hukum tata negara, terutama dalam prinsip negara hukum. Oleh karena itu pula sebenarnya muncul hukum HAM yang mengatur bagaimana negara harusnya mengatur hukum, namun tetap menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan ini konsisten dengan banyak sekali putusan Mahkamah tentang hukum HAM. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja, pasal-pasal ini juga dijamin dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memastikan semua undang-undang yang relevan secara prinsip tidak bertentangan atau disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip ini.
- Bahwa menurut ahli memang lebih menghina kalau ada pengabaian dari pembuat undang-undang.
- Bahwa pada saat ahli mewakili CALS, dalam diskusi efektivitas pelaksanaan putusan MK melalui penguatan model monitoring dan evaluasi dalam perspektif negara hukum, yang mengadakan Kemenko Kumham Imipas dimana *concern* mereka sebenarnya lebih pada bagaimana memastikan supaya semua menyadari putusan MK betul-betul ditindaklanjuti.

- Bahwa menurut ahli ada masalah besar dalam memanfaatkan putusan MK ini, apalagi dalam Prolegnas dikenal yang namanya kumulatif terbuka, daftar kumulatif terbuka. Jadi, di banyak kasus misalnya Undang-Undang Kementerian Negara yang membuat kementerian kita sekarang ada 49, bukan lagi 34, dan beberapa undang-undang lainnya, sebenarnya alasannya adalah undang-undang tersebut masuk mendadak ke Prolegnas karena dia daftar kumulatif terbuka, yang mana sebenarnya putusan Mahkamah tidak memerintahkan pasal tersebut.
- Bahwa ahli menduga bukan hanya di praktik di tingkat pengadilan negeri, tetapi juga pembentuk undang-undang juga punya perdebatan yang sama. Ini pidana atau HTN? Pidana atau HTN? Padahal memang sudah semakin longgar karena interdisipliner dengan *social legal* salah satunya.
- Bahwa kalau kita menyerahkannya pada pertimbangan hakim, ahli setuju pada akhirnya semua hal yang kita bincangkan dalam peraturan perundang-undangan mana pun, kita akan serahkan implementasinya pada pertimbangan hakim, tetapi ahli punya kekhawatiran, terus terang yang sangat mendalam karena dua hal. Pertama, secara prinsip dulu ini pegangan kita. Yang kedua mungkin nanti bisa kita perdebatkan akan teapi secara prinsip, dalam pandangan ahli memang pasal-pasal ini karakter kolonialnya sangat kuat.
- Bahwa menurut ahli apabila bicara karakter kolonial, ahli sendiri dari waktu membuat paper tambahan ini memikirkan apakah kita bisa punya ukuran? Apa yang namanya karakter kolonial? menurut pendapat ahli yang dapat digunakan secara konkret sebenarnya adalah hukum HAM, internasional. Salah satunya ICCPR, yang kemudian dikembangkan dalam pasal-pasal atau perkembangan-perkembangan dari covenant ICCPR dan juga banyak covenant lainnya sehingga secara prinsip, kita dapat menggunakan perkembangan hukum HAM internasional untuk dilekatkan pada konteks Indonesia.
- Bahwa ketika kita menyerahkan pada hakim karena tentu saja 3 Hakim Mahkamah juga dari Mahkamah Agung, ahli paham betul kita bisa pro dan kontra, tetapi ahli mempunyai pandangan di banyak pengadilan negeri, kualitas hakim itu tidak sama.

- Bahwa menurut ahli tetap ada pagarnya, yakni adalah hukum HAM tadi. Salah satunya yang ahli kutip, yakni tentang *enabling environment* untuk kepentingan kebebasan berekspresi atau berpendapat yang juga memberikan semacam koridor ketika menggunakan, misalnya kalau kesusilaan ahli kira lepas dari konteks perkara *a quo*, tetapi untuk delik defamasi dan delik-delik penghinaan presiden dan seterusnya, pasal-pasal hukum HAM itu atau kovenan hukum HAM itu bisa kita gunakan sebagai cara untuk atau sebagai alat ukur untuk menimbang-nimbang, apakah politik hukum pidana universal itu bisa kita lekatkan dalam konteks Indonesia.
- Bahwa menurut ahli dalam pasal terkait soal diplomatik diskusinya berbeda dalam konteks penghinaan kepala negara lain, sebenarnya kita sudah masuk ke wilayah diplomasi, sehingga punya perbedaan konteks hukum HAM tadi untuk melihat pasalnya.
- Bahwa dalam konteks hukum tata negara, ahli melihat yang namanya lembaga kepresidenan, dan wakil presiden, dan lembaga negara lainnya adalah lembaga. Dalam pemahaman ahli dalam hukum tata negara, yang namanya primus inter pares misalnya adalah ketika ada 580 orang yang dipilih secara sama dengan sistem yang sama, serupa semuanya, yang dipilih sebagai anggota DPR, tetapi ada yang ditinggikan sedikit untuk memimpin sidang DPR.
- Bahwa menurut ahli adalah primus inter pares dalam konteks hukum tata negara karena itu dalam banyak parlemen lain mereka disebut *speakers of the house*. Bukan pimpinan seperti yang kita bayangkan. Kalau di sini kan kecenderungannya kita masyarakat feodalistik, jadi benar-benar dihormatinya luar biasa, begitu. Sebenarnya kalau kita lihat praktik parlemen di negara lain, pimpinan sidang atau pimpinan DPR itu *primus inter pares*. Jadi mereka ditinggikan sedikit supaya bisa mengatur 580 orang lainnya atau 570 orang lainnya.
- Bahwa hal tersebut menurut ahli agak salah kaprah sehingga untuk jabatan-jabatan ketatanegaraan, mereka sesungguhnya adalah lembaga negara, bukan *primus inter pares*. Dalam konteks inilah, ahli menolak pandangan beberapa ahli hukum pidana yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai primus inter pares tadi.

- Bahwa terkait modernisasi hukum pidana, ahli melihat perkembangan hukum, dapat dilekatkan dalam konteks hak karena kita bahkan memahami *recht* dalam bahasa Belanda atau bahasa Jerman, tidak hanya hukum, tapi hak. Ius dalam bahasa Latin tidak hanya hukum, tapi juga hak dan *unfortunately*, kita memang mengadopsi gagasan negara hukum, *rechtsstaat* dari Belanda. Jadi, pandangannya memang ke situ, walaupun ahli mengakui apabila kuliah ilmu negara, jangan lupa ada peradaban Islam, ada peradaban Jepang, ada peradaban India, tetapi memang yang kita pelajari hukum di Indonesia itu *rechtsstaat* dari Belanda. Sehingga menurut ahli memang pandangan baru soal hukum HAM ini sangat sulit untuk diterima karena banyak sekali perkembangan hukum HAM ini lahirnya kan secara empirik. Jadi, ketika hakim, terutama di level pengadilan negeri, kurang memperkaya pandangan mereka tentang hal-hal yang berkembang di luar sana, akhirnya sulit sekali untuk menerima *wide spread* dan komando dan seterusnya.
- Bahwa menurut ahli, persis ketika di ruang-ruang pengadilan kalau kita berargumen soal hukum HAM, tantangannya luar biasa besar karena mencampuradukkan antara pelanggaran HAM berat dengan hak asasi manusia biasa, yang letaknya memang dalam hukum pidana.
- Bahwa menurut ahli terkait dengan kenapa tidak dihilangkan saja pasal itu agar karakter kolonialnya itu sama sekali hilang dan ketidakpastian hukum yang diciptakan dari perbedaan interpretasi di level pengadilan negeri, jadinya juga bisa kita hilangkan. Dalam pandangan ahli, memang ini ada beberapa pasal, yang memberi tambahan tabel sebenarnya karena ada pasal lama KUHP lama, tetapi khusus misalnya untuk pasal-pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, menurut ahli, konsekuensinya tidak ada dan tidak ada kalau kita menggunakan kacamata hukum HAM tadi. Kalau kacamatanya adalah perasaan presiden dan wakil presiden ada, tetapi izinkan ahli menggunakan kacamata hukum HAM.
- Bahwa dalam kacamata hukum HAM itu, ahli mau mengatakan sebaliknya. Betul bahwa Hakim pada akhirnya akan menjadi pemutus sesuai dengan Buku 1 KUHP baru kita. Tapi yang perlu dipertimbangkan dan ini konteks HTN adalah *chilling effect*, yang akhirnya disebabkan oleh pasal-pasal semacam itu. Mungkin bagi kita-kita yang paham hukum, sekali dua kali dipanggil oleh polisi, kita masih agak tenang, teapi bagi orang-orang, anak-

anak muda, begitu didatangi orang berseragam, mungkin dalam waktu penyidikan atau proses selanjutnya, anak itu akan dibebaskan mungkin, atau dianggap tidak ada perkaranya karena ini delik aduan dan seterusnya. Tetapi *chilling effect* itu sangat-sangat terasa bagi orang-orang biasa dan chilling effect ini bukan bahasa orasi, tapi memang satu *body of literature* yang juga sudah dibangun oleh para akademisi. Jadi, ahli menggunakan istilah ini untuk bilang bahwa ibaratnya itu mudarat sama manfaatnya lebih tinggi mana? Menurut ahli, lebih tinggi mudaratnya dalam hal hukum tata negara sehingga, apabila ahli melihat dihapuskan, maka sebenarnya dengan kacamata hukum HAM, sekali lagi, menurut ahli, tidak ada permasalahan apabila norma ini dihapuskan.

- Bahwa terkait dengan argumen primus inter pares jadinya tidak dapat dilekatkan menjadi alasan untuk lahirnya pasal penghinaan presiden ini. Jadi ahli akan melihatnya, sekali lagi, konteks bahwa presiden dan wakil presiden adalah lembaga negara sehingga argumennya kalau memang mau dibangun konstruksi argumennya harusnya masuk ke argumen lembaga negara. Oleh karenannya dalam konteks lembaga negara itulah, kemudian kita akan masuk ke aspek hukum tata negara bahwa lembaga negara tidak bisa punya perasaan untuk dihina.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 serta keterangan tertulis bertanggal 13 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**KETERANGAN DPR RI**

**A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara *a quo*, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil Pasal-Pasal *a quo.*

## B. PANDANGAN UMUM DPR RI

1. KUHP warisan kolonial Belanda *(Wetboek* can *Istrafrecht voor Nederlandsch Indie)* telah berkembang secara masif dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk Peraturan Daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*crïminal responsibility),* dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana (p*unishment*) maupun pemberian tindakan (*treatment*). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis.
2. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan KUHP 2023. Pembentukan RUU KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya, serta telah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya, namun KUHP 2023 yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana.
3. Tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jangka waktu yang panjang saat pembentukan KUHP 2023, juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukan KUHP 2023. Selain itu, DPR bersama pemerintah harus tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian, lembaga, organisasi, masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya supaya tetap sesuai dengan

kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam KUHP 2023 juga harus mengatur keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

4. Selanjutnya, terbitnya KUHP 2023 merupakan era baru hukum pidana di Indonesia, yang mencerminkan bentuk demokratisasi dan modernisasi hukum. Perubahan ini, upaya Indonesia guna memiliki sistem hukum pidana yang berdaulat dan tidak lagi bergantung pada hukum warisan kolonial.
5. Sebelum perubahan, KUHP yang berlaku sejak masa kolonial Belanda menerapkan paradigma monistis, yang berakar hukum pidana kolonial. Paradigma tersebut, didasarkan prinsip konkordansi, yaitu diadopsi langsung dari hukum pidana Belanda dengan penyesuaian terbatas untuk konteks Hukum Indonesia pasca kemerdekaan.
6. KUHP lama lebih berfokus keadilan retributif (pembalasan/*punishment*) sebagai inti sistem peradilan pidana, di mana penekanan utamanya sanksi hukuman bagi pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan korban atau reintegrasi pelaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai paradigma kuno, yang mirip dengan sistem Hammurabi (*lex talionis*), karena cenderung kaku dan berorientasi pada hukuman fisik.
7. KUHP 2023 menandai perubahan paradigma mendasar dari sistem hukum pidana Indonesia, dengan mengalihkan fokus dari keadilan retributif (pembalasan) ke pendekatan yang lebih holistik. Terjadi pergeseran signifikan menuju keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, yang menjadi penekanan utama dalam undang-undang ini.
8. Perubahan dimaksud, mencerminkan transformasi dari pemidanaan yang berorientasi pembalasan, menjadi pemidanaan lebih utilitarian, yang menekankan manfaat daripada hukuman semata. Salah satu perubahan paling signifikan, adalah implementasi keadilan restoratif yang memberi perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan. KUHP

2023 mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, sehingga mengurangi beban sistem.

9. Paradigma baru yang diterapkan didalam KUHP 2023, menghendaki Aparat Penegak Hukum memprioritaskan pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku, sehingga di dalam melakukan pemidanaan, aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus benar-benar melihat bahwa pidana perampasan kemerdekaan (penjara), hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan perubahan tersebut, KUHP 2023 diharapkan dapat menjawab tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia yang lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal.

**C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

**I. Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 240 dan 241 KUHP 2023 mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan Lembaga Negara, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP 2023 ini ditujukan untuk membedakan kritik konstruktif dan penghinaan (serangan kehormatan) terhadap Pemerintah dan lembaga negara. Delik ini termasuk diantara delik yang menggunakan pendekatan "*ultimum remedium*", artinya pendekatan dalam hukum pidana Indonesia yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*), bukan utama, dalam penegakan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan unsur pidananya yang menganut pengaturan delik aduan (*klachtdelict*), artinya tidak memungkinkan penerapan "*total enforcement concept*". Perbuatan baru dapat diproses secara hukum apabila terdapat aduan dari korban secara langsung, yang dalam konteks ini pemerintah atau suatu lembaga negara. "Pemerintah" dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Sementara "lembaga negara" adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

(Muladi dan Diah Sulistyani, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I, 1980-2020), Universitas Semarang Press, hlm 63).

2. Bahwa pembentuk undang-undang merumuskan pasal-pasal tersebut lebih dimaksudkan untuk memberikan efek pencegahan "*deterrent effect*" terhadap terjadinya tindak pidana ke depan dan bukan sebaliknya untuk tujuan penghukuman. Rumusan delik yang bersifat delik aduan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi citra kerasnya hukum pidana.
3. Bahwa rumusan delik Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP 2023 merupakan jenis delik yang pidana pokoknya diancamkan secara alternatif, sehingga dalam penjatuhan pidananya, hakim akan lebih mengutamakan penjatuhan pokok yang lebih ringan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 KUHP 2023, bahwa:

   > "Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan".

   Hal ini berarti apabila perkara ini diproses secara hukum karena adanya aduan dari korban, maka hakim akan lebih mengutamakan penjatuhan pidana denda terhadap pelaku.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 KUHP 2023, pelaku tindak pidana ini masih berpeluang hanya dijatuhi pidana pengawasan, berikut isi ketentuan Pasal 75 KUHP 2023:

   > "Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70".

   Pendekatan *non-custodial* ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan syarat terpidana tidak melakukan tindak pidana baru (syarat umum) dan mematuhi kewajiban tertentu (syarat khusus) selama masa percobaan.
5. Bahwa rumusan Pasal 240 dan pasal 241 KUHP 2023 telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 untuk

membatasi ruang interpretasi aparat penegak hukum. Salah satunya dalam pertimbangan MK dikatakan sebagai berikut:

> “delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde* macht *of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*).
> (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, hlm 60.)

6. Bahwa Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 240 dan 241 KUHP 2023 terkait penghinaan pemerintah atau lembaga negara telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006. Perubahan ini mengubah delik dari delik biasa menjadi delik aduan dan membatasi subjek penghinaan, sehingga tidak lagi menimbulkan "pasal karet" dan menjamin kebebasan berpendapat.
7. Bahwa menurut konsep *Res judicata*, norma yang telah dibatalkan tidak dapat dihidupkan kembali dalam bentuk yang *identik*. Namun doktrin ini tidak melarang pembentuk undang-undang untuk mengatur materi yang sama dengan konstruksi yang berbeda dan dengan inkonstitusionalitas norma yang telah diperbaiki. Hal ini merupakan bentuk *open future doctrine*, yakni keyakinan bahwa konstitusi tidak membekukan kewenangan legislatif untuk selamanya, melainkan hanya menuntut agar kewenangan itu dilaksanakan secara konstitusional.
8. Mahkamah Konstitusi sendiri, dalam Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, pernah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang dapat kembali mengatur materi yang pernah dibatalkan selama ia memperbaiki aspek-aspek yang menjadi alasan pembatalan. Yang dilarang adalah pengundangan ulang norma yang identik tanpa perbaikan konstitusional apa pun (*verbatim re-enactment)*. Pasal 237 huruf c KUHP 2023 adalah norma baru yang dibangun di atas pelajaran dari pembatalan sebelumnya.
9. Bahwa pembatalan Pasal 154–155 KUHP Lama antara lain karena frasa "perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan" dianggap terlampau luas dan tidak dapat diprediksi. Pembentuk KUHP 2023 merespons dengan dua instrumen: pertama, penyempitan cakupan norma pada penghinaan yang bersifat nyata terhadap pemerintah yang

sah sebagai institusi; kedua, Penjelasan Pasal yang menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam kapasitas resminya tidak masuk dalam ruang lingkup delik. Warga negara yang membaca norma ini beserta penjelasannya memiliki panduan yang memadai untuk membedakan ekspresi yang aman dari ekspresi yang berisiko.

10. Bahwa Pasal 154–155 KUHP Lama gagal pada uji proporsionalitas karena tidak membedakan gradasi kesalahan dan menetapkan ancaman pidana yang tidak seimbang dengan bobot perbuatan. Pasal 237 huruf c KUHP 2023 memperbaiki defek ini: ancaman pidana dibatasi dan tersedia alternatif denda, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan prinsip *ultima ratio* dan proporsionalitas pidana.
11. Bahwa Pasal 237 huruf c KUHP 2023 mengecualikan kritik kebijakan secara eksplisit artinya ruang ekspresi politik yang sah tetap terbuka lebar, dan hanya segmen ekspresi yang paling destruktif terhadap institusi negara yang dibatasi. *Chilling effect* yang dikhawatirkan Pemohon tidak akan terjadi apabila norma ini ditafsirkan secara konsisten dengan penjelasannya.
12. Bahwa terdapat praktik berbagai negara dengan sistem hukum demokratis menunjukkan bahwa pembatalan norma oleh mahkamah konstitusi tidak serta-merta menghalangi pembentuk undang-undang untuk kembali mengatur materi yang sama dengan konstruksi yang diperbaiki, antara lain:
    a. Pertama, di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) dalam berbagai putusannya, antara lain dalam perkara *Mephisto* (1971) dan *Lüth* (1958) mengembangkan doktrin bahwa *Verfassungswidrigkeit* (inkonstitusionalitas) melekat pada formulasi norma yang cacat, bukan pada materi pengaturannya. Pembentuk undang-undang Jerman berulang kali merevisi norma yang dibatalkan dengan memperbaiki defek konstitusionalnya, dan *Bundesverfassungsgericht* mengakui validitas norma hasil revisi tersebut sejauh defek telah diperbaiki.

b. Kedua, di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *S v. Manamela*, (2000) (3) SA 1 (CC), menegaskan bahwa pembatalan norma tidak menciptakan *legislative estoppel* yakni kondisi di mana pembentuk undang-undang dilarang untuk selamanya mengatur materi serupa. Yang dilarang adalah mengulangi *identically unconstitutional provisions*; yang diizinkan adalah merumuskan norma yang secara substantif berbeda dengan memperbaiki aspek yang menyebabkan pembatalan.
c. Dalam praktik konstitusional Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak terdapat konsep *legislative estoppel* yang bersifat permanen terhadap lembaga legislatif. Artinya, ketika suatu ketentuan undang-undang dinyatakan inkonstitusional oleh pengadilan, hal tersebut tidak berarti bahwa parlemen selamanya dilarang mengatur materi yang sama. Parlemen tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, sepanjang tidak mengulangi norma yang identik dengan ketentuan yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional. Yang dilarang adalah pengulangan kesalahan yang sama, yaitu merumuskan kembali ketentuan yang secara substansi tetap mengandung cacat konstitusional. Sebaliknya, legislatif justru diharapkan melakukan perbaikan norma dengan merumuskan ketentuan baru yang berbeda secara substantif dan memperbaiki aspek yang sebelumnya menjadi penyebab inkonstitusionalitas, sehingga selaras dengan konstitusi. Prinsip ini terlihat, antara lain, dalam perkara S v Manamela yang berkaitan dengan penerapan *reverse onus* atau beban pembuktian terbalik dalam hukum pidana. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyoroti pentingnya menyeimbangkan perlindungan hak tersangka dengan kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Ketentuan yang membebankan kewajiban pembuktian kepada terdakwa secara terlalu luas dan tidak proporsional dinilai bertentangan dengan konstitusi dan karena itu dibatalkan. Namun demikian, Mahkamah tetap menegaskan bahwa legislatif dapat merumuskan kembali pengaturan hukum pidana mengenai hal tersebut, sepanjang

ketentuan baru yang dibuat tidak lagi melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi yang sama.

13. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP 2023 bukan ditujukan sebagai upaya represif. Dengan dibedakannya antara kritik dengan penghinaan maka tetap terjamin kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan orientasi kebijakan pemidanaan yang proporsional dan selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

**II. Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP 2023 mengenai penghinaan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:**

1. Bahwa penghinaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil formulasi menjadi norma penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang dirumuskan dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP 2023. Sebelumnya, penghinaan presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama, yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 13-22/PUU-IV/2006. Secara historis, Pasal 134, 136 *bis,* dan Pasal 137 KUHP Lama tersebut merupakan warisan dari masa Pemerintahan Hindia Belanda yang berasal dari pasal tentang *lese majeste* untuk melindungi Ratu Belanda. Dengan demikian, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, yaitu Indonesia merupakan negara republik dengan sistem pemerintahaan presidensiil. (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2019)
2. Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

> "**Mahkamah tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan kembali sepanjang** dirumuskan dengan memenuhi prinsip kepastian hukum dan demokrasi. Mahkamah secara eksplisit menyatakan "Perlindungan terhadap martabat Presiden sebagai kepala negara tetap dimungkinkan sepanjang dirumuskan secara proporsional dan tidak menghambat kebebasan berpendapat."

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan jika pembentuk undang-undang memiliki ruang konstitusional untuk

merumuskan kembali norma tersebut dengan rumusan baru. Berbeda dengan ketentuan lama. KUHP 2023 sebagai KUHP baru secara tegas menjadikan delik ini sebagai delik aduan absolut dalam Pasal 218 dan 219 KUHP 2023. Perubahan ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak lagi bersifat represif negara, melainkan sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi Presiden/Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan. Hal ini justru menempatkan Presiden/Wapres setara dengan warga negara lain dalam hukum penghinaan yang pada prinsipnya juga merupakan delik aduan.

3. Bahwa merujuk Risalah Rapat Tim Perumus dengan Pemerintah tanggal 16 Januari 2008, terkait perumusan Pasal 218 dan 219 KUHP 2023 terdapat fakta pembahasan sebagai berikut:

**PEMERINTAH (Prof. ENNY N):**

Ya ini masih terkait dengan presiden semua ini Pak. ini Pasal 263. 263 ini berkaitan dengan keputusan MK Pak. Jadi keputusan MK penghinaan terhadap presiden telah dibatalkan MK untuk Pasal 134, 136 dan 137. Disini kemudian kami reformulasi Pak dengan penambahan ayat yang di 263 ini sebetulnya adalah Pasal 134 ayat (1)-nya “Bahwa setiap orang yang dimuka umum menghina presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini nanti ancaman kita perbaiki. Kalau dalam KUHP lama itu 6 tahun atau denda, kemudian ayat (2) ini yang baru Pimpinan yang baru. Tidak merupakan penghinaan, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum demi kebenaran atau pembelaan diri.

**Jadi ini dalam rangka perlindungan kepentingan umum atau kemudian menyampaikan fakta-fakta yang benar yang memang semuanya ini keterkaitan erat dengan penyelenggaraan negara. jadi ini yang kami coba rumuskan dengan reformulasi yang terkait dengan ayat (2) tersebut sebenarnya bentuk dari pembatasan ya, sehingga bisa menghapuskan sifat melawan hukum dari ayat (1)-nya, jika ada kriteria demi kepentingan umum, demi kebenaran atau**

**pembelaan diri**. Jadi itu berarti kritik tidak berarti harus dipidana karena itu menyangkut presiden dan wakil presiden yang itu berkaitan dengan kepentingan umum atau demi kebenaran atau pembelaan diri. Itu kurang lebih 263 yang kami reformulasi. Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya kalau saya tidak salah dulu 263 ini sama dengan 264. Bukan sama berkaitan dengan 264 kan pasal penghinaan semuanya itu yak an? 263 dan 264. Kalau saya tidak salah dulu yang kita diskusikan dari dulu itu adalah kita minta pemerintah membuat rumusan apa yang dimaksud dengan penghinaan. Menghina begitu loh. Inikan menghina presiden. Tidak merupakan penghinaan, jika perbuatan. Kita dulu saya ingat dulu kita setuju ini, tapi yang penting dibikin rumusan yang lebih pasti apa yang dimaksudkan dengan penghinaan termasuk Pasal 264 juga, hanya disebutkan disitu penyiaran, mempertunjukan, menempelkan tulisan, sehingga terdengar oleh ini yang berisi penghinaan kan begitu. Yang kita minta itu apa yang dimaksudkan penghinaan disini ya. ada tidak dipasal definisi ada tidak? Di Pasal 197 ada tidak? Kalau bisa mulai dulu bahas perbab ini dengan pasal penghinaan presiden adalah tindakan ini-ini begitu loh. Apabila dilakukan ini-ini, jangan dimasukan kepenjelasan. Jangan nanti perasaan subjektif penegak hokum ini dianggap penghinaan, padahal bukan. Lalu presiden juga ‘saya merasa tidak dihina” ah coba bayangkan. Ya maksud saya penjelasan itu masuk dibatang tubuh ya kan Pak Taufik.

**PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):**

Disini ada anu Pak Ketua, Pasal 540 yang baru itu kita merumuskannya memang ada beberapa jenis tentang penghinaan. Kalau mulai orang biasa mulai dari pencemaran, lalu ada fitnah, lalu ada penghinaan ringan, ada pengaduan fitnah, ada persangkaan palsu, lalu ada pencemaran orang mati. Jadi kita punya bermacam-macam. Mungkin yang membedakan presiden

ini adalah ini karena presiden karena dipilih oleh seluruh Bangsa Indonesia, dipilih rakyat. Beda ya Pak ya?

**KETUA RAPAT:**

Berartikan jenis tindak pidananya sama, hanya ya perbuatannya sama karena kalau itu dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, maka hukumannya seperti ini ya. Oke ya? jadi pasal tentang penghinaan itu sudah ada?

**PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):**

Bab 19 Tindak Pidana Penghinaan. Pasal 540 sampai dengan 550.

**KETUA RAPAT:**

Oke-oke supaya kita punya pemahaman yang sama saja.

**PEMERINTAH (Prof. ENNY N):**

Dia ayat (2)-nya Pak

**KETUA RAPAT:**

Sama dulu juga diskusi kita di Puncak ini dulu saya mimpin waktu itu, saya bilang ke pemerintah supaya disusun ulang ini soal penghinaan ini apa. Pasal 26 itukan hanya menyangkut alat atau desiminasi kan begitu. ini-ini, tapi tindakan menempel tulisan itukan bukan tindakan penghinaan begitu loh. Isinya apanya yang dinilai begitu maksudnya begitu Bu ya? yang penting kita sudah punya pemahaman yang sama kalau penghinaan yang kita maksudkan dalam tindak pidana penghinaan itu dilakukan terhadap presiden itu kena Pasal 263 ya. oke?

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK):**

Ketua, di Pasal 263 ayat (2) selain kepentingan umum dan pembelaan diri itu ada frasa “demi kebenaran”, lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan 540 bab 9 itu tidak ada demi kebenaran itu. nah maksud ayat (2) inikan direformulasi supaya kritik kemudian tidak menjadi suatu tindak pidana, tidak menjadi represif, tapi maksud frasa “demi kebenaran” ini apa? Mohon penjelasan ini karena claim kebenaran inikan bisa juga sepihak ya?

**PEMERINTAH (Prof. ENNY N):**

Pada waktu diskusi sebenarnya menyangkut fakta-fakta yang memang diyakini itu benar karena inikan sebenarnya konteknya adalah menyangkut penyelenggaraan negara sebenarnya ini. orang kritik seperti itu loh. Contohnya apa ya? ya pokoknya terkait dengan kebijakan dalam penyelenggaraan negara. kalau itu diyakini sebuah kebenaran, kan pasti diuji kebenaran itu dalam proses peradilan. Kalau itu kemudian teruji benar adanya ya tidak kena pasal diayat (1)-nya begitu Pak, jadi ada pembatasan. **Jadi intinya tidak boleh kritik yang membangun demi kepentingan negara ini, demi kepentingan penyelenggaraan negara lebih baik itu kemudian masuk didalam apa namanya ancaman. Itukan yang menyebabkan MK membatalkan 134 yang dulu itu, makanya kita beri pembatasan.** Jadi sifat melawan hukum ini bisa hilang dengan demikian. Jadi itu kurang lebih pada waktu diskusi kemarin.

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK):**

Pimpinan, saya minta itu bisa dimasukan didalam penjelasan karena kalau tidak masuk dalam penjelasan agak riskan juga kalau kita menyandingkan antara ayat 263 dengan 540 ini. Jadi ketika kita menjelaskan kenapa ada masuk frasa “demi kebenaran” ini kita tahu bahwa asalnya ini adalah untuk melindungi kritik terhadap perintah itu supaya jelas untuk kita semua. Demikian Pimpinan.

**PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):**

Pimpinan, boleh berfikir ulang? Pertanyaan Ibu menjadi membuat saya berfikir karenakan definisi kita, konsep tentang pidana itukan sama disini dan disini pembelaannya tadi memang cuma dua. Kepentingan umum dan pembelaan diri. Nah waktu itu memang kita ingin mengatakan bahwa kritik *it’s oke,* tapi kritik itu dilakukan untuk kepentingan umum juga. Banyak hal penghinaan itu, walaupun yang dihinakan itu benar, saya ingat waktu itu di DPR memberi contoh bagaimana kalau Bapak Ketua Panja disebutkan keluar dari panti pijat. Ingat waktu itu ya? itukan bukan tindak pidana. Oh dari spa, tapikan kemudian mencemarkan nama baik

begitukan? Jadi itu benar sebenarnya, tapi tetap dia mencemarkan nama baik begitu. jadi saya pikir perlu didiskusikan juga apakah demi kebenaran ini karena penghinaan biasa itu, walaupun itu benar tetap bisa merupakan pencemaran ya. jadi kalau presiden justru, walaupun benar itu penghinaan begitukan? Ya saya berfikir mungkin perlu berfikir ulang, apakah demi kebenaran ini perlu, walaupun faktanya benar keluar dari panti pijat. Ya benar begitukan, tapi kenapa sih harus taruh apa namanya ditweetir dikasih tahu seluruh Indonesia kan tidak perlu itu, nah seperti itu. Jadi ya memang demi kebenaran jadi susah Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi begini loh, inikan berkaitan dengan. Jadi standar umum ketentuan tindak pidana tentang penghinaan itu sudah diatur didalam Pasal 540 kan begitu. jadi kalau penghinaan itu dilakukan terhadap presiden kan begitu Pasal 26 ini, maka dia hukumannya akan seperti ini kan begitu. kemudian yang kedua, tentu kita batasi disini sesuai dengan Keputusan MK ya, jadi bukan merupakan penghinaan apabila apa yang dimaksudkan sebagai penghinaan *quote and quote* itu dilakukan untuk kepentingan umum. Kalau menurut saya dilakukan dalam rangka melaksanakan hak-hak demokrasi begitu loh. Itu find. Itu tadi dia pulang dari panti pijat sangat ngetweet dia presiden dari panti pijat *so what.* Memang betul dari panti pijat dia. Kenapa kita bilang itu penghinaan?

**PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):**

Kalau untuk orang biasa itu penghinaan Pak. secara umum iya Pak. penghinaan itu *it's not something untrue.* Itu kalau kita baca 540 "setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena penjara". Itu walaupu *it's true* pak.

**KETUA RAPAT:**

Kalau dia merupakan kebenaran itu bukan tindak pidana penghinaan, bukan merupakan pencemaran begitu loh itu dibatasi. Kalau saya membuat cerita misalnya presiden digambarkan

pulang dari panti pijat kan begitu, padahal dia tidak pernah datang ke panti pijat, tapi dia merekayasa foto dia sebarluaskan. Inilah penghinaan. Itulah pemfitnahan kan begitu Bu.

Berdasarkan risalah rapat tersbut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Ketentuan *a quo* tidak menghilangkan kehidupan masyarakat secara demokratis dikarenakan dalam formulasi delik tersebut telah membedakan kritik dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden;
b. Menghilangkan sifat represif negara; dan
c. Dikelompokkan sebagai delik aduan.

4. Bahwa Pemohon merujuk pada Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sebagai preseden yang relevan. DPR RI berpandangan bahwa perujukan tersebut tidak tepat, karena terdapat perbedaan substansial yang mendasar antara norma lama yang telah dibatalkan dan norma baru yang kini dipersoalkan.
5. Norma lama bersifat delik umum yang dapat dituntut oleh siapa pun, kapan pun, dan tanpa syarat pengaduan dari korban. Hal inilah yang membuka peluang kriminalisasi sewenang-wenang oleh aparat negara sehingga Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Norma baru dalam Pasal 218 KUHP 2023 telah mengakomodasi sepenuhnya *ratio decidendi* Putusan tersebut dengan menghadirkan tiga perbedaan fundamental:
   a. Sifat delik aduan**.** Penegakan hukum hanya dapat dijalankan atas pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden selaku korban, bukan atas inisiatif aparat negara. Mekanisme ini secara struktural menutup pintu bagi penyalahgunaan pasal ini sebagai alat represi;
   b. Klausul pengecualian kepentingan umum. Pasal 218 ayat (2) KUHP 2023 secara eksplisit mengecualikan ekspresi yang berorientasi pada kepentingan publik dari ruang lingkup pidana; dan
   c. Unsur menyerang kehormatan yang bersifat personal. Tidak setiap ekspresi negatif terhadap Presiden dapat dipidana; hanya ekspresi

yang secara nyata dan langsung menyerang martabat pribadi yang masuk dalam cakupan norma ini.

6. Bahwa terkait pasal yang dibatalkan MK dalam KUHP sebelumnya, meskipun MK menyatakan pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama inkonstitusional, alasannya bukan semata karena "kabur", melainkan karena tidak adanya mekanisme pengaduan (delik aduan) yang menyebabkan pasal tersebut menjadi "delik biasa" sehingga rawan politisasi. Dalam KUHP baru, Pasal 218 merupakan reformulasi norma penghinaan Presiden yang sebelumnya dibatalkan MK, dengan perubahan penting berupa delik aduan dan pengecualian kepentingan umum. Dalam konstruksi normatif tidak relevan untuk menganalisis Pasal 218 KUHP 2023 dengan menggunakan preseden yang lahir dari norma yang secara struktur berbeda.
7. Bahwa dalam pendekatan hukum tata negara, Presiden Republik Indonesia menyandang dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: dimensi personal sebagai manusia yang memiliki martabat inheren, dan dimensi institusional sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi dalam sistem presidensial Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adanya fungsi utama yang diemban oleh presiden dan kedudukan presiden sebagai subjek hukum publik dalam ranah tata negara tersebut menunjukkan presiden sebagai simbol kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan menempatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam suatu negara, sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, serangan terhadap kehormatan Presiden tidak semata-mata merupakan serangan terhadap individu yang kebetulan menduduki jabatan tersebut, melainkan juga secara potensial mendegradasi kewibawaan dan otoritas institusi negara itu sendiri.
8. Selanjutnya. secara konstitusional, Presiden bukan sekadar pejabat administratif, tetapi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Serangan terhadap martabat Presiden yang dilakukan secara publik berpotensi merusak legitimasi pemerintahan dan stabilitas negara, sehingga perlindungan hukum terhadap jabatan tersebut

memiliki justifikasi konstitusional. Dalam teori hukum tata negara, menurut Hans Kelsen, negara merupakan suatu tatanan norma yang diwujudkan melalui organ-organ negara sebagai pelaksana fungsi normatif termasuk Presiden/Wapres.

9. Bahwa ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP 2023 pada hakikatnya bukanlah norma yang memberikan perlindungan personal kepada individu Presiden atau Wakil Presiden, melainkan norma yang bertujuan menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi kepresidenan sebagai representasi negara. Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap simbol dan institusi negara merupakan praktik yang lazim dan memiliki legitimasi konstitusional. Bahwa perlindungan semacam ini juga diterapkan bagi kepala negara sahabat. Berdasarkan kesamaan rasio kebijakan kriminal maka perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap kepala negara sahabat, juga secara rasional juga sewajarnya dilarang pula untuk dilakukan terhadap kepala negara sendiri.
10. Presiden dan Wakil Presiden sebagai subjek hukum tata negara adalah pribadi yang menjadi subjek hukum karena bertindak sebagai pemangku jabatan hukum (*ambtsdrager*). Oleh karena itu, pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan semata-mata individu privat, melainkan pemegang jabatan konstitusional yang merepresentasikan negara. Serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diartikan sebagai serangan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewibawaan negara yang dapat menimbulkan *dignitary harms* yang merusak legitimasi dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap martabat institusi merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap tatanan negara itu sendiri.
11. Ketua Tim Perumus KUHP Nasional, Prof. Muladi berpendapat bahwa ketentuan mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap diperlukan dengan menyesuaikan penjelasan dari pasal dimaksud. Perbedaan mendasar ketentuan ini dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP

sebelumnya adalah dengan memperjelas rumusan bahwa perbuatan yang dipidana adalah tindakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri Presiden dan Wakil Presiden, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM. Sehingga kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah tidak termasuk dalam tindak pidana ini. Selain itu, perubahan mendasar tindak pidana ini adalah dengan mengubah tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan yang dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 220 KUHP 2023).

12. Bahwa perlindungan kepentingan negara yang menjelma dalam harkat dan martabat presiden ini juga dilakukan di beberapa negara, seperti Jerman. Negara Jerman melindungi harkat dan martabat presiden dalam *Deutsches Strafgesetzbuch*. Berdasarkan *Deutsches Strafgesetzbuch*, Jerman memberikan perlindungan lebih pada presiden dari tindak pidana penyerangan martabat terhadap diri presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Upaya pelaksanaan pidana pada tindak pidana ini hanya dapat dilakukan jika memperoleh persetujuan presiden. Ini menunjukkan Jerman menempatkan martabat presiden sebagai kepentingan yang perlu dilindungi terkait dengan fungsi dan jabatan yang dilaksanakan presiden.
13. Berdasarkan perbandingan hukum tersebut, norma penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di muka umum berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan negara. Upaya perlindungan diperlukan agar tetap berfungsinya negara sebagai organisasi kekuasaan dan menjamin stabilitas pemerintahan. Ini akan berimplikasi pada penyerangan harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kekuasaan negara, sehingga perlu mendapat pengaturan yang lebih tegas dan jelas.
14. Selanjutnya dari perspektif kebebasan berekspresi, Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dalam pelaksanaannya tentu menimbulkan pula kewajiban untuk

menghormati hak asasi yang dimiliki oleh manusia lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, bahwa hak atas kebebasan berpendapat menimbulkan kewajiban dan tanggug jawab khusus. Sehingga dalam pelaksanaanya Negara dapat melakukan pembatasan sepanjang bertujuan untuk:

a. menghormati hak atau nama baik orang lain; dan
b. melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Sehingga kembalinya delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden adalah hal yang perlu sepanjang dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi sebagai hak dan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban.

15. Bahwa perbuatan menghina orang lain bagi masyarakat Indonesia yang menjunjung adat ketimuran dianggap sebagai perbuatan yang tidak lazim dan bertentangan dengan norma. Dalam buku anotasi KUHP Nasional karya Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, disebutkan bahwa penghinaan adalah *rechtsdelicten* atau *felonies* atau *mala in se* dan bukan *wetsdelicten* atau *mesdemeanors* atau *mala prohibita*. Artinya, penghinaan adalah sesuatu yang dari asal sudah merupakan kejahatan karena berkaitan dengan moral. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tetap memasukannya dalam ranah hukum pidana mengingat sifat asal perbuatannya sebagai kejahatan.
16. Bahwa kritikan dan hinaan adalah dua hal yang berbeda. Pasal ini seringkali menimbulkan kekhawatiran akan tindakan pembungkaman kritik terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa. Namun, jika dicermati lebih jauh, pasal ini justru membedakan dengan jelas antara kritikan dan hinaan. Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023 memberikan perlindungan bagi siapa pun yang akan melayangkan kritikan. Frasa "*dilakukan untuk kepentingan umum*" dimaksudkan untuk melindungi siapa pun yang menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden/Wakil Presiden melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Kepentingan masyarakat yang

disampaikan melalui unjuk rasa, kritik atau perbedaan pendapat terhadap kebijakan pemerintah tidak termasuk dalam penghinaan.

17. Dalam teori kriminalisasi yang diterima secara luas, suatu perbuatan layak diangkat sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) perbuatan tersebut merugikan kepentingan hukum yang diakui *(legal interest);* (ii) kerugian yang ditimbulkan cukup serius sehingga memerlukan respons pidana; dan (iii) tidak terdapat instrumen hukum lain yang lebih efektif dan proporsional. Ketiga syarat tersebut terpenuhi secara kumulatif dalam konteks Pasal 218 KUHP 2023.
18. Kepentingan hukum yang dilindungi mencakup dua hal yang tidak dapat dipisahkan: pertama, kehormatan manusia sebagai nilai yang melekat (*inherent dignity*) pada setiap individu, termasuk pejabat negara; dan kedua, kewibawaan institusi konstitusional yang menjadi prasyarat bagi berjalannya fungsi-fungsi negara secara efektif dan legitimate. Kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden memiliki rasionalitas hukum yang jelas, terukur, dan proporsional.
19. Dalam praktik hukum internasional, sejumlah negara tetap mempertahankan norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap kehormatan kepala negara atau simbol negara sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas institusi konstitusional. Sebagai perbandingan, Thailand melalui Pasal 112 Thai Criminal Code mengatur bahwa setiap orang yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, pewaris tahta, atau wali raja dapat dipidana penjara antara 3 sampai 15 tahun. Ketentuan ini dikenal sebagai *lèse-majesté law* yang memberikan perlindungan khusus terhadap institusi monarki sebagai simbol negara. Dibandingkan dengan ketentuan tersebut, pengaturan dalam Pasal 218 KUHP Indonesia jauh lebih moderat karena bersifat delik aduan serta memberikan pengecualian terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum.
20. Bahwa yang membedakan antara norma yang demokratis dan norma yang otoriter bukanlah ada atau tidaknya perlindungan serupa, melainkan desain normatifnya, apakah norma tersebut disertai

pembatasan yang ketat, sifat delik aduan, klausul pengecualian kepentingan umum, dan jaminan proporsionalitas. Pasal 218 KUHP 2023 memenuhi seluruh kriteria tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kepala negara merupakan bagian dari tradisi hukum pidana yang diakui luas dalam sistem hukum demokratis.

21. Bahwa penghapusan Pasal 218 KUHP 2023 bukan sekadar persoalan teknis legislasi. Penghapusan norma ini justru berpotensi menimbulkan sejumlah risiko konstitusional yang serius bagi keberlangsungan demokrasi yang bermartabat, antara lain:
    a. normalisasi penghinaan terhadap kepala negara yang secara bertahap akan mendegradasi kewibawaan institusi konstitusional;
    b. penurunan kualitas diskursus publik akibat terkikisnya etika konstitusional *(constitutional civility)* sebagai fondasi kehidupan demokratis; dan
    c. kekosongan perlindungan hukum terhadap martabat pejabat konstitusional tertinggi yang tidak dapat ditambal semata-mata oleh pasal penghinaan umum.
22. Bahwa turunnya ancaman pidana penjara maksimal dari maksimal 6 (enam) tahun pada KUHP Lama menjadi maksimal 3 (tiga) tahun pada KUHP 2023 juga merupakan suatu kemajuan yang signifikan terhadap perlindungan hak berekspresi dan demokrasi. Dengan diturunkannya ancaman maksimal tersebut maka upaya paksa berupa penahanan tidak dapat dilakukan terhadap orang yang nantinya menjadi tersangka. Apabila terjadi perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dengan tersangka mengenai apakah perbuatan tersangka termasuk kritikan atau penghinaan maka tersangka tidak akan menerima perampasan kemerdekaan sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan ia telah terbukti bersalah melakukan penghinaan dan dijatuhi pidana penjara. Terakhir, dalam KUHP 2023, dinyatakan merupakan delik aduan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 220 KUHP 2023. Konsekuensinya, Presiden/Wakil Presiden yang merasa dihina harus mengadukannya secara langsung agar dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadapnya dapat diproses.

Adanya syarat aduan membuat aparat penegak hukum yang ditengarai sering dijadikan alat tekan oleh penguasa tidak bisa serta merta memproses pihak-pihak yang bersebrangan dengan penguasa tanpa adanya aduan langsung dari yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian, Pasal 218 dan 219 KUHP 2023 dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan Persiden dan/atau Wakil Presiden, tanpa menghambat kebebasan berekspresi.

**III. Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 411 dan 412 KUHP 2023 mengenai perzinaan mengandung norma yang kabur dan multitafsir, serta dianggap Pemohon dapat memidanakan ranah privat kehidupan warga negara, DPR RI memberi keterangan sebagai berikut:**

1. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ini menegaskan secara eksplisit bahwa dasar filosofis dan konstitusional negara Indonesia adalah berdasarkan nilai ketuhanan, dengan demikian seluruh pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional harus selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat. **Prinsip tersebut menekankan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang memisahkan secara mutlak antara agama dan hukum, melainkan negara yang menempatkan dimensi agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tata hukum dan kehidupan berbangsa.** Dengan demikian diaturnya Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kewajiban negara untuk menjaga ketertiban moral publik yang berakar dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa Pasal *a quo* tidak dapat dipandang sebagai instrumen diskriminatif serta mengkriminalisasi hubungan diluar perkawinan, melainkan harus dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan norma hukum serta tidak berlandaskan nilai-nilai agama yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum nasional. Selain itu, dengan dirumuskannya Pasal *a quo* sebagai delik aduan absolut, pembentuk undang-undang telah menunjukkan adanya pembatasan yang proporsional dan kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang

menyatakan bahwa negara telah menciptakan hambatan hukum terhadap warga negara untuk mengakses hak perkawinan yang sah sehingga terjadinya diskriminasi, serta kriminalisasi terhadap hubungan di luar perkawinan merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa sebelum diatur pada KUHP 2023, Pasal terkait perzinaan sebelumnya telah diatur dalam Pasal 284 KUHP Lama yaitu:

   (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
   1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak *(overspel),* padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
   b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
   2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
   b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
   (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
   (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
   (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
   (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

4. Bahwa KUHP Lama yang merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada hakikatnya dipengaruhi dengan pembentukan norma hukum di benua Eropa dan tidak mencerminkan kondisi masyarakat di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pasal 284 KUHP Lama hanya terbatas mengatur pidana terhadap perbuatan *overspel* (pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan), sehingga ruang lingkup aturannya kecil dan tidak mencerminkan konsep zina menurut nilai-nilai agama dan hukum yang berkembang di masyarakat indonesia.

5. Bahwa pembaruan KUHP merupakan langkah negara untuk melakukan "dekolonisasi" dalam bentuk "rekodifikasi" agar selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Mengutip pernyataan Prof. Oemar Senoadji yang mengemukakan sekitar kejahatan terhadap kesusilaan dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila itu, seharusnyalah unsur-unsur agama memegang peranannya. Dengan demikian **perumusan kembali norma kesusilaan dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai agama serta hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat.**
6. Bahwa Pasal *a quo* telah dirumuskan secara jelas oleh pembentuk undang-undang mengenai jenis perbuatan yang dilarang, subjek hukum, batasan hubungan hukum, mekanisme pengaduan, syarat penuntutan. Dalam hukum pidana, asas kepastian hukum tidak mensyaratkan norma merinci seluruh kemungkinan keadaan faktual, melainkan cukup memberikan batasan yang jelas mengenai unsur perbuatan yang dapat dipidana. Norma *a quo* telah memenuhi asas *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* sebagai prinsip fundamental hukum pidana.
7. Bahwa Pasal *a quo* bukanlah merupakan intervensi negara kepada kehidupan pribadi sehingga melanggar privasi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Norma *a quo* justru dirumuskan sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan menurut hukum, dalam hal ini suami/istri bagi yang telah terikat perkawinan yang sah dan orang tua/anak yang belum terikat perkawinan. Dengan konstruksi demikian, negara tidak secara aktif melakukan intervensi terhadap kehidupan privat warga negara, melainkan hanya menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang haknya dilanggar dalam hubungan keluarga atau perkawinan.
8. Berkaitan dengan isu tentang pengaduan dalam perzinaan tersebut DPR RI menyampaikan kutipan risalah pembahasan sebagai berikut:

   **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Y. AMBEG PARAMARTA):**
   ... dalam Pasal 417 didalam ... dihalaman 88, halamannya 88 bagian ke-4 perzinahan Pasal 417. Ayat (1). "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling

lama 1 tahun atau denda kategori ...". Ayat (2). "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak". Ada alternatif ayat (2), alternatif pada tanggal 29 Agustus penambahan kata-kata ..., sehingga berbunyi "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak". Ayat (3). " Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 30. Ayat (4). "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan .... Demikian reformulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Terkait ayat (2) kami mohonkan barangkali kita bisa mengambil yang diperlukan apakah alternatif ini dapat diambil atau ... Demikian Ketua.

*...*

**FPG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Pemufakatan itu hadir sebagai sebuah perjanjian. Pernikahan itu hadir sebagai perjanjian ... dan hukum ini lebih ... kalau istilahnya Pak Muladi itu berdasarkan ...itu disebutkannya ... perjanjian luhur. Jadi kalau misalnya terlalu lemah kita terhadap perzinahan, saya kira adalah penodaan terhadap perjanjian ini. Nah ini saya kira penting bagaimana agar terjaganya perjanjian ... tidak hanya pengaduan dari istri, anak dan sebagainya, tapi secara hukum perlu ada pemagaran, tapi tidak tahu saya bagaimaan rumusan ... yang jelas bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang suci dan luhur dan didalam al quran yang saya pahami itu sama dengan perjanjian Tuhan dengan malaikat dan perjanjian para nabi dengan para umatnya. Itu akan bisa ..., makanya perceraian tadi itu disebutkan sesuatu yang dibenci oleh Allah istilahnya. Ini saya kira nyata untuk umat agar menjaga kesucian dilain pihak berarti juga dipihak lain perzinahan itu pengkhianatan terhadap perjanjian ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sudah pukul 17.00 artinya kita sepakat bu ya? Pukul 17.00 kita pending dulu, nanti kita masuk apa yang menjadi apa namanya ... soal perzinahan ini saya kira kita juga termasuk didalam soal hidup bersama dan pencabulan itu. Jadi kan bagian tadi disinggung bahwa kita ingin menggunakan undang-undang ini sebagai alat untuk social enggenering untuk membentuk masyarakat kedepan sesuai dengan masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Nasir Djamil tadi, Pak Zacky Siradj dan seterusnya. Jadi itu bahan diskusi kita. Kemudian setelah break membuat perenungan, nanti kita masuk. Besok saya kira pagi Pak ya? Ya besok biar kita bisa cepat larinya, nanti setengah hari Insya Allah semua isu yang tersisa ini bisa kita selesaikan. Sepakat ya? Besok kita pukul 10.00 sudah disini dan mudah-mudahan besok kita bisa selesaikan agenda kita.

9. Bahwa dengan diaturnya Pasal *a quo* menjadi delik aduan absolut, dimaksudkan untuk mempersempit ruang kriminalisasi terhadap tindakan pidana tersebut. Dengan demikian, norma *a quo* menunjukkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah mekanisme sosial dan hukum lainnya tidak memadai.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan bukan hanya kepada individu, namun juga secara eksplisit terdapat frasa "*keluarga, kehormatan, dan martabat*". Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memandang keluarga sebagai suatu subjek yang memiliki nilai dan kepentingan hukumnya tersendiri. Dengan demikian, perlindungan konstitusional juga mencakup perlindungan terhadap relasi kekeluargaan, nama baik, serta moral yang melekat pada seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Bahwa pada rumusan Pasal *a quo*, perbedaan subjek yang dapat mengadukan tindak pidana antara orang yang terikat perkawinan dan orang yang tidak terikat perkawinan ditujukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara tepat kepada pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum atau berdampak langsung terhadap tindak pidana tersebut, baik atas keutuhan keluarga, kehormatan, serta martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
12. Bahwa pembedaan subjek yang dapat mengadukan didasarkan atas adanya perbedaan status hukum yang harus dilindungi oleh Negara. Pengaduan yang dilakukan oleh Suami/Istri ditujukan untuk memberikan perlindungan langsung terhadap keutuhan rumah tangga, kehormatan, dan martabat pasangan yang secara sah telah terikat dalam suatu hubungan yang sah. Sementara itu, pengaduan yang dilakukan oleh Orang Tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan harus dipahami sebagai pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan darah dan kepentingan langsung terhadap reputasi serta kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pemberian hak pengaduan kepada pasangan yang sah serta orang tua/anak merupakan

perlindungan terhadap keluarga yang telah diakui dan dijamin oleh konstitusi.

13. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut:

> "Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, "Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama." Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau *unequal* treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan".

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbedaan siapa saja yang dapat melakukan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* bukanlah tindakan yang menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, melainkan pembedaan yang dilakukan berdasarkan kondisi objektif yang berbeda, sehingga diperlakukan juga secara berbeda demi tercapainya perlindungan hukum serta kepastian hukum.

14. Bahwa adapun terkait dengan dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 411 dan 412 KUHP 2023 mengenai perzinaan diluar nikah yang menurut Pemohon berpotensi memidanakan setiap orang yang melakukan perkawinan beda agama maka hal tersebut tidak dapat terlepas dari pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU 1/1974) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Pada bagian penjelasan ayat tersebut, disebutkan bahwa perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, UU 1/1974 menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing terkait sahnya perkawinan.

16. Bahwa ketentuan terkait syarat sahnya perkawinan juga telah beberapa kali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

> "**[3.12.4]** ... Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangundangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
>
> **[3.12.5]** ... Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut

bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. **Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara**;" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 152-153].

17. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"**[3.21.2]** Bahwa perihal keberadaan negara dalam mengatur perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2018, bahwa berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah forum externum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 532].

Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum.

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. **Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, *in casu* larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama.** Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks perkara *a quo*, Mahkamah telah pula mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait MUI dan DDII serta Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, SALIMAH, Yayasan AILA Indonesia, dan Perkumpulan Wanita Islam. Bahkan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang juga menjadi rujukan putusan *a quo*, Mahkamah juga telah menghadirkan organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan perkawinan dalam setiap agama. Organisasi yang diundang di antaranya adalah MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) yang pada pokoknya menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap agama untuk mengkonsepsikan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun. **Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaaan ajaran agama.**

[3.21.3] Bahwa Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk

membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU 1/1974]. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni "perkawinan yang sah". Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) *a quo* negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945".

... Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, **menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Sebagai sebuah peristiwa kependudukan, kepentingan negara, *in casu* pemerintah, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut** [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 23/2006], termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan.

Tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal dalam UU 23/2006, **menurut Mahkamah bahwa ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan**

**perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya**. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, hlm. 627-630].

Bahwa dengan demikian, berdasarkan UU 1/1974 dan penegasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui berbagai Putusan terkait dengan keabsahan perkawinan, pengaturan mengenai sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama, Negara hadir untuk menetapkan parameter legalitas yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta berlandaskan nilai-nilai agama.

**IV. Bahwa terkait konstitusionalitas Pasal 102 KUHP 2023 mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dan pendelegasiannya dalam undang-undang khusus, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:**

1. Bahwa KUHP 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan yang berbeda secara fundamental dibandingkan rezim hukum pidana sebelumnya. Pidana mati dalam KUHP 2023 tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pidana absolut yang bersifat retributif, melainkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern yang bersifat kondisional, evaluatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
2. Bahwa konstruksi demikian mencerminkan perkembangan teori pemidanaan modern yang menekankan pentingnya individualisasi pidana (*individualized sentencing*) dan evaluasi berkelanjutan terhadap tujuan pemidanaan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa salah satu karakteristik prinsip individualisasi pidana adalah pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif ini, mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati bukanlah sumber ketidakpastian hukum, melainkan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup.

3. Bahwa perbedaan mendasar antara konsep hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP 2023 yakni adanya perubahan sanksi pidana utama menjadi pidana alternatif yang digunakan dengan cara yang lebih humanis dan restoratif. Dalam KUHP lama, yang berasal dari tradisi kolonial Belanda, hukuman mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 huruf a KUHP, sejajar dengan pidana penjara dan denda. Konsep ini menunjukkan filosofi pemidanaan klasik yang menekankan aspek retributif absolut didasarkan pada prinsip *lex talionis*, yang mendudukan hukuman mati sebagai balasan yang setimpal atas suatu kejahatan serius untuk dapat mencapai keadilan.
4. Bahwa penerapan pidana pidana mati dalam KUHP lama juga bersifat definitif dan tidak memberikan ruang bagi pertimbangan yang mendasarkan pada nilai kemanusian, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali melalui permohonan grasi kepada Presiden yang sifatnya bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan eksekutif.
5. Bahwa pengaturan pemidanaan mati dalam KUHP secara historis tidak terlepas dari gagasan "*Indonesian way*" yang dicetuskan oleh Prof. Muladi. Gagasan tersebut tertuang dalam Pasal 100 KUHP 2023 yang mencantumkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Terpidana dapat lolos dari eksekusi mati jika menunjukkan penyesalan, ada faktor yang meringankan, atau ternyata peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Lebih lanjut Prof. Muladi menyampaikan, RUU KUHP juga mengubah kedudukan pidana mati dalam jenis-jenis hukuman. Pidana mati tidak tercantum dalam stelsel pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang selalu diancamkan secara alternatif. Artinya, pidana mati adalah alternatif terakhir.
6. KUHP 2023 menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif berdasarkan keyakinan bahwa sistem hukum nasional Indonesia selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Perubahan ini dibuat sebagai tanggapan atas perubahan dalam hukum internasional yang semakin membatasi penerapan hukuman mati. Menurut KUHP 2023, prinsip ultimum remedium menetapkan hukuman mati sebagai upaya

terakhir, yang hanya dapat digunakan setelah mempertimbangkan alternatif pidana lain.

7. Bahwa KUHP 2023 secara khusus juga mengatur pelaksanaan hukuman mati dengan menerapkan konsep “masa percobaan”. Berdasarkan Pasal 100 KUHP 2023, pidana mati dilaksakan setelah hakim menjatuhkan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana.
8. Bahwa jika telah melewati masa percobaan, terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (komutasi pidana mati) dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika dalam masa percobaan sepuluh tahun, terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
9. Bahwa ditinjau dari sisi prosedural, pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 jauh lebih terstruktur dibandingkan dengan KUHP lama, yakni dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi pasca-putusan. KUHP Lama tidak mengatur mekanisme pengawasan khusus terhadap terpidana mati selain prosedur grasi yang bersifat administratif dan tidak melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan terpidana. Sebaliknya, KUHP 2023 mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis selama masa percobaan sepuluh tahun yang melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pemasyarakatan, konselor, dan masyarakat. Sistem ini memerlukan infrastruktur kelembagaan yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih besar, namun memberikan peluang yang lebih besar untuk keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
10. Bahwa selain diatur di dalam KUHP 2023, ketentuan mengenai pemberian hak dan kewajiban terpidana mati secara komprehensif juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan pidana mati dalam

KUHP 2023 diterapkan secara komplementer dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

11. Pasal 102 KUHP 2023 pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur kerangka umum tata cara pelaksanaan pidana mati, yang secara sistematis ditempatkan sebagai bagian dari desain pemidanaan dalam KUHP 2023. Norma tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengaturan teknis operasional yang bersifat rinci, melainkan sebagai norma dasar yang memberikan landasan bagi pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri.
12. Bahwa pendelegasian pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati kepada undang-undang tersendiri sebagaimana diatur pada Pasal 102 KUHP 2023 juga telah sesuai dengan ketentuan pendelegasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan karakter KUHP sebagai hukum pidana materiil. KUHP pada hakikatnya berfungsi menetapkan prinsip, perumusan tindak pidana, serta jenis sanksi, sehingga pengaturan aspek pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional secara sistematis ditempatkan dalam rezim pengaturan yang berbeda. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *relative indeterminacy of legal language* yang diungkapkan oleh Gary S. Lawson, bahasa hukum tidak mungkin dirumuskan secara rigid dan matematis absolut. Hukum bekerja dalam domain bahasa, sementara bahasa pada dasarnya memiliki karakteristik terbuka, kontekstual, dan memerlukan interpretasi. Dalam konteks tersebut, keberadaan norma yang memerlukan interpretasi lanjutan bukanlah keadaan yang inkonstitusional, melainkan konsekuensi inheren dari sistem hukum modern (Gary S. Lawson*, Legal Indeterminacy: Its Cause and Cure, in 19 Harvard Journal of Law & Public Policy 411 (1996). 412-428*).
13. Dalam praktik legislasi modern, delegasi legislatif diakui sebagai mekanisme yang niscaya hadir dalam setiap sistem hukum yang kompleks. KUHP sebagai undang-undang tidak dapat memuat seluruh detail teknis pelaksanaan hukum pidana, khususnya tentang pelaksanaan pidana mati.

14. Bahwa Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR RI bersama Presiden untuk membentuk undang-undang, termasuk undang-undang yang menerima delegasi dari KUHP. Tidak ada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang melarang pembentuk undang-undang menempuh mekanisme delegasi untuk materi yang bersifat teknis-prosedural. Oleh sebab itu, konstruksi demikian merupakan pilihan pembentuk undang-undang yang didasarkan pada pertimbangan yang matang. DPR RI berpendapat materi sepenting dan sekompleks tata cara eksekusi pidana mati layak mendapat pengaturan tersendiri yang komprehensif dalam sebuah undang-undang khusus, bukan sekadar dicantumkan dalam beberapa pasal KUHP.
15. Bahwa terdapat beberapa negara yang menerapkan pengaturan lebih lanjut mengenai hukuman mati dalam undang-undang yang terpisah dengan KUHP, antara lain:
    a. Pertama, di Jerman, meskipun pidana mati telah dihapuskan sejak Grundgesetz 1949 (Pasal 102), pengaturan prosedural pelaksanaan hukuman penjara seumur hidup yang merupakan substitusi pidana mati diatur secara terpisah dalam Strafvollzugsgesetz (Undang-Undang Pelaksanaan Pidana). Hal ini membuktikan bahwa adalah lazim dalam tradisi hukum *civil law* untuk memisahkan norma pokok dari norma prosedural pelaksanaannya.
    b. Kedua, di Amerika Serikat, protokol eksekusi pidana mati tidak diatur dalam Federal Criminal Code secara rinci, melainkan didelegasikan kepada Bureau of Prisons dan peraturan masing-masing negara bagian yang mempertahankan pidana mati. Mahkamah Agung AS dalam *Baze v. Rees*, 553 U.S. 35 (2008), menegaskan bahwa selama protokol eksekusi tidak bersifat *cruel and unusual punishment*, delegasi pengaturan teknis tersebut adalah konstitusional.

    Berdasarkan praktik tersebut maka banyak negara dengan sistem hukum demokratis tidak mensyaratkan bahwa seluruh prosedur teknis pidana mati diatur dalam satu undang-undang pokok. Yang dituntut

adalah adanya kerangka hukum yang jelas dan proses legislasi yang murni untuk mengisi kerangka tersebut, dan pembentuk KUHP memilih untuk mengatur secara tersendiri dalam undang-undang mengenai Pelaksanaan Pidana Mati.

16. Bahwa pelaksaaan tersebut sejalan dengan prinsip subsidiaritas legislatif mengajarkan bahwa pengaturan teknis prosedural sebaiknya dilakukan pada tingkat norma yang paling operasional dan sesuai, dalam hal ini, undang-undang khusus yang akan dibentuk berdasarkan amanat Pasal 102. Memasukkan semua detail teknis pelaksanaan pidana mati ke dalam KUHP justru berpotensi menciptakan kekakuan normatif yang kontraproduktif bagi perkembangan hukum di masa depan.
17. Bahwa hak hidup yang dijamin Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 adalah hak konstitusional yang paling fundamental. Pelaksanaan pidana mati yang karena sifatnya menghilangkan hak hidup orang, pengaturan tata caranya tidak dapat diserahkan kepada norma yang berada di bawah undang-undang.
18. Bahwa DPR RI memastikan bahwa prosedur pembatasan hak hidup yang paling fundamental akan diatur pada tingkatan norma yang setara dengan bobot hak yang dibatasi, yakni undang-undang yang dibentuk melalui proses legislasi yang terbuka, dapat diperdebatkan secara publik, dan dapat diuji kembali.
19. Bahwa Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* dalam perkembangannya tidak lagi terbatas pada penetapan jenis perbuatan yang dapat dipidana dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Doktrin hukum pidana modern, sebagaimana diuraikan oleh Claus Roxin dalam *Strafrecht Allgemeiner Teil* (edisi keempat, 2006) telah mengembangkan prinsip legalitas ke dalam dimensi pelaksanaan pidana (*Strafvollzug*) bukan hanya penetapan jenis pidananya, tetapi cara pelaksanaannya pun harus memiliki dasar undang-undang yang memadai.
20. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan dan menyatakan Pasal 102 KUHP 2023 inkonstitusional karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum, maka dapat berpotensi tata cara pelaksanaan

pidana mati akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat diskresional tanpa proses legislasi yang ketat.

21. Sejalan dengan pendelegasian tersebut, RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sudah masuk prolegnas prioritas ditetapkan dalam prioritas tahun 2026 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025-2026 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026.
22. Bahwa pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam undang-undang tersendiri justru memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme yang lebih komprehensif dan holistik. Pendekatan demikian memungkinkan pengaturan yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis prosedural, tetapi juga dimensi konstitusional, kemanusiaan, serta perkembangan kebijakan pemidanaan modern.
23. Bahwa secara historis, pengaturan khusus mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk menggantikan Penetapan Presiden Nomor 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
24. Dengan demikian, ketentuan Pasal 102 KUHP 2023 justru mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Norma tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai eksistensi pidana mati, sekaligus membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai tata cara untuk menjatuhkan pidana mati dan melakukan evaluasi terhadap pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kekeliruan, perkembangan pribadi terpidana, maupun pertimbangan kemanusiaan lainnya.
25. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa Pasal 102 KUHP 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma *a quo* merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang rasional, konstitusional, serta sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

**V. Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 237 huruf c KUHP 2023 mengenai pengaturan kembali delik penggunaan lambang yang tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa pengaturan mengenai Lambang Negara bukanlah merupakan norma baru yang lahir dalam KUHP 2023, melainkan telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), yakni dalam Pasal 68 dan Pasal 69 UU 24/2009 yang memiliki pengaturan serupa dengan Pasal 236 dan Pasal 237 KUHP 2023. Berkenaan dengan norma tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus ketentuan *a quo* dalam perkara Nomor 4/PUU-X/2012, sehingga norma *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Meskipun pengaturan mengenai norma telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pembentuk undang-undang menganggap penting untuk mengatur kembali norma *a quo* di dalam KUHP 2023. Pengaturan tersebut dilandaskan pada alasan bahwa Lambang Negara bukan sekadar simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945. Lambang Negara memiliki dimensi kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara berdaulat dan negara hukum. Dengan mendudukan lambang negara sebagai simbol negara, maka lambang negara memiliki kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Bahwa Lambang Negara, dalam hal ini Garuda Pancasila, bukanlah sekadar gambar biasa. Ia adalah simbol kedaulatan negara, identitas nasional, dan pemersatu bangsa yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Pasal 36A UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Ketentuan Pasal 237 huruf b dan c merupakan pengejawantahan dari perintah konstitusi untuk melindungi dan menjaga kehormatan simbol negara tersebut.

4. Bahwa Pasal 237 huruf c KUHP 2023 tidak melarang penggunaan Lambang Negara secara umum, melainkan mengatur penggunaan Lambang Negara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma *a quo* tidak mempidana ekspresi nasionalisme, tidak melarang kecintaan terhadap negara, dan tidak mengkriminalisasi penggunaan yang sah dan patut.
5. Pembatasan terhadap penggunaan lambang negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana lambang negara dapat digunakan secara bermartabat, sekaligus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat mencederai rasa nasionalisme dan persatuan. Perlindungan terhadap simbol negara ini juga diakui secara universal, misalnya di Amerika Serikat, perlakuan terhadap bendera negara (*Old Glory*) diatur oleh kombinasi undang-undang federal dan putusan Mahkamah Agung (*Supreme Court*) yang sangat menghormati hak kebebasan berbicara (*First Amendment*). Meskipun terdapat upaya untuk melindungi bendera, Mahkamah Agung konsisten memutuskan bahwa penodaan atau pembakaran bendera sebagai bentuk protes politik adalah tindakan yang dilindung.
6. Bahwa Pengaturan penggunaan Lambang Negara dalam KUHP 2023 memiliki tujuan antara lain:
    a. Menjaga marwah dan wibawa simbol kedaulatan;
    b. Mencegah penyalahgunaan dan komersialisasi;
    c. Mencegah kerancuan antara tindakan resmi negara dan tindakan perorangan;
    d. Menjamin penggunaan yang seragam sesuai peraturan perundang-undangan.

    Dengan demikian, norma *a quo* merupakan instrumen perlindungan konstitusional terhadap simbol negara, bukan pembatasan ekspresi warga negara.
7. Bahwa frasa "sama atau menyerupai lambang negara" dalam huruf b dan frasa "untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang" dalam huruf c merujuk secara langsung UU 24/2009. Dalam UU 24/2009, bentuk, ukuran, tata letak, dan keperluan penggunaan

lambang negara telah diatur secara sangat rinci dan konkret. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang, warga negara dapat dengan mudah merujuk pada UU 24/2009. Tidak ada kekaburan norma karena definisi "penggunaan yang sah" telah ditentukan secara limitatif oleh UU 24/2009.

8. Bahwa perbuatan yang dilarang bukanlah "penggunaan lambang negara" secara umum, melainkan dua perbuatan spesifik: (i) membuat lambang baru untuk entitas tertentu yang sama atau menyerupai lambang negara, dan (ii) menggunakan lambang negara untuk keperluan yang secara eksplisit tidak diizinkan oleh undang-undang. Perbuatan ini secara kualitatif berbeda dengan penggunaan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi kebangsaan, kritik seni, atau pendidikan. Misalnya, seorang siswa yang menggambar Garuda Pancasila untuk tugas sekolah atau seorang atlet yang mengenakan jersey dengan atribut Garuda yang disediakan oleh vendor resmi adalah penggunaan yang wajar dan tidak dilarang. Hal ini sesuai dengan prinsip *The Harm Principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya *"On Liberty"* (1859). Dalam bukunya mill berargumen *"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others"* yang dapat dimaknai kekuasaan negara dapat digunakan untuk membatasi kebebasan individu hanya untuk mencegah terjadinya bahaya (*harm*) pada orang lain atau kepentingan publik. Membuat lambang partai politik yang menyamai Garuda atau menggunakan Garuda untuk komersil dan perlindungan tidak sah, misal kapal asing yang secara ilegal memakai bendera Indonesia untuk perlindungan dari penangkapan tentu menimbulkan potensi bahaya dengan merendahkan martabat simbol negara dan mengecoh publik. sehingga legitimasi negara untuk campur tangan melalui hukum pidana menjadi sangat kuat.
9. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai *chilling effect* adalah berlebihan. Teori *Chilling Effect* dalam ranah hukum ketatanegaraan, yang banyak dibahas oleh pakar seperti Frederick Schauer dalam karyanya *"Fear, Risk and the First Amendment:*

*Unraveling the Chilling Effect"* (1978), biasanya muncul ketika suatu norma sangat samar sehingga masyarakat memilih untuk tidak berbicara sama sekali daripada mengambil risiko dituntut.

10. Bahwa dalam kasus ini, tidak ada kesamaran yang demikian. Batas antara yang diperbolehkan dan dilarang telah dijelaskan di atas. DPR RI berpendapat bahwa justru pasal ini memberikan kepastian dan mencegah potensi kekacauan. Tanpa adanya pasal ini, akan terjadi ketidakpastian yang lebih besar, di mana setiap orang dapat dengan bebas membuat tiruan lambang negara atau menggunakannya untuk kepentingan komersial yang tidak pantas, sehingga lambang negara kehilangan makna sakralnya sebagai simbol negara.
11. Bahwa persoalan itikad baik dalam penggunaan lambang negara perlu ditegakkan secara ketat karena penyalahgunaannya dapat berdampak langsung pada kedaulatan negara. Dalam praktik hukum internasional, lambang negara, terutama bendera, tidak sekadar simbol, melainkan identitas hukum yang menunjukkan hubungan antara negara dengan subjek hukum yang menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan bendera negara dengan itikad buruk dapat menimbulkan implikasi serius, termasuk penyalahgunaan yurisdiksi dan perlindungan hukum negara yang bersangkutan. Contohnya ketika sebuah kapal asing secara sengaja mengibarkan bendera Indonesia untuk menghindari penangkapan atau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum negara lain.
12. Dalam perspektif hukum laut internasional, tindakan semacam ini dikenal sebagai bentuk penyalahgunaan identitas negara (*fraudulent use of flag*) yang berpotensi merugikan negara yang benderanya digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Malcolm N. Shaw dalam bukunya *International Law* (2008), bendera negara pada kapal menandakan adanya hubungan kebangsaan (*nationality of ships*) yang memberikan dasar bagi negara bendera untuk menjalankan yurisdiksi dan perlindungan hukum terhadap kapal tersebut. Karena itu, penggunaan bendera secara tidak sah atau dengan itikad buruk bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai

tindakan yang merusak integritas sistem hukum internasional serta mengancam otoritas kedaulatan negara yang bersangkutan.

13. Bahwa penting untuk mencermati bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara serupa terkait penggunaan lambang negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada 28 Januari 2015, dalam pertimbangan hukum penting diperhatikan, Mahkamah menyatakan bahwa meskipun penggunaan lambang negara untuk mengekspresikan kebanggaan diperbolehkan, namun ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu "itikad baik" dan "tidak untuk merendahkan martabat lambang negara". DPR RI dalam proses pembentukan KUHP, telah menginternalisasi pertimbangan hukum Putusan MK No. 66/PUU-XII/2014 dengan mengutamakan prinsip iktikad baik dalam penggunaan lambang negara. Jika pemakaian lambang negara adalah untuk ekspresi kebangsaan, kritik sosial yang konstruktif, pendidikan, atau seni yang tidak merendahkan, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ranah delik pidana ini.
14. Bahwa pengaturan mengenai pembatasan penggunaan lambang negara sejatinya tidak mengurangi hak warga negara dalam penggunaannya. Hal ini didasarkan pada pembatasan hak konstitusional yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

    > “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

15. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut adanya pengaturan kembali mengenai norma yang mengatur mengenai delik penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengejawantahan perlindungan negara terhadap eksistensi negara itu sendiri sekaligus menjadi suatu kebijakan terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.

**VI. Terhadap isu konstitusionalitas frasa “terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, huru-hara dalam masyarakat” dalam**

**Pasal 256 KUHP 2023, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa menurut Prof Maria Farida, penjelasan norma merupakan intepretasi resmi (autentik) dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud dan latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, keberlakuan norma Pasal 256 KUHP 2023 juga harus memperhatikan penjelasan pasal tersebut.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 256 KUHP 2023 telah memberikan pemaknaan yang jelas terhadap maksud frasa “terganggunya kepentingan umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, yakni sebagai kondisi tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.
3. Bahwa merujuk pada penjelasan tersebut, tindakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan di muka umum tidak serta-merta dapat dipidana berdasarkan Pasal 256 KUHP 2023, sepanjang kegiatan tersebut berjalan tertib dan tidak mengakibatkan kerusakan fisik yang berakibat pada lumpuhnya pelayanan publik.
4. Bahwa apabila Pasal 256 KUHP 2023 diterapkan hanya berdasarkan tafsir harfiah (literal) tanpa menyandingkannya dengan Penjelasan Pasal (autentik) mengenai "terganggunya kepentingan umum" sebagai kerusakan fisik pada layanan publik, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan misinterpretasi yang mereduksi makna norma secara keseluruhan.
5. Bahwa oleh karenanya, Penjelasan Pasal 256 KUHP 2023 telah berfungsi sebagai batasan agar penegak hukum tidak melakukan perluasan tafsir (ekstensif) yang sewenang-wenang, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan demonstrasi.
6. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 merupakan delik materiil, bukan delik formil. Ketentuan tersebut mensyaratkan dua unsur yang bersifat kumulatif: pertama, adanya perbuatan mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan; kedua, perbuatan tersebut

mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Tanpa terpenuhinya kedua unsur tersebut maka tidak ada pidana.

7. Bahwa dalam pelaksanaan demonstrasi, perlu adanya pembedaan antara sistem pemberitahuan dan sistem izin. Meskipun serupa, namun pada prinspinya berbeda. Dalam sistem pemberitahuan, warga negara memberitahukan kepada otoritas bahwa mereka akan melaksanakan hak konstitusionalnya untuk berkumpul. Otoritas tidak memiliki wewenang untuk menolak pemberitahuan itu. Demonstrasi tetap dapat berlangsung. Yang dilakukan otoritas atas dasar pemberitahuan adalah mempersiapkan pengamanan, mengatur rekayasa lalu lintas, dan memastikan demonstrasi berlangsung aman bagi peserta dan pihak ketiga. Pemberitahuan adalah koordinasi, bukan subordinasi. Dalam sistem izin, sebaliknya, hak berkumpul baru dapat dilaksanakan setelah otoritas memberikan persetujuan. Otoritas memiliki wewenang menolak. Hak berkumpul menjadi bersyarat. Adapun Pasal 256 KUHP 2023 diterapkan dalam kerangka sistem pemberitahuan.
8. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 tidak hanya tidak inkonstitusional, melainkan sebagai instrumen yang secara aktif memfasilitasi hak berkumpul dengan memberikan kerangka koordinasi yang memungkinkan demonstrasi berlangsung secara aman dan tertib. Tanpa pemberitahuan, demonstrasi skala besar dapat berhadapan dengan aparat yang tidak siap, lalu lintas yang kacau, dan potensi benturan fisik yang seharusnya dapat dihindari.
9. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 mensyaratkan dua unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat digunakan sebagai dasar pidana. Unsur pertama adalah ketiadaan pemberitahuan. Unsur kedua adalah akibat nyata berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Karena bersifat kumulatif, ketiadaan salah satu unsur menggugurkan seluruh dakwaan. Hal ini berarti demonstrasi tanpa pemberitahuan yang berlangsung damai dan tidak menimbulkan gangguan apa pun tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 256. Dengan konstruksi tersebut, Pasal 256 KUHP 2023

memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada demonstran dibandingkan norma-norma sejenis yang berbentuk delik formil.

10. Bahwa mengenai kewajiban pemberitahuan, pada dasarnya bukan merupakan ketentuan yang baru dalam Pasal 256 KUHP 2023. Jauh sebelum KUHP 2023 diberlakukan, kewajiban pemberitahuan dalam penyelenggaraan demonstrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Pasal 10 UU 9/1998 mewajibkan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.
11. Bahwa terhadap demonstrasi spontan secara khusus: demonstrasi spontan yang tidak menimbulkan gangguan nyata tidak terjangkau oleh Pasal 256 sama sekali karena unsur akibat tidak terpenuhi. Hanya demonstrasi spontan yang berujung pada keonaran atau huru-hara yang dapat dipidana, dan ini adalah batasan yang proporsional dan dapat dipertahankan secara konstitusional.
12. Bahwa dengan memuat kewajiban pemberitahuan dalam undang-undang, bukan dalam peraturan kepolisian, bukan dalam surat edaran, bukan dalam kebijakan diskresi pejabat, pembentuk KUHP 2023 telah memindahkan regulasi demonstrasi dari wilayah kewenangan aparat ke wilayah kepastian normatif yang dapat diakses, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Konstruksi Pasal 256 memberikan kepastian ini melalui dua lapisan normatif yang jelas. Lapisan pertama: apakah ada pemberitahuan atau tidak, ini adalah fakta yang dapat ditentukan secara objektif dan tidak memerlukan penilaian subjektif. Lapisan kedua: apakah demonstrasi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara, ini adalah fakta yang dapat diverifikasi secara empiris di lapangan. Seorang warga negara yang memberitahukan rencana demonstrasinya kepada pihak berwenang tidak mungkin dipidana berdasarkan Pasal 256 bahkan jika demonstrasinya menimbulkan ketidaknyamanan.
13. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 adalah norma yang sepenuhnya netral terhadap konten. Ketentuan tersebut tidak membedakan demonstrasi

yang mendukung pemerintah dari demonstrasi yang menentangnya dan tidak membedakan demonstrasi yang menyuarakan isu ekonomi dari demonstrasi yang menyuarakan isu politik. Yang diatur semata adalah aspek prosedural, pemberitahuan, dan aspek akibat, gangguan nyata terhadap kepentingan umum. Dua demonstrasi dengan konten yang bertolak belakang akan diperlakukan identik oleh Pasal 256 KUHP 2023, keduanya dilindungi selama tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

14. Bahwa tanpa Pasal 256 KUHP 2023, aparat keamanan tidak memiliki dasar hukum pidana yang memadai untuk merespons demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan karena nihilnya koordinasi awal. Dalam kekosongan norma seperti itu, aparat akan terdorong menggunakan instrumen hukum yang justru lebih keras, misalnya, pasal-pasal tentang kerusuhan, perusakan, atau penghasutan, yang ancaman pidananya jauh lebih berat dari 6 bulan.
15. Bahwa pada praktiknya diberbagai negara, tidak ada satu pun demokrasi liberal yang dikenal di dunia yang menerapkan sistem demonstrasi tanpa regulasi prosedural sama sekali. Justru sebaliknya hampir semua demokrasi mempertahankan beberapa bentuk kewajiban pemberitahuan atau bahkan izin, dan mahkamah konstitusi mereka secara konsisten mengakui hal ini sebagai konstitusional.
    a. Pertama, di Jerman, hak berkumpul dijamin Pasal 8 *Grundgesetz* namun *Versammlungsgesetz* (Undang-Undang Perkumpulan) Pasal 14 mewajibkan pemberitahuan *(Anmeldung)* kepada otoritas paling lambat 48 jam sebelum demonstrasi. *Bundesverfassungsgericht* dalam putusan *Brokdorf*, BVerfGE 69, 315 (1985), menegaskan bahwa kewajiban pemberitahuan ini konstitusional karena tidak membatasi isi demonstrasi, hanya memungkinkan koordinasi dengan otoritas. Terhadap demonstrasi spontan yang lahir dari peristiwa tiba-tiba, *Bundesverfassungsgericht* bahkan mengembangkan doktrin *Spontanversammlung* yang melindungi demonstrasi yang tidak dapat memberitahu terlebih dahulu karena sifat mendesaknya situasi, menunjukkan bahwa sistem pemberitahuan yang

konstitusional harus memiliki fleksibilitas untuk keadaan darurat demokrasi.

b. Kedua, di Amerika Serikat, meskipun Amandemen Pertama memberikan perlindungan kebebasan berkumpul yang sangat kuat, Mahkamah Agung AS dalam perkara *Cox v. New Hampshire*, 312 U.S. 569 (1941), membenarkan persyaratan *permit* untuk penggunaan jalan umum selama persyaratan itu bersifat *content-neutral* dan tidak memberikan kewenangan kepada otoritas untuk menolak berdasarkan konten demonstrasi. Mahkamah membangun doktrin *time, place, and manner restrictions,* pembatasan waktu, tempat, dan cara yang netral konten adalah konstitusional. Pasal 256 KUHP 2023 beroperasi persis dalam kerangka ini. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Cox v. New Hampshire, 312 U.S. 569 (1941), menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul tidak bersifat mutlak yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja tanpa batasan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan ruang publik, terutama jalan dan tempat umum, guna menjaga ketertiban serta kelancaran kehidupan masyarakat. Dari putusan ini kemudian berkembang doktrin *time, place, and manner restrictions*, yaitu prinsip bahwa pemerintah dapat menetapkan pengaturan mengenai waktu, tempat, dan cara penyampaian ekspresi di ruang publik. Melalui doktrin ini, pemerintah diperbolehkan mewajibkan adanya izin atau pemberitahuan terlebih dahulu bagi kegiatan seperti pawai atau demonstrasi di jalan umum, sepanjang pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Agar tetap sejalan dengan prinsip kebebasan sipil, pengaturan tersebut harus bersifat *content-neutral*, yakni berlaku sama bagi semua kelompok tanpa memandang isi atau pesan yang disampaikan, serta tidak bersifat diskriminatif. Dengan demikian, tujuan utama pengaturan tersebut bukanlah untuk melarang atau membatasi substansi ekspresi, melainkan semata-mata untuk memastikan

bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat berlangsung secara tertib melalui pengaturan mengenai kapan, di mana, dan bagaimana ekspresi tersebut disampaikan di ruang publik.

c. Ketiga, di Afrika Selatan, Pasal 17 Konstitusi 1996 menjamin hak berkumpul secara damai dan tanpa senjata. *Regulation of Gatherings Act* No. 205 Tahun 1993, yang dipertahankan pasca-apartheid sebagai bagian dari hukum yang berlaku, mensyaratkan pemberitahuan kepada pejabat setempat (*responsible officer*) minimal 7 hari sebelum demonstrasi besar. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *South African Transport and Allied Workers Union v. Garvis*, (2013) (1) SA 83 (CC), menegaskan bahwa persyaratan pemberitahuan ini konstitusional karena bersifat prosedural dan tidak membatasi hak berkumpul secara substantif. Putusan *South African Transport and Allied Workers Union v. Garvis* (2013) dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menegaskan bahwa kebebasan berkumpul sebagai hak konstitusional tetap dapat diatur melalui persyaratan prosedural tertentu tanpa harus dipandang sebagai pembatasan substantif terhadap hak tersebut. Dalam perkara ini, pengadilan menyatakan bahwa kewajiban pemberitahuan terlebih dahulu kepada otoritas serta tanggung jawab hukum bagi penyelenggara demonstrasi untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dalam mencegah kerusakan atau kekerasan merupakan ketentuan yang konstitusional. Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan tersebut bersifat *reasonable and justifiable* karena dimaksudkan untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dengan hak masyarakat lain untuk memperoleh perlindungan dari potensi kekerasan atau gangguan ketertiban. Dengan demikian, ketentuan prosedural tersebut tidak dipandang sebagai larangan terhadap hak berkumpul itu sendiri, melainkan sebagai mekanisme pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan hak konstitusional tersebut dapat berlangsung secara tertib serta tetap menghormati hak-hak pihak lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian telah jelas bahwa dalam ketiga negara demokratis yang terkenal dengan perlindungan hak asasi manusia yang kuat, tetap mempertahankan kewajiban pemberitahuan dalam regulasi demonstrasi. Tidak satu pun dari Mahkamah Konstitusi mereka yang menyatakannya inkonstitusional. Ini bukan kebetulan; ini adalah refleksi dari pemahaman yang matang bahwa hak berkumpul dan regulasi prosedural atas pelaksanaannya dapat berdampingan tanpa saling meniadakan.

16. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 juga mengkodifikasikan norma yang telah lama berlaku ini ke dalam hukum pidana materiil, dengan dua penyempurnaan penting: pertama, ancaman pidana yang sangat ringan (penjara paling lama 6 bulan atau denda); kedua, adanya unsur akibat yang ketat sebagai filter, sesuatu yang justru tidak dimiliki oleh delik-delik sejenis yang telah diatur sebelumnya.

**VII. Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 302 mengenai tindak pidana penghasutan beragama, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa jaminan kebebasan beragama telah diatur dan diakui dalam instrumen nasional maupun internasional. Pasal 18 Piagam DUHAM menyatakan bahwa:

   > “setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan berahama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketataan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi”.

   Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 18 ayat (2) ICCPR bahwa tidak seorang pun dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai pilihan. Jaminan tersebut juga telah diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945.

2. Bahwa menurut Prof. Muladi, pada negara Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, determinan agama dengan masyarakat yang ekstra pluralistik, rasa keamanan dan ketentraman/ketertiban hidup beragama merupakan kepentingan

hukum yang sangat besar dan sensitif, yang harus memperosleh perlindungan dan memperoleh tempat lebih terhormat dari pada sekadar bagian dari ketertiban umum. Dengan demikian, hal ini harus diatur dalam bab tersendiri dalam Bab mengenai Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, yang meliputi:

1) Tindak pidana terhadap agama, yang meliputi:
   a) Penghinaan terhadap agama;
   b) Penghasutan untuk.
2) Tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah, yang meliputi:
   a) Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan;
   b) Perusakan tempat ibadah.

3. Bahwa pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana penodaan agama dalam KUHP menurut Prof Muladi bukanlah sebagai bentuk pelaksanaan HAM yang tidak konsekuen. Adanya penyesuaian penerapan nilai-nilai universal Deklarasi HAM tetap dilaksanakan selaras dengan budaya-budaya dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa mengenai batasan agama yang diakui negara di Indonesia didasarkan pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres 1/1965) . Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Penpres 1/1966, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Pengakuan terhadap 6 (enam) agama ini juga didasarkan pada agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun Penjelasan Pasal 1 Penpres 1/1965 juga menjelaskan bahwa pengakuan terhadap agama-agama tersebut bukan berarti melarang agama lain yang ada di Indonesia, seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto,Thaoism sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
5. Bahwa adapun terhadap badan/aliran kepercayaan, Penjelasan Pasal 1 Penpres 1/1965 juga diakui sepanjang memiliki arah pandangan yang sehat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tanggal 25-28

November 2012 telah dilaksanakan Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kongres dihadiri sebanyak 750 orang peserta yang terdiri dari Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia. Salah satu rekomendasi dari peserta kongres adalah pembentukan wadah tunggal bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Komunitas Kepercayaan Adat.

6. Bahwa kemudian dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tanggal 24-27 September 2013, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa melaksanakan Tindak Lanjut Kongres untuk pembentukan wadah tunggal kepercayaan, sehingga dibentuklah Tim Persiapan Pembentukan Wadah Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2014 dalam pembukaan Sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Keraton Ngayogjakarta, sekaligus di deklarasikan Wadah Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diberi nama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Dengan demikian, terhadap seluruh aliran kepercayaan juga diakui sepanjang selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana cerminan pada sila pertama Pancasila. Pengakuan terhadap aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
7. Bahwa pengaturan Pasal 302 KUHP 2023 sejatinya tidak dapat dimaknai untuk menentukan agama yang dilarang, melainkan menitikberatkan pada perbuatan pidana penghasutan untuk tidak beragama/berpindah agama dengan unsur selengkapnya sebagai berikut:

a. Pasal 302 ayat (1), subjek hukum (setiap orang); perbuatan/actus reus (melakukan penghasutan atau ajakan; tujuan hasutan (agar orang lain menjadi tidak beragama atau meninggalkan kepercayaan yang dianut di Indonesia), lokasi/cara (dilakukan di muka umum, baik secara langsung maupun melalui media sosial); dan ancaman pidana (penjara paling lama 2 tahun atau denda kategori III).
b. Pasal 302 ayat (2), Subjek hukum (setiap orang); perbuatan/*actus reus* (melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan dengan paksaan); tujuan kekerasan/ancaman (agar orang lain menjadi tidak beragama atau meninggalkan kepercayaan yang dianut di Indonesia); dan ancaman pidana (pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV).

Dengan demikian, telah jelas bahwa pasal *a quo* jelas bukan larangan bagi seseorang untuk mengubah atau meninggalkan suatu agama (*apostasy*). Yang dilarang adalah menghasut atau memaksa (orang lain) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lebih jauh, Penjelasan ayat (1) juga menyatakan "Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia."

**VIII. Terhadap frasa "orang lain" dalam Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (3) KUHP 2023 mengenai tidak adanya pengecualian unsur pemerintah atau sekelompok orang sebagaimana Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, DPR RI menerangkan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pertama, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya diketahui umum." Unsur tersebut bukanlah unsur yang kabur atau elastis. Frasa "menyerang kehormatan atau nama baik" mensyaratkan adanya perbuatan yang secara objektif merendahkan martabat seseorang. Dengan demikian, tidak setiap kritik, pendapat, evaluasi, atau *review* dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik.
2. Bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit telah memasukkan alasan pembenar dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP 2023,

yaitu apabila perbuatan dilakukan untuk **kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri**. Ketentuan ini menunjukkan bahwa norma *a quo* telah dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Norma ini bukan norma absolut, melainkan norma yang bersifat proporsional.

3. Bahwa Pasal 434 ayat (2) KUHP 2023 mengatur secara limitatif mengenai pembuktian kebenaran tuduhan. Pembatasan tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan instrumen untuk menjaga agar persidangan tidak berubah menjadi forum pembunuhan karakter yang tidak relevan dengan kepentingan hukum yang diperiksa. Norma ini menjaga keseimbangan antara hak terdakwa untuk membela diri dan hak korban atas perlindungan reputasi.
4. Bahwa mengenai frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 bahwa unsur “orang lain” dalam konteks ini dikecualikan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang, sehingga subjek korban haruslah individu atau perorangan.
5. Bahwa Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020 telah memaknai frasa “orang lain” dalam Pasal 27B dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

   > “Berkenaan dengan hal ini, pada saat dilakukan perubahan UU 11/2008 dengan UU 1/2024, telah diundangkan KUHP 2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas KUHP 2023, norma Pasal 310 KUHP telah berubah sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 menjelaskan bahwa,

> “Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”. Artinya, menurut Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, lembaga pemerintah dan sekelompok orang merupakan pihak yang dikecualikan. Secara substansi, rumusan norma Pasal 27A UU 1/2024 sama dengan rumusan norma Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang disesuaikan dengan substansi UU ITE di mana pencemaran dimaksud menggunakan media elektronik. Namun, dalam rumusan norma Pasal 27A UU 1/2024 tidak terdapat pengecualian yang merujuk pada Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam konteks inilah Pemohon mengkhawatirkan penerapan norma Pasal 27A UU 1/2024 akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena jangkauannya dapat tidak hanya individu (*natuurlijk*). Oleh karena terdapat adanya ketidakjelasan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya maka norma pasal *a quo* rentan untuk disalahgunakan. Padahal, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 juga sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban dari pencemaran nama baik**. Dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan Penjelasannya, sekali lagi tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas normanorma yang terdapat dalam KUHP 2023, terhadap hal tersebut telah ditentukan pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang.**

Berdasarkan pertimbagan hukum di atas maka Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo* terhadap ketentuan Pasal 27B dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE mempertimbangkan pada norma KUHP 2023, yang pada saat itu belum diberlakukan. Dengan demikian, telah jelas bahwa ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020.

6. Bahwa hukum pidana tidak memidana pendapat yang objektif dan beritikad baik. Yang dipidana adalah tuduhan yang menyerang kehormatan dengan maksud agar diketahui umum dan dilakukan tanpa dasar pembenar. Kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum, pembelaan diri, maupun ekspresi yang proporsional tetap berada dalam ruang perlindungan konstitusi.

7. Kekhawatiran Pemohon bahwa dirinya dapat sewaktu-waktu dilaporkan tidak serta-merta menjadikan norma inkonstitusional. Hukum pidana mensyaratkan pembuktian unsur-unsur delik secara ketat dan melalui proses peradilan yang fair. Potensi dilaporkan bukanlah ukuran inkonstitusionalitas norma. Sebaliknya, norma Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP 2023 justru memberikan kepastian hukum dengan merumuskan unsur yang jelas, pembatasan yang eksplisit, dan mekanisme pembuktian yang rasional. Norma ini melindungi reputasi sebagai bagian dari martabat manusia, sekaligus tetap membuka ruang kebebasan berekspresi dalam batas yang konstitusional.
8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa Pasal 433 ayat (1) dan (3), serta Pasal 434 ayat (2) KUHP 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020.

**IX. Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 509 huruf a dan b KUHP mengenai tindak pidana bagi advokat yang memberikan informasi kediaman tergugat secara tidak benar dalam surat gugatan, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pasal 509 huruf a dan b KUHP 2023 bukanlah norma yang mempidanakan kesulitan objektif dalam menemukan alamat tergugat. Norma *a quo* secara tegas mensyaratkan adanya unsur “diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.” Frasa ini menegaskan bahwa yang dipidana bukanlah kekeliruan yang wajar, bukan ketidaktahuan yang beralasan, dan bukan kesulitan faktual yang objektif, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran atau setidaknya dengan sikap abai terhadap kebenaran.
2. Bahwa norma ini secara limitatif hanya menjangkau perbuatan manipulatif yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Norma ini justru melindungi integritas proses peradilan dari praktik *forum shopping*, rekayasa kompetensi relatif, dan penyampaian informasi yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan prosedural.

3. Bahwa peradilan yang adil tidak mungkin terwujud apabila pihak berperkara atau kuasanya dibenarkan untuk mencantumkan alamat yang diketahuinya tidak benar. Ketentuan hukum acara yang memungkinkan pemanggilan melalui pengumuman atau pengajuan gugatan di domisili tertentu tetap berlaku dan tidak dihapus oleh norma *a quo*. Pasal 509 KUHP 2023 tidak menutup akses terhadap keadilan, tidak membatasi hak menggugat, dan tidak mengkriminalisasi advokat yang bertindak profesional.
4. Sebaliknya, norma ini memperkuat prinsip kejujuran dalam proses beracara. Advokat sebagai profesi *officium nobile* justru dituntut untuk menjunjung tinggi standar etik, kehati-hatian, dan itikad baik. Norma *a quo* tidak menyerang profesi advokat, melainkan menegaskan batas yang wajar agar proses peradilan tidak disalahgunakan.
5. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permasalahan domisili cukup diserahkan kepada hakim perdata adalah tidak tepat. Manipulasi alamat bukan sekadar persoalan teknis acara, melainkan perbuatan yang berpotensi merugikan hak tergugat untuk memperoleh panggilan yang sah serta merusak legitimasi proses peradilan. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum yang lebih luas, yakni tertib peradilan dan kepastian hukum.
6. Norma Pasal 509 huruf a dan b KUHP 2023 jelas memiliki tujuan untuk menjaga kejujuran dan keandalan proses peradilan. Norma ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena unsur-unsurnya dirumuskan secara jelas, objektif, dan dapat diuji secara pembuktian di persidangan.
7. Kekhawatiran Pemohon bahwa advokat akan dengan mudah dipidana adalah asumtif dan tidak berdasar secara normatif. Hukum pidana mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara ketat. Tanpa pembuktian bahwa advokat mengetahui atau patut menduga ketidakbenaran tersebut, tidak mungkin terjadi pemidanaan.
8. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum maupun perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Justru norma *a quo*

memperkuat kepastian hukum dan menjamin keadilan dalam proses peradilan.

**X. Terhadap isu konstitusionalitas frasa "padahal diketahuinya", "sedangkan diketahuinya", "berita yang tidak pasti", "berlebih-lebihan", "tidak lengkap", serta unsur akibat "mengakibatkan kerusuhan" dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa rumusan penormaan Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana telah memuat unsur subjektif dan unsur objektif yang menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum. Unsur-unsur Pasal 263 UU Penyesuaian Pidana yaitu: (1) Setiap Orang; (2) menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan; (3) padahal diketahuinya; (4) bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong; (5) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Pasal 264 memiliki unsur: (1) Setiap Orang; (2) yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap; (3) diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat.
2. Bahwa sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai penyebarluasan berita bohong, maka pembentuk undang-undang telah menyusun perumusan norma dengan perbedaan formulasi unsur-unsur pidana dan akibat perbuatan yang dirumuskan secara materiil dalam UU Penyesuaian Pidana dan KUHP 2023, yaitu "kerusuhan di masyarakat" sebagai syarat pemidanaan. Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana mengubah perumusan norma dengan:
   a. menghapus Pasal 263 ayat (2) KUHP 2023 yang mengandung unsur kesalahan dari frasa "patut diduga" dan akibat berupa "dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat". Penghapusan tersebut tidak menghilangkan diaturnya perbuatan berkenaan dengan penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong karena telah terakomodir melalui Pasal 263 ayat (1) KUHP 2023 dan disesuaikan menjadi Pasal 263 UU Penyesuaian Pidana;
   b. serta menghapus frasa "atau patut diduga" dan kata "dapat" terhadap akibat kerusuhan di masyarakat.

c. Adapun yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah suatu kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang (*vide* Penjelasan Pasal 190 ayat (2) UU 1/2026).

3. Pasal-pasal *a quo* lebih mudah dibuktikan karena bentuk kesalahan berupa sebagian kesengajaan atau *proparte dolus* (diketahuinya) sebagian kealpaan. Pasal-Pasal *a quo* juga merumuskan akibat kerusuhan secara pasti sehingga perubahan yang dilakukan telah mengubah sifat delik formil menjadi delik materiil. Hal tersebut tentu berbeda halnya jika rumusannya hanya berhenti sampai selesai dilakukannya perbuatan. Frasa “pemberitahuan bohong” atau “kabar tidak pasti”, “kabar berkelebihan”, dan “kabar tidak lengkap” saja, maka baru dapat dikualifikasi mengandung ketidakjelasan batas dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Tidak akan ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat dengan ketentuan bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar.
4. Bahwa perubahan Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana dilakukan agar unsur subjektif kesalahan lebih menekankan pada pengetahuan pasti tentang perbuatan berita atau pemberitahuan bohongnya serta mengetahui pasti akibat perbuatannya tersebut (kerusuhan di masyarakat), tidak sekedar pada dugaan. Penggunaan istilah ini menandakan adanya kesadaran pelaku terhadap keadaan faktual yang menjadi unsur tindak pidana. Hal tersebut juga didasari pada alasan pentingnya menghindari pemidanaan pada ruang interpretasi yang lebih luas tanpa batasan tegas unsur kesalahan dan akibatnya sehingga tidak terjadi multitafasir dengan ketentuan pidana yang lebih jelas dan konsisten.
5. Bahwa dalam kaitannya dengan persoalan Para Pemohon mengenai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama terkait penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong, DPR RI perlu menerangkan bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut pada pokoknya menilai bahwa rumusan norma dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena

tidak memiliki batasan yang memadai sehingga membuka ruang penafsiran yang terlalu luas. Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama didasarkan pada ketidakjelasan serta kelenturan yang berlebihan dalam unsur-unsur pasal tersebut.

6. Dalam konteks tersebut, DPR RI sebagai pembentuk undang-undang juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan merumuskan materi pengaturan mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dalam KUHP 2023 melalui Pasal 263 dan Pasal 264, yang kemudian diselaraskan kembali melalui UU Penyesuaian Pidana. Pertimbangan pembentuk undang-undang tersebut sejatinya telah tercermin dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi dasar penting perlunya perumusan ulang norma pidana agar tidak menyerupai “pasal karet” (*vide* Naskah Akademik RUU Penyesuaian Pidana hlm. 553).
7. DPR RI berpandangan bahwa pengaturan mengenai perbuatan dimaksud tetap dimungkinkan untuk dirumuskan dengan formulasi yang berbeda guna menjaga ketertiban umum, sepanjang memenuhi dan memperhatikan parameter konstitusional sebagaimana telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengingat rumusan norma tersebut dirancang sebagai *replacement norm* terhadap norma lama yang dibatalkan, dengan tujuan menghilangkan sumber inkonstitusionalitas yang sebelumnya dipersoalkan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kandungan substansi dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana diatur karena dinilai masih diperlukan dalam sistem hukum pidana nasional, namun dengan parameter, unsur, yang lebih jelas sebagai syarat pidana.
8. Bahwa dari aspek ketertiban umum, aspek tersebut menekankan bahwa kepentingan yang dilindungi adalah “rasa aman dan tenteram masyarakat secara luas” sehingga kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian materiil perorangan, tetapi gangguan terhadap rasa aman publik. Adapun merujuk secara doktrinal, ketertiban umum dipahami sebagai keadaan sosial di mana kehidupan masyarakat

berlangsung tertib dan damai, tanpa gangguan yang meluas terhadap rasa aman kolektif.

9. Bahwa efektivitas Pasal-Pasal *a quo* guna tercapainya ketertiban hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sangat bergantung pada berbagai aspek dalam seluruh proses dan tahapan pemeriksaan. Tahapan tersebut meliputi dilihatnya seluruh peristiwa hukum secara konret dan utuh serta dengan pembuktian unsur-unsur delik dimaksud, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang.
10. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan ketiadaan batasan objektif Pasal-Pasal *a quo* yang menimbulkan ketakutan dan persepsi bahwa kritik dapat berujung kriminalisasi, DPR RI berpandangan kritik sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang penting dalam negara demokrasi dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
11. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*), di mana pembatasan tersebut harus dirumuskan secara cermat dan hati-hati. Prinsip kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab merupakan kebebasan yang tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku, sehingga kebebasan tersebut harus dilandasi oleh kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki tersebut bukan tanpa batas.
12. DPR RI berpandangan bahwa aktivitas akademik yang dilakukan dengan metodologi ilmiah, itikad baik, dan tujuan keilmuan pada hakikatnya tidak memenuhi unsur-unsur kesengajaan maupun unsur akibat kerusuhan masyarakat sebagaimana disyaratkan norma. Dalam konteks tersebut, norma *a quo* ditujukan untuk mencegah penyebaran informasi menyesatkan yang diketahui tidak benar dan yang secara nyata menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, bukan untuk membatasi kebebasan akademik.
13. Bahwa Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pembedaan antara kritik, hasutan, dan penghinaan, serta menekankan

pentingnya parameter “kepentingan umum” dalam menilai batas kebebasan berpendapat. Putusan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, tetapi ekspresi yang melampaui batas dan merugikan kepentingan hukum orang lain atau ketertiban umum tetap dapat dikenai sanksi pidana. Penegasan tersebut memberikan pedoman konstitusional dalam menafsirkan norma pidana terkait penyebaran berita, sehingga penerapan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana harus dipahami dalam kerangka perlindungan kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan ketertiban umum.

14. Berdasarkan uraian normatif pasal-pasal *a quo,* DPR RI berkesimpulan bahwa konstruksi norma-norma tersebut telah menunjukkan adanya hubungan kausal antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki, serta yang dapat dibuktikan akibatnya. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam norma *a quo* tersebut telah terukur dan pasti sehingga tidak dapat dinilai mengandung ambiguitas dan ketidakpastian. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* KUHP Lama telah berkesesuaian dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hukum warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

**XI. Bahwa terkait pengujian terhadap KUHP 2023 secara umum, DPR RI berpandangan bahwa:**

Pada dasarnya pengujian terhadap kebijakan hukum pidana (*Criminal Policy*), dimana hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menilai konstitusionalitasnya, sebagaimana ditegaskan dalam:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016:

  “… ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442]

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/2024 *Jo.* 162/2024

  "Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya".

Dengan demikian, berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, pengujian materiil terkait kriminalisasi maupun dekriminalisasi serta merumuskan kembali suatu ketentuan pidana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

**D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DALAM SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR**

**1. Terkait pertanyaan Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., mengenai landasan/dasar DPR tidak mengikuti Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, yang membatalkan ketentuan norma mengenai lambang negara dalam UU 4/2009 (Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c). Selaras dengan pertanyaan tersebut Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. juga mempertanyakan mengenai perdebatan pembahasan Pasal 237 huruf c KUHP 2023, DPR RI menerangkan sebagai berikut:**

a. Bahwa meskipun pengaturan mengenai norma tersebut telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pembentuk undang-undang menganggap penting untuk mengatur kembali norma *a quo* di dalam KUHP 2023. Pengaturan tersebut dilandaskan pada alasan bahwa Lambang Negara bukan sekadar simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945. Lambang Negara memiliki dimensi kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara berdaulat dan negara hukum. Dengan mendudukan lambang negara sebagai simbol negara, maka lambang negara memiliki kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

b. Bahwa perdebatan mengenai pengaturan terkait lambang negara telah dibahas dalam beberapa rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU

KUHP). Hal tersebut antara lain tercermin dalam Risalah Pembahasan Tim Perumus KUHP Komisi III DPR RI bersama Pemerintah tanggal 26 Juni 2019, yang memuat pembahasan mengenai ruang lingkup, substansi, dan perumusan ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara selengkapnya sebagai berikut:

...

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**

Penambahan adalah dalam buku 2 kita melihat ada penambahan didalam Pasal 243, 245, 249 ini adalah sinkronisasi dengan undang-undang bahasa dan ... karena waktu itu ancaman sisanya, kalau menyeret bendera itu ... 5 tahun... bendera... tapi pidana 5 tahun, jadi itu kami turunkan pidananya.

**KETUA RAPAT:**
Ada tanggapan? ....

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**
.... yang berbeda
...:
**Suara tidak jelas karena tidak memakai mix**
...:
**Suara tidak jelas karena tidak memakai mix**. Kalau misalnya simbol-simbol nasional ... nanti orang menjadi tidak hormat kepada negara... dari knteks itu dulu. Jadi harus hati-hati memahami...
...:
**Suara tidak jelas karena tidak memakai mix.**
...:
Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. Inikan juga nanti... apapunlah. Karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua ya... unsur-unsur menghina, menodai... begitu. Kecuali ... ya ada ... cara katakanlah ... karena kalau misalnya ... bendera negara ... bendera merah putih ... corporate ... itu justru ...pemandangan alam ... merah putih... terima kasih.

...:
**(Suara tidak jelas karena tidak memakai mix)** sebagaimana diatur dalam ...

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**
Jadi sebenarnya awal mulanya itu ...barang siapa ... bendera kebangsaan ... diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ... paling banyak ... nah kemudian ... ternyata apa yang diatur didalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang 24 Tahun 2009 ... itu digabungkan, sehingga ... merusak, merobek, menginjak-injak, ... bendera ... itu diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketika

kami melakukan ... tapi ketika ... juga dibedakan antara pasal yang ...

**F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.):**
... akan timbul juga ... kalau saya membuat kaos warna merah dan putihnya apa bendera ... begitu... apapunlah begitu, hanya karena dia mengambil merah dan putih begitu. Karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua ya unsur menghina, menodai dan lain sebagainya itu yang harus menjadi tekanan begitu ya. Kecuali ini bisa dirumuskan lebih clear ya ada definisinya antara katakanlah itu tadi maksud untuk merendahkan perbuatan itu ya ... karena kalau misalnya memakai bendera negara untuk reklame atau untuk ... komersial ... bendera merah putih berkibar kan kena ... ya. Corporate advertising itukan justru tidak ... seringkali pemandangan alam ... merah putih berkibar.
Terima kasih.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**
Saya ingin menanyakan apa makna ... pemerintah ... ketentuan pasal ... ke KUHP. Apa maksudnya ... kemudian kalau maksudnya untuk mensinkronkan sebagaimana diatur di undang-undang .... lambang ... itu, itukan tidak dikatakan ... bendera itu ukurannya ... bagaimana ... itulah yang tidak boleh memakai bendera ... jadi ... diundang-undang yang lama... disinikan tidak. Definisinya tidak ada, rekonsiliasi tidak ada, sehingga yang dikhawatirkan Pak Arsul dan Pak Ketua itu bisa hadir, tapi kalau kami dapat maksudnya apa mungkin bisa beda lagi.
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**
Saya persilakan

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**
Jadi sebenarnya awalnya dulunya itu ... barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia ... Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi dari Jaman Belanda sudah ada ini. Dengan denda paling banyak 3000..., kemudian .... ternyata apa yang diatur didalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang 24 Tahun 2009 .... itu digabungkan, sehingga larangan merusak, merobek, menginjak-injak, memakai bendera untuk reklama itu semuanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketika kami melakukan proses ..., tapi ketika ... di Pasal 24 juga dibedakan antara pasal yang melakukan, merusak, menginjak, membakar dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan, sehingga ...dari Pasal ...KUHP itu memang pidanaya 5 tahun, tapi untuk yang tadi untuk membuat reklame yang rusak benderanya, ... itu pidananya paling lama 1 tahun, jadi kami ... RUU KUHP ini memang kami tidak membuat aturan-aturan baru dan tidak melakukan ... atau ... tapi mengambil dari kata-kata yang ... nah apabila ini akan dihilangkan dan ini harus dicabut sangsi pidananya ... nah inilah yang ... kalau ditanya “kenapa dikenakan sangsi pidana? Kalau saya baca

didalam konsiderans, eh penjelasan umum undang-undang tersebut dianggap bahwa ini bukan hanya sekedar... bendera, bahasa ... pemaksaan, bukan hanya sekedar pengakuan atas ... bangsa dan negara, tapi sebagai simbol atau lambang yang dihormati dan dibanggakan oleh warga Negara Indonesia dan itu menjadi kekuatan yang sanggup ... sejarah nusantara yang beradab sebagai bangsa besar dan NKRI. Itu yang dimaksud Pak Azis itu bunyinya begitu.... jadi peneugasan pendapat ya tidak apa-apa .... pidananya.

**KETUA RAPAT:**
...saya kira kalau itu tidak ada masalahnya ... mengkoreksi undang-undang sebelumnya kalau memang kita anggap ...

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**
Jadi disini sebenarnya mencoba untuk lebih spesifik ya kalau menurut ... itu seperti apa karena kalau di KUHP-kan ... pidananya ..., nah ini kemudian ditingkatkan menjadi 5 tahun dalam undang-undang ..., tapi menodai kemudian di apa namanya... menodai atau menghina caranyaa disebutkan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar ... dengan maksud menodai. ... merendahkan kehormatan ... jadi ... menodai. Ini mungkin perlu kita pikirkan juga ...boleh ... mungkin saya cerita. Mungkin agak berbeda, saya ... dan ternyata orang-orang yang ... orang-orang yang agak konvensional. Mereka iri kok ... ditempat kita diinjak-injak tidak apa-apa ... itu yang dikatakan teman-teman... Jadi memang ada perbedaan pandangan bendera ini apakah sesuatu yang patut menjadi kebanggaan yang kita hormati atau .... ini loh ... lalu kita pikirkan bersama.

**F-PNASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si):**
Pimpinan, saya ini apa yang dijelaskan ... dan menjelaskan oleh Ibu Tuti tadi, saya beranggapan ini ... norma ... di Pasal 24 saja... ini tidak perlu lagi ... karena menurut saya kalau sudah kita masuk sudah menyusahkan... bukan hanya ... kalau menurut saya.
...:
Bagamana sudah cukup? Saya ... menggarisbawahi prof berkenaan dengan ibu sampaikan, prof sampaikan bahwa kita jangan mempunyai standar ganda dalam membuat KUHP ini. Disatu sisi kita melakukan kodefikasi dengan merujuk kepada undang-undang ini... disisi lain kita tidak begitu. Kan dari kemarin kita sudah bahas ada yang saling ... ... ada yang tidak, jadi standar kita ganda, tapi itu oke kita bisa pahami. Kemudian kalau ... sedikit bahwa didalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 berkenaan dengan Pasal 667 itu memang untuk meng... tujuannya ... dia harus kita sakralkan ktu..., tapi tolong juga digarisbawahi apakah kita tidak ambivalen begitu Prof? Tadi disampaikan oleh Mulfachri saya mendukung untuk Pasal 23 ini karena nanti ini bisa menjadi rancu dalam pelaksanaan itu. Pandangan saya yang pertama.
Yang kedua, saya mencoba ... di Pasal 246 dan 247 biar sekalian kita membahas ... supaya tidak terulang lagi kita membahas hal

yang sama. Mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya senada irama dan lain sebagainya. Kalau nada itu dapat improvisasi orkestra atau dangdut apakah itu disebut? ... karena itukan dalam suasana yang berbeda begitu, tapikan didalam ini terkategori ... itu saja. Kalau menurut saya dalam hal ceremonial acara resmi kenegaraan lagu Indonesia Raya dibuat nada yang tidak sebagaimana mesti itu dipidana setuju saya. Justru saya ...terkategorikan orang yang pada ... lagu Indonesia Raya itu ... masih ada aparat yang gerak sana-gerak sini ... itu maksudnya ... jadi diacara kenegaraan resmi tidak tertib.
Dia terlambat atau apapun dia lari-larian. Itu yang harus ... dalam konteks kalau nanti disana dalam konteks anak-anak ..., kemudian ada acara perkenalan... Kalau musiknya dibikin ... bahaya ini ...khususnya di desa-desa ini nanti. Jadi saya... loncat maksud saya jangan kita dibuat ... dengan standar yang ganda, sementara kita melakukan ... disisi lain tidak melakukan ... saya pemikiran bangsa seperti teman-teman ... menjebak ... kreatif dalam dunia milenial karena kan gampang masukan dimedsos, masukin di e-elektronik bisa secara otomatis. Itu saja Ketua.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, M.Si):**
Ini memang pasal ... dari frasa ...itu bagaimana ...dihormati oleh rakyatnya, tapi memang dalam prakteknya selama ini ya memang kalau kita lihat ... Lubang Buaya itu dijadikan museum... kemudian... dimana ... nah itu ... merah putih, kemudian tempatnya, langit-langit merah putih ... dampak dari ... kemudian ketika ada rakyat biasa ... bendera merah putih... kenegaraan ... seperti ....
Terima kasih Ketua.
…

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**
Terima kasih Bapak-bapak
Ini memang kita pembicaraannya agak lama karena kita menganggap ini merupakan satu hal yang seakan-akan ... sudah diuber karena ini dibuat pada Tahun 2009 ketika sedang tinggi-tingginya nasionalisme, tapi kalau kita menganggap bahwa ini agak berkelebihan ini mungkin kita menurut saya perlu dihormati. Jadi mungkin kita berfikir apakah misalnya Pasal 242 itu dipertahankan pidananya tetap 5 tahun, tapi ... hapus, kemudian menghina lambang negara 244 tetap, tapi 245-nya dihapus, nah yang 246 ini memang ... karena seingatnya waktu kita mahasiswa sudah ... lagunya itu ... nah ini apakah kemudian berarti bahwa kita perumus KUHP harus mencabut pasal-pasal yang ada didalam undang-undang.

**KETUA RAPAT:**
Saya kira iya landasan terhadap ... ya dicabut. Kan semuanya disini. Coba bayangkan orang ini sudah ...itu dalam apa namanya pembukaan sebuah acara tinju misalnya atau dalam ... KPU kemarin... lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada yang

sama ... itu bisa dipidana. Saya kira ya ini kesempatan kita untuk mengkoreksi norma yang memang tidak tepat yang ada di undang-undang lain diluar ketentuan pidana. ... konstitusinya ...saya kira dibuat semurah mungkin... sejauh yang bisa kita lakukan. Saya kira begitu. Jadi kalau pun harus konsekuensinya beberapa pasal yang ada diundang-undang lain dicabut ya apa boleh buat. Inilah kesempatan yang ... apa namanya ketentuan yang berserakan itu ...

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.
Kami mohon diberikan waktu juga untuk berkonsultasi ... perlu nanti menteri-menterinya ... jadi kami akan menyampaikan, saya akan menyampaikan kepada pemerintah bagaimana ..., tapi ... tidak ... misalnya Pasal 242 tidak mungkin ... bahwa menggunakan bendera karena seingat saya penggunaan bendera ini juga sebagai alasan ... pidana. Itu nanti seperti apa? Apakah kalau ...242 dipakai, 243 kemungkinan orang yang memakai ... reklame atau yang menyulam ... itu termasuk ... atau tidak. Kalau ... berarti kita ...
...:
...pengertian bendera negara ... mau dia pakai baju ...

**KETUA RAPAT:**
... mau menyampaikan...?

**F-PKB (Dr. ANWAR RACHMAN, ST., S.H.):**
Jadi ceritanya didaerah pedalaman Madura disana itu ada Pondok Pesantren. Lagu Indonesia Raya itu liriknya diganti. Jadi apa? Diganti pakai sholawat. Jadi pertama, kita menghormati pada negara dan yang kedua dapat pahala. Jadi kalau hanya lagu Indonesia Raya itu tidak dapat pahala, jadi dalamnya itu isinya itu diganti sholawat sehingga dapat pahala. Contohnya " Indonesia, ya Rasulullah salamun alaihim ...", lah ini ... seperti itu. Lah itu ... wah ini bisa ribut.
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**
Pak Jaksa mau menyampaikan sedikit.

**KEJAKSAAN (SONETA):**
Mohon izin Pimpinan. Ini sekedar pemikiran saya ... jika mungkin... maka kita tidak ... disana. Kalau pun kita atur disini ... misalnya tidak usah ... saja. Nah ... makanya kita ... itu salah satu ... pikiran kita mengatur disini itu hilang. ... Pak Ketua, kalau kita tafsirkan bendera disini ... bendera ... kalau bukan ... merah putih itu bukan ... bendera yang ... kalau pun mau diatur juga ... disini, diluar itu walaupun merah putih ... tidak apa-apa...definisi ini juga masih kurang ...
...:

Diluar itu bukan bendera. Saya kira menarik pandangan... mungkin tindakannya denda saja ... yang 243. Jadi begitu Pak Jaksa bilang...
...:
Jadi apakah ... harus ...

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK, S.H., M.Si):**
Saya kira Pasal ... kita hapus saja karena sudah cukup itu pengertian di Pasal ... karena kalau kita pakai terminologi eh asumsi Pak Jaksa tadi untuk ... denda itukan melalui proses pidana lagi, sementara kitakan maunya mengurangi proses pidana... atau siapa itukan tidak punya uang untuk mengganti benderanya sesuai dengan definisi tidak rusak, tidak robek, tidak kusut, tidak kusam ini, lalu kemudian karena dia tidak mampu ... proses pidana yang justru melemahkan, walaupun kemudian putusannya denda. Nah maksud saya lebih bagus hapus saja pasal 253 itu Ketua.

**F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.):**
Jadi pointnya yang disampaikan Pak Jaksa itu ...bagus ... kalau kita masukan disini, tapi masih ada pasal pidana itu di Undang-Undang justru pasal itu yang akan berlaku, padahal pasal itu ya itu dianggap lebih represif ya, lebih over ... ini kalau penanggapan saya benar ya artinya dengan mengatur ini tetapi melenturkan pidananya ya, maka kemudian pasal yang ada di undang-undang bendera itu tidak berlaku ya disesuaikan maksudnya kan begitu. Tetapi ini nanti diketentuan masuk juga ...bahwa pasal-pasal diundang-undang ini menjadi tidak berlaku. Ya kan harus begitu konsekuensinya. Karenakan tidak mungkin juga kita tidak mengatur disini, tetapi diketentuan penutup kemudian kita mengatakan mencabut begitu loh karena kan dalam rangka deklekriminalisasi kan tidak begitu-begitu juga. Nah mana politik hukum kita mau seperti apa saya clear. Kalau kita semangatnya itu ... untuk ...mengendorkan kriminalisasinya atau vinalisasinya ya memang harus diatur justru, tetapi kemudian hukumannya dilenturkan. Itu saja supaya *clear*.

**KETUA RAPAT:**
Saya kira sepakat. Saya kira ini bisa diatur. Apalagi kita tahu ... pancasila... mereka sangat longgar juga penghargaan mereka ... tentang ini ...saya kira yang disampaikan Pak Arsul sama Pak Jaksa tadi itu supaya bisa dijadikan kesepakatan kita nanti redaksionalnya silakan dirumuskan.
...:
Kesepakatannya yang mana?

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**
Kalau boleh kami mohon izin untuk konsultasi juga dengan ... lain supaya kami tidak salah jalan. Kalau usulan dari kami tadi ...bisa ... misalnya atau ... pidananya ... pidana kategori 1, hanya pidana denda atau ... kalau ini nanti kemudian baru kita cabut karena memang kalau ini hilang ... bisa, jadi kita ... saya agak khawatir kalau ... semuanya ... jadi Pasal 242 sampai 247.

**F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.):**
Izin Ketua. Itu artinya dikonsultasikan dengan pesan semangat dari ruang ini adalah melakukan pelenturan finalisasinya begitu saja.

**KETUA RAPAT:**
Oke begitu ya? Terus lompat ke yang berikutnya.

**PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):**
Pasal 547 yaitu orang yang secara melawan hukum merusak bangunan. Ini merupakan pasal yang memecah dari pasal sebelumnya. Tadinya ini ... dulu ... dan ... menjadi satu, padahal ini ..., sehingga kalau misalkan itu kami anggap merusakan pintu hotel dengan menghancurkan hotel begitukan? ... yang rusak itu apa, nah hancur. Ini yang kemudian ... itu dari 547. Demikian itu dulu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**
(RAPAT: SETUJU)

Berdasarkan risalah pembahasan RUU KUHP tersebut, terlihat bahwa para pembentuk undang-undang tidak serta merta menghendaki setiap perbuatan yang berkaitan dengan bendera, lambang negara, atau lagu kebangsaan dipidana. Dalam diskusi, sejumlah anggota rapat menyampaikan kekhawatiran bahwa rumusan yang terlalu luas dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghina negara, seperti penggunaan warna merah putih dalam karya seni, pakaian, reklame, maupun bentuk ekspresi kreatif lainnya. **Oleh karena itu, berulang kali ditegaskan bahwa unsur menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara harus menjadi titik tekan dalam perumusan norma pidana.**

c. Bahwa dalam risalah pembahasan juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengurangi sifat represif dari ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada akhir pembahasan, Ketua Rapat dan beberapa anggota menyepakati bahwa semangat yang berkembang dalam forum adalah melakukan pelenturan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak secara nyata ditujukan untuk menghina atau merendahkan simbol negara. Dengan demikian, risalah tersebut menunjukkan bahwa **maksud pembentuk undang-undang adalah**

**memberikan perlindungan terhadap simbol-simbol negara tanpa mengorbankan kepastian hukum dan ruang ekspresi masyarakat.** Oleh karena itu, ketentuan pidana mengenai bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan dipahami sebagai ditujukan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara, bukan untuk memidana setiap bentuk penggunaan atau pemanfaatannya yang tidak mengandung tujuan tersebut.

2. **Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. mengenai pemberian perubahan atau putusan perubahan pidana mati oleh Presiden (Eksekutif) dan bukan Mahkamah Agung (Yudikatif) atas pertimbangan Presiden, DPR RI menerangkan sebagai berikut:**
   a. Bahwa dalam KUHP lama pidana mati dianggap sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 1 KUHP lama. Artinya, pidana mati diposisikan sejajar dengan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sebagai bentuk sanksi utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini berbeda dengan pengaturan KUHP 2023 mengubah kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP 2023 berikut.

      Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
      a. pidana penjara;
      b. pidana tutupan;
      c. pidana pengawasan;
      d. pidana denda; dan
      e. pidana kerja sosial.

      Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa pidana mati tidak lagi termasuk dalam kategori pidana pokok dalam KUHP 2023. Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam KUHP 2023, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Sehingga KUHP 2023 menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan, KUHP lama tidak mengatur mekanisme

masa percobaan maupun kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana lain melalui ketentuan undang-undang, sebagaimana dikenal dalam KUHP 2023 melalui mekanisme masa percobaan yang membuka kemungkinan komutasi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

b. Bahwa pengaturan demikian tidak terlepas dari tujuan pemidanaan modern, yaitu tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga mengedepankan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yakni:
   1) Mencegah dilakukannya tindak pidana melalui penegakan norma hukum yang efektif sehingga tercipta ketertiban, perlindungan, dan pengayoman bagi masyarakat;
   2) Memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan agar yang bersangkutan mampu memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, serta kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan produktif;
   3) Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan yang terganggu, memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat; dan
   4) Menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana sekaligus membebaskannya dari rasa bersalah melalui proses pertanggungjawaban yang adil dan proporsional.

c. Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan keputusan terkait kemungkinan dilakukannya komutasi secara sistematis merupakan konsekuensi logis ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 249 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2002, grasi merupakan hak terdakwa yang wajib disampaikan oleh Hakim Ketua sesudah putusan pemidanaan diucapkan.

d. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permohonan pengampunan merupakan hak terpidana, dan Konstitusi menempatkan Presiden sebagai institusi yang berwenang memberikan koreksi atau keringanan terhadap pelaksanaan pidana setelah seluruh proses peradilan selesai. Namun, apabila pelaksanaan norma hanya bertumpu pada mekanisme grasi, masih terdapat persoalan terkait kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena pengajuan grasi merupakan hak terpidana yang pelaksanaannya bergantung pada adanya permohonan kepada Presiden, sementara tidak terdapat batasan waktu yang tegas mengenai kapan permohonan tersebut harus diajukan maupun kemungkinan pengajuan kembali setelah permohonan sebelumnya ditolak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pidana mati, khususnya terkait penentuan awal penghitungan masa evaluasi.

e. Bahwa pendapat ini juga disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 9 November 2022, selengkapnya sebagai berikut:

**F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M):**
Baik, terima kasih Pimpinan atas kesempatan dan waktu yang diberikan.
Yang saya hormati, Pak Wamen, para guru-guru besar saya, para tim ahli, tim perumus, dan
Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan pada hari ini.
Tentunya pertama-tama kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan, utamanya oleh para tim perumus, berdasarkan hasil rapat kita yang terakhir 3 Oktober yang lalu dimana Komisi III memberikan kembali waktu bagi tim perumus untuk me-review ulang, bahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, dan alhamdulillah telah dilakukan terhadap draft ini sehingga kita memiliki draft update hasil penyempurnaan yang tertanggal, kita anggaplah kita sebut sebagai ‘Draft 9 November 2022’, sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wamen. Nah, tapi saya melihat masih ada beberapa yang tersisa yang mungkin ketika nanti kita bahas pada tanggal 21 itu juga bisa menjadi pembahasan terlebih dahulu untuk kemudian nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan kita di DPR ini.

Yang pertama-tama soal living law, Pasal 2. Saya dulu sebelum jadi Anggota DPR sudah sempat menyampaikan juga kepada guru saya dimana saya belajar hukum pidana itu, Prof. Tuti, persoalan kegalauan saya terkait dengan asas legalitas ketika kita menempatkan living law ini. Tapi karena kita juga menghormati keputusan politik yang telah di ambil di periode yang lalu di mana kita ingin menempatkan living law juga di dalam KUHP, maka saya menyarankan agar living law ini kita maknai bukan sebagai delik adat, tetap sebagai sanksi adat sehingga bukan dimaksudkan sebagai delik yang tidak tertulis untuk bisa dijatuhkan kepada seseorang, tapi sanksi adat yang bisa menjadi alternatif putusan yang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus apabila ada suatu perbuatan tindak pidana yang bisa juga dipidana dengan sanksi adat.

Jadi itu yang saya usulkan supaya kita bisa memaknai kembali agar tidak kemudian tersandera dengan persoalan asas legalitas yang mungkin akan menjadi problem kedepannya.

Yang kedua, terkait dengan pidana mati. Dalam rapat 3 Oktober yang lalu saya sempat sampaikan masukan agar kata ‘dapat’ di dalam Pasal 100 itu bisa dihilangkan. Namun dalam penjelasan yang saya terima hari ini Pemerintah menjelaskan bahwa kata ‘dapat’ tersebut dipertahankan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2007, ya. Namun kalau saya baca lagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh sebenarnya bukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rumusannya harus dengan kata ‘dapat’, melainkan Mahkamah Konstitusi justru memberikan open legal policy bagi kita sebagai pembuat kebijakan bahwa dapat saja kita merumuskan pidana mati dengan menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Oleh karena itu, saya berharap agar nanti di tanggal 21 kita telaah lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih sempurna lagi karena kalau kita baca, termasuk di penjelasan umumnyakan semangatnya clear, kita ingin menjadikan ini sebagai alternatif. Kalau misalnya tidak otomatis, si hakim bisa memilih antara putusan mati tanpa, pidana mati tanpa percobaan dengan pidana mati dengan percobaan, itu akan tidak sesuai dengan semangat yang coba kita rumuskan di dalam RUKHP ini.

**Yang ketiga, masih terkait dengan pidana mati. Saya melihat ada mungkin disini harus kita perbaiki ini, ini tadi sudah secara informal sudah kita diskusikan, yaitu perhitungan 10 tahun masa percobaan ini, dimana di dalam RUKHP ini di hitung setelah grasi ditolak. Kalau setelah grasi ditolak, itukan grasi bisa diajukan beberapa kali, masa waktunyapun juga tidak jelas. Oleh karena itu, agar ada kepastian hukum, saya berharap bisa dipertimbangkan agar 10 tahun masa percobaan ini dihitung sejak inkrah, sejak putusan berkekuatan hukum tetap agar ada kepastian hukum.**

**...**

Berdasarkan pandangan tersebut pengaturan mengenai penghitungan jangka waktu tertentu perlu diletakkan pada titik waktu yang objektif dan pasti sebagai dasar evaluasi pelaksanaan pidana mati. Atas dasar itu, penghitungan masa evaluasi lebih tepat dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap, karena memberikan kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara dalam melaksanakan putusan pidana. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak mengurangi kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan atau perubahan pidana.

f. **Bahwa kewenangan komutasi tetap berada pada Presiden karena komutasi merupakan bentuk kebijakan pengampunan negara (*executive clemency*), bukan mekanisme untuk menilai kembali benar atau tidaknya putusan pengadilan.** Penentuan kesalahan dan pemidanaan merupakan ranah kekuasaan kehakiman, sedangkan pemberian keringanan, pengurangan, atau perubahan pidana atas dasar pertimbangan kemanusiaan, rehabilitasi, maupun kepentingan umum merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagai kepala negara.

g. Dengan demikian pemberian kewenangan untuk memutuskan adanya pengurangan atau perubahan bentuk pemidanaan dalam pidana mati sebagaimana ketentuan Pasal 100 KUHP 2023 merupakan kewenangan yang masih selaras dengan kewenangan prerogatif Presiden dalam memberikan grasi.

**3. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.mengenai subjek hukum pengaduan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 yang masih terbatas, DPR RI menerangkan sebagai berikut:**

a. Bahwa berdasarkan *European Court of Human Rights dan Council of Europe*, telah mengaku ‘hidup bersama’ atau kohabitasi sebagai salah satu dimensi yang sah terhadap hak asasi manusia termasuk hak privat, hak untuk hidup berkeluarga, hak-hak Perempuan, dan hak anak. Namun dalam konteks ini setiap negara mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap kohabitasi. Beberapa negara seperti negara-negara Skandinavia dan

European Union mengakui kohabitasi tercatat dan memberikan perlindungan yang sama dengan perkawinan. Beberapa negara mengakui kohabitasi dengan perlindungan yang berbeda dengan perkawinan. Negara-negara lain tidak mengakuinya.

b. Bahwa Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang menjadikan kohabitasi sebagai tindak pidana. Perumusan kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, kohabitasi juga dianggap menimbulkan akibat negatif terhadap hak-hak anak dan juga hak-hak Perempuan. Dalam hal perpisahan ataupun salah satu meninggal, para pasangan dan anak tidak mendapatkan warisan sebagaimana didapat dalam hal perkawinan.
c. Namun demikian, meskipun menetapkan kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat serta perlindungan hak-hak privat yang melekat pada setiap orang. Pada praktiknya, penanganan terhadap tindakan yang berhubungan dengan kohabitasi seringkali dilakukan secara membabi buta oleh masyarakat kepada pelaku atau tindakan penyelesaian secara main hakim sendiri (*eigenrechting*). Hal tersebut terjadi karena kohabitasi sebelumnya bukan merupakan suatu tindak pidana, namun di sisi lainnya, kohabitasi sering dipandang sebagai tindakan yang meresahkan di masyarakat.
d. Bahwa menimbang **pada urgensi untuk menghindarkan perbuatan kohabitasi yang meluas pada masyarakat, namun tetap menjaga batasan privasi setiap warga negara maka pembentuk undang-undang membatasi subjek yang dapat melakukan pengaduan.** Hal ini penting mengingat meskipun pelaku tertangkap tangan, namun dalam hukum pidana, selama pelaku belum dijatuhi bersalah melalui putusan hakim maka statusnya masih menjadi *legally innocent*. Tindakan main hakim tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, dan juga tentu saja telah melanggar hak asasi manusia pelaku kohabitasi.

e. Bahwa perumusan delik aduan absolut dalam tindak pidana kohabitasi melalui pembatasan subjek hukum pengadu juga dimaksudkan untuk melindungi ruang privasi keluarga dari campur tangan pihak luar, menjaga nilai moral dan norma susila masyarakat, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*). Adapun pihak yang berhak mengadu dalam konteks ini adalah dalah suami atau istri bagi yang sudah menikah, serta orang tua atau anak bagi yang belum menikah. Ketentuan ini sekaligus memperluas pihak yang dapat mengajukan laporan dibandingkan aturan lama yang hanya memberi hak kepada suami atau istri.

f. Bahwa pembatasan subjek pengadu dalam koteks ini juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak. Berbeda dengan KUHP yang lama itu hanya mengatur perzinaan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga atau ada hubungan pernikahan, tetapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak yang harus dilindungi. Dalam praktik kohabitasi, anak dapat menjadi pihak yang lahir atau hidup dalam situasi di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang, memandang situasi ini berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama terkait kepastian status hukum, pengasuhan, dan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian apabila kohabitasi dapat menjadi delik umum maka anak merupakan salah satu pihak rentan yang dapat dirugikan.

## E. KESIMPULAN DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Pemerintah, Lembaga Negara, serta Presiden dan Wakil Presiden secara normatif telah membedakan secara tegas antara kritik dengan penghinaan yang merupakan serangan terhadap kehormatan atau martabat. Selain itu, dari sisi konstruksi hukumnya dirumuskan sebagai delik aduan dengan pembatasan yang jelas terhadap subjek yang dapat mengajukan

pengaduan, sehingga mempersempit ruang penafsiran yang berlebihan (*overbroad interpretation*), menghindari karakter “pasal karet”, serta tetap menjamin perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

2. Pendelegasian pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam undang-undang tersendiri justru memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan kebijakan pemidanaan modern, namun tetap sesuai dengan prinsip dan batasan norma KUHP 2023.
3. Pengaturan tindak pidana terkait penggunaan lambang negara pada dasarnya dimaksudkan kedudukan lambang negara sebagai simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara, sehingga kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi.
4. Penjelasan Pasal 256 KUHP 2023 telah memberikan pemaknaan yang jelas terhadap maksud frasa “terganggunya kepentingan umum”, yakni sebagai kondisi tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.
5. Pasal 302 ayat (2) KUHP 2023 bukan norma yang melarang seseorang untuk mengubah atau meninggalkan suatu agama (*apostasy*), melainkan sebagai larangan menghasut atau memaksa (orang lain) mengubah atau meninggalkan agama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6. Pengecualian makna frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang mengatur terkait perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh telah diatur secara jelas dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020.
7. Pengaturan norma Pasal 509 huruf a dan b KUHP 2023 telah memiliki batasan rumusan yang jelas dan bertujuan untuk menjunjung tinggi standar etik, kehati-hatian, dan itikad baik bagi advokat dalam proses beracara.
8. Bahwa rumusan norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana telah mengatur dengan jelas parameter dari unsur-unsur perbuatan pernyebaran berita bohong sebagai syarat pidana dengan

menekankan adanya kesengajaan dan akibat perbuatan berupa kerusuhan di masyarakat.

9. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* yang diajukan pengujian telah memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dengan tujuan pemidanaan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026, yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**KETERANGAN PRESIDEN**

**I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

**II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

A. Terhadap Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025 (Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 KUHP) dan Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025 (Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial tidak hanya berkedudukan sebagai individu pribadi, melainkan juga sebagai simbol negara sekaligus representasi kedaulatan rakyat, sehingga penyerangan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden pada hakikatnya tidak semata menyerang individu yang menjabat, melainkan

juga berpotensi merendahkan simbol konstitusional negara dan institusi kepresidenan.

2. Bahwa rumusan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Baru secara sadar dirancang untuk membedakan secara tegas antara kritik yang merupakan bagian dari praktik demokrasi dengan penghinaan yang berbentuk nistaan, cacian, atau serangan terhadap kehormatan pribadi, sehingga norma tersebut dimaksudkan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan etika kehidupan demokrasi.
3. Bahwa keberadaan norma mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah konflik horizontal di masyarakat, mengingat dalam konteks sosial politik yang paternalistik, penghinaan ekstrem terhadap kepala negara seringkali memicu polarisasi dan bentrokan antar kelompok pendukung di ruang publik.
4. Bahwa secara konseptual delik penghinaan merupakan rechtsdelicten, yaitu perbuatan yang secara intrinsik dianggap tercela menurut nilai moral dan ketertiban sosial, sehingga pengaturannya dalam hukum pidana dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kehormatan seseorang dari serangan yang tidak berdasar.
5. Bahwa pengaturan mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru dimaksudkan untuk menjaga legitimasi institusi negara agar tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif tanpa terdegradasi oleh ujaran kebencian atau fitnah yang tidak berdasar.
6. Bahwa norma tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara, melainkan untuk memberikan batas yang jelas antara kritik terhadap kebijakan publik yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan penghinaan yang berbentuk caci maki atau fitnah yang merusak wibawa institusi negara.

B. Terhadap Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025 (Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam proses pembahasan Pasal 411 dan Pasal 412 oleh Pemerintah dan DPR, kedua pasal tersebut termasuk ketentuan yang paling akhir diputuskan bersamaan dengan pengaturan mengenai pidana

mati dalam Pasal 100, yang menunjukkan bahwa substansi kedua pasal tersebut merupakan materi yang memerlukan pertimbangan mendalam karena berkaitan dengan nilai moral, privasi, dan sensitivitas sosial di tengah masyarakat.

2. Bahwa sejak dilakukan sosialisasi KUHP kepada berbagai lapisan masyarakat sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Pasal 411 dan Pasal 412 menimbulkan kontroversi yang bersifat diametral di berbagai daerah, di mana pada saat Tim melakukan sosialisasi di Provinsi Sumatera Barat pasal tersebut dianggap terlalu lemah karena mengualifikasikan tindak pidana sebagai delik aduan meskipun perbuatan yang dilarang dipandang merusak moral publik, sedangkan dalam sosialisasi di Provinsi Sulawesi Utara justru muncul pandangan bahwa pasal tersebut terlalu mencampuri urusan privasi warga negara sehingga diusulkan untuk dihapus.
3. Bahwa dalam situasi perdebatan yang bersifat diametral tersebut, Pemerintah dan DPR mengambil sikap kompromi dengan tetap mempertahankan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412, namun pada saat yang sama memberikan pembatasan yang ketat dalam mekanisme penegakan hukumnya melalui pengaturan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum.
4. Bahwa Pasal 411 mengatur mengenai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai “Perzinaan”, yang secara konseptual merupakan pengembangan dari pengaturan sebelumnya dalam Pasal 284 KUHP Lama, namun dengan rumusan yang lebih jelas dan sistematis sehingga tidak lagi semata bergantung pada doktrin, melainkan telah memberikan definisi yang tegas mengenai perzinaan sebagai persetubuhan dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya.
5. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 411 ayat (1), unsur-unsur tindak pidana perzinaan terdiri atas setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, sehingga norma tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum, perbuatan yang

dilarang, serta hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

6. Bahwa Pasal 411 ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana perzinaan hanya dapat diproses atas dasar pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung, yaitu suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan, sehingga pengaturan tersebut sekaligus memberikan kepastian mengenai legal standing pihak yang berhak mengajukan pengaduan.
7. Bahwa dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP Lama yang hanya memberikan hak pengaduan kepada suami atau istri, pengaturan dalam Pasal 411 memperluas subjek yang berhak mengadu dengan memasukkan orang tua atau anak sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum, yang dalam praktik kehidupan sosial bukanlah sesuatu yang mustahil karena dalam kenyataan terdapat pula kasus orang tua melaporkan anaknya ataupun sebaliknya.
8. Bahwa Pasal 411 ayat (3) menentukan bahwa ketentuan pengaduan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 tidak berlaku dalam tindak pidana ini, yang menunjukkan adanya pengaturan khusus guna menjaga karakter delik aduan yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan relasi personal dalam keluarga.
9. Bahwa Pasal 411 ayat (4) memberikan kemungkinan bagi pihak yang mengajukan pengaduan untuk menarik kembali pengaduannya sepanjang proses persidangan belum dimulai, sehingga ketentuan tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusannya serta membuka peluang terjadinya penyelesaian secara kekeluargaan sebelum perkara memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan.
10. Bahwa penjelasan Pasal 411 ayat (1) juga memberikan uraian yang lebih jelas mengenai lingkup perzinaan beserta berbagai kemungkinan hubungan yang dapat dikategorikan sebagai perzinaan, yang dimaksudkan untuk menghindari ambiguitas dalam penerapan norma oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

11. Bahwa sebagaimana Pasal 411, Pasal 412 juga menimbulkan perdebatan yang cukup tajam tidak hanya antara Pemerintah dan DPR dengan masyarakat, tetapi juga di internal DPR sendiri, di mana dari sembilan fraksi yang ada terdapat lima fraksi yang menghendaki agar pasal tersebut dihapus karena dianggap terlalu memasuki ranah privasi warga negara, sedangkan empat fraksi lainnya menghendaki agar pasal tersebut tetap dipertahankan sebagai representasi nilai moral dalam masyarakat.
12. Bahwa alasan lima fraksi yang menolak keberadaan Pasal 412 didasarkan pada kekhawatiran bahwa pengaturan tersebut dapat memberi legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri apabila terdapat fenomena hidup bersama tanpa perkawinan dalam kehidupan sosial, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran terhadap privasi individu.
13. Bahwa sebagai jalan tengah atau middle way dalam merespons perbedaan pandangan tersebut, pembentuk undang-undang akhirnya tetap memasukkan Pasal 412 dalam KUHP dengan pembatasan yang ketat melalui mekanisme delik aduan serta disertai pengaturan yang melarang pembentuk Peraturan Daerah untuk mengatur substansi yang bertentangan dengan pasal tersebut, kecuali terhadap daerah-daerah yang memiliki status khusus atau istimewa.
14. Bahwa Pasal 412 mengatur mengenai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, yang merupakan jenis tindak pidana baru karena tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHP Lama, sehingga norma ini merupakan bentuk pengembangan hukum pidana nasional yang dimaksudkan untuk merespons dinamika nilai sosial dalam masyarakat.
15. Bahwa Pasal 412 ayat (1) menetapkan bahwa perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda, yang mencerminkan adanya upaya untuk menjaga nilai moral dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat melalui instrumen hukum pidana.
16. Bahwa Pasal 412 ayat (2) menegaskan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku, yaitu pasangan sah

bagi mereka yang telah menikah atau orang tua dan anak bagi mereka yang belum menikah, sehingga pengaturan ini sekaligus berfungsi untuk melindungi privasi serta mencegah penuntutan tanpa dasar kepentingan hukum yang jelas.

17. Bahwa Pasal 412 ayat (3) menyatakan bahwa pengaduan terhadap tindak pidana ini tidak mengikuti ketentuan umum tertentu dalam KUHP, yang menunjukkan adanya perlakuan khusus terhadap delik ini dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah terbukanya aib secara luas dalam ruang publik.
18. Bahwa Pasal 412 ayat (4) memberikan kemungkinan bagi pelapor untuk mencabut kembali pengaduannya selama proses persidangan belum dimulai, sehingga ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pihak serta membuka ruang rekonsiliasi sebelum perkara diproses lebih lanjut melalui mekanisme peradilan pidana.
19. Bahwa secara keseluruhan, pengaturan Pasal 411 dan Pasal 412 berada dalam kerangka penegakan hukum yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nilai sosial dan moral masyarakat dengan penghormatan terhadap privasi individu melalui mekanisme pembatasan yang ketat dalam proses penegakan hukumnya.

C. Terhadap Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026 (Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa penggunaan lambang negara telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Selain perbuatan yang diatur dalam Pasal 237 huruf a dan huruf b KUHP, ketentuan pasal ini juga berlaku bagi penggunaan lambang negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan lambang negara merupakan milik kolektif rakyat sehingga penggunaannya tidak boleh dibatasi oleh negara merupakan penafsiran yang tidak tepat, karena lambang negara secara konstitusional merupakan simbol resmi negara yang memiliki fungsi sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa, serta representasi kedaulatan negara sehingga penggunaannya memerlukan pengaturan hukum untuk menjaga kehormatan dan legitimasi simbol negara.
3. Bahwa dalil mengenai adanya *chilling effect* akibat rumusan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak beralasan menurut hukum, karena

sistem pemidanaan dalam KUHP baru menganut asas dualistis yang mensyaratkan adanya kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*), sehingga penggunaan lambang negara yang dilakukan dengan itikad baik dalam konteks pendidikan, kebudayaan, atau ekspresi kebangsaan tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam norma *a quo.*

4. Bahwa perumusan ketentuan pidana yang melarang pembuatan lambang yang sama atau menyerupai lambang negara merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah kerancuan identitas antara lembaga negara dengan pihak lain yang dapat menimbulkan kesan legitimasi palsu atau penyalahgunaan simbol negara

D. Terhadap Perkara Nomor 29/PUU-XXIV/2026 (Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1), Pasal 237 huruf b dan huruf c, Pasal 256, Pasal 302 ayat (1), Pasal 411 ayat (2), Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan huruf b KUHP), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap penjelasan Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 219 KUHP terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) KUHP terkait penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara, telah Pemerintah sampaikan sebelumnya dalam penjelasan untuk perkara nomor 275/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025.
2. Bahwa terhadap penjelasan Pasal 237 huruf b dan huruf c terkait Penghinaan terhadap Lambang Negara telah Pemerintah sampaikan sebelumnya dalam penjelasan untuk perkara nomor 27/PUU-XXIV/2026.
3. Bahwa terhadap Pasal 256 terkait Penyelenggaraan Pawai, Unjuk rasa atau Demonstrasi, Mahkamah telah memutus dalam Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka tanggal 2 Maret 2026 sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis yaitu:

   > [3.12.2] Bahwa selain itu, ihwal dalil penerapan norma Pasal 256 UU 1/2023 yang mengatur sanksi pidana, menurut para Pemohon akan berdampak kriminalisasi atas hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan berupa unjuk rasa atau demonstrasi bagi yang melanggarnya. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama,

norma Pasal 256 UU 1/2023 bukan mengatur perihal hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan bukan mengatur ancaman pidana bagi yang menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam hal ini, norma Pasal 256 UU 1/2023 hanya mengatur sanksi pidana atas penyampaian pendapat di muka umum, berupa pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang (Polri). Artinya, jika hak penyampaian pendapat di muka umum dimaksud telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang, seandainya kegiatan pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi tetap mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, pelakunya tidak dapat dijerat dengan norma Pasal 256 UU 1/2023. Bahkan, secara normatif, jika kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dimaksud tidak diberitahukan kepada pihak yang berwenang dan tidak menimbulkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, maka pelaku kegiatan dimaksud tidak dapat diancam pidana dengan norma Pasal 256 UU 1/2023. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, pemberitahuan dimaksud sebaiknya dilakukan untuk mencegah agar penyampaian pendapat di muka umum tidak dibubarkan oleh aparat/petugas dengan alasan adanya kekhawatiran terganggunya kepentingan umum, timbul keonaran, dan huru-hara dalam masyarakat sebagaimana terancam ketentuan Pasal 15 UU 9/1998. Sebagai suatu tindak pidana yang diformulasikan dalam bentuk delik materiil, ancaman pidana terhadap pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi terjadi apabila unsur terganggunya kepentingan umum, timbul keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, norma Pasal 256 UU 1/2023 harus dipandang bersifat kumulatif, yaitu ancaman pidana baru dapat dijatuhkan apabila penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dan kemudian menimbulkan gangguan ketertiban umum, keonaran, dan huru-hara maka ancaman pidana dapat dikenakan. Namun sebaliknya, apabila tanpa atau tidak ada pemberitahuan dari penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tetapi tidak terganggunya ketertiban umum maka orang tersebut tidak dapat dijerat sanksi pidana. Dengan demikian, tindak pidana hanya dapat dikenakan terhadap hak penyampaian pendapat di muka umum, baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kegiatan dimaksud menimbulkan gangguan kepentingan umum, keonaran, dan huru-hara

Berkenaan dengan makna frasa “terganggunya kepentingan umum” telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 256 UU 1/2023, yaitu tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Lebih lanjut, frasa “keonaran” dan “huru-hara” meski tidak dijelaskan lebih lanjut, menurut Mahkamah, unsur-unsur tersebut tidak

dapat dilepaskan dengan unsur “terganggunya kepentingan umum” yang terdapat dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 tersebut. Namun demikian, secara substansial, norma Pasal 256 UU 1/2023, telah jelas dan tegas bahwa sanksi pidana dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 256 UU 1/2023, tidak dapat dikenakan sepanjang telah dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Bahkan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, sekalipun terhadap hak penyampaian pendapat di muka umum, baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa atau demonstrasi sekalipun yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, dan menyebabkan huru-hara, sejauh penanggung jawab, pemimpin, atau peserta telah memberitahukan kepada aparat yang berwenang, ancaman pidana dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 tidak bisa dikenakan kepada penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, pengunjuk rasa, atau peserta demonstrasi.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 bukanlah ketentuan yang menghalang-halangi hak warga negara untuk memeroleh hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa terhadap Pasal 302 ayat (1) terkait menghasut agar seseorang tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut bahwa Pasal *a quo* memiliki unsur-unsur: (1) Setiap orang; (2) di muka umum; (3) menghasut; (4) dengan maksud; dan (5) agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Bahwa bentuk kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud. Bahwa menghasut atau *inciting* terdapat dalam beberapa instrumen internasional HAM di antaranya dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Anti Diskriminasi Rasial dan Etnis. Bahwa Rekomendasi Umum No. 35 tentang Melawan siar kebencian yang rasis (*General Recommendation Combating Racist Hate Speech*). Bahwa beberapa instrumen tersebut juga memberikan penjelasan tentang hasutan, yakni secara khusus berupaya memengaruhi orang lain untuk terlibat dalam suatu hal, termasuk tindakan kejahatan, melalui advokasi atau ancaman. Bahwa hasutan dapat tersurat maupun tersirat, melalui tindakan seperti menampilkan simbol rasis atau menyebarkan materi atau kata-kata. Bahwa artinya menghasut bukan hanya tindakan memengaruhi orang lain melalui tukar pikiran tetapi memengaruhi dengan suatu advokasi (tidak

sekali melainkan berkesinambungan) dan ancaman. Bahwa Pasal 302 ayat (2) tidak lagi menghasut, namun memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa kekerasan di sini termasuk kekerasan verbal.

5. Terhadap Pasal 302 ayat (1) tersebut, Mahkamah telah memutus dalam Perkara Nomor 274/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka tanggal 2 Maret 2026 sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis yaitu:

   [3.14] …..
   ……Meskipun demikian, jika ada tindakan pidana sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 302 UU 1/2023 tersebut, menurut Mahkamah, aparat penegak hukum tetap harus membuktikan adanya unsur penghasutan di muka umum atau pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga norma *a quo* tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang terhadap perbedaan pandangan atau praktik keagamaan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, keberadaan norma Pasal 302 UU 1/2023 menurut Mahkamah masih relevan diperlukan sebagai instrumen hukum untuk mencegah munculnya tekanan sosial maupun tindakan kekerasan yang dapat merusak kebebasan individu dalam menentukan keyakinannya. Selain itu, norma tersebut juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan ketertiban umum, sekaligus menjadi sarana perlindungan negara terhadap potensi konflik berbasis agama di tengah masyarakat yang beragam, serta menjamin pelaksanaan kebebasan beragama yang berlangsung secara damai, sukarela, serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban sosial sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

6. Bahwa terhadap penjelasan Pasal Pasal 411 ayat (2) KUHP terkait Perzinaan telah Pemerintah sampaikan sebelumnya dalam penjelasan untuk perkara nomor 280/PUU-XXIII/2025.
7. Bahwa terhadap Pasal 433 ayat (3) KUHP terkait Pencemaran, Pasal a quo adalah alasan penghapus penuntutan pidana karena kepentingan umum atau membela diri. Pada hakikatnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik atau *defamation* atau *belediging* adalah *subjektief delict.* Artinya hanya korban yang bisa merasakan apakah ia dihina ataukah tidak.
8. Terhadap Pasal 433 ayat (3) tersebut, Mahkamah telah memutus dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno

terbuka tanggal 2 Maret 2026 sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis yaitu:

> [3.11.2] …..
>
> Berkaitan dengan persoalan yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 telah memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan memberikan pengecualian terhadap tindak pidana *a quo* yang dilakukan demi kepentingan umum atau dengan maksud membela diri, agar tidak dikenakan pidana. Norma *a quo* juga telah jelas mengatur mengenai pengecualian perbuatan yang dapat dikenakan atau disangkakan sebagai pencemaran nama baik sehingga memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam berekspresi dan menyatakan pendapat sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

9. Bahwa terhadap Pasal 434 ayat (2) KUHP terkait Fitnah, Pasal *a quo* dikenal dengan istilah laster atau fitnah. Contoh C menuduh D melakukan korupsi atas dana bantuan sosial. Jika C kemudian tidak bisa membuktikan di sidang pengadilan bahwa D melakukan korupsi, C dipidana karena memfitnah. Hakim meminta kepada C untuk membuktikan tuduhannya karena tuduhan tersebut dianggap membela diri atau untuk kepentingan umum atau karena yang dituduhkan adalah D sebagai seorang pejabat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 ayat (2) KUHP. Penegasan bahwa fitnah adalah delik aduan terlihat dalam Pasal 434 ayat (3).
10. Bahwa terhadap Pasal 509 huruf a dan huruf b KUHP, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut bahwa Pasal 509 huruf a memiliki unsur-unsur: (1) advokat; (2) memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit; (3) keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur; (4) padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; bahwa unsur-unsur Pasal 509 huruf b adalah: (1) suami atau istri; (2) mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; (3) kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa unsur-unsur Pasal 509 huruf c adalah: (1) kreditur; (2) mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; (3)

kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa Pasal 509 mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu dalam konteks proses hukum, khususnya terkait dengan surat gugatan, permohonan cerai, atau permohonan pailit;

bahwa pembedaan antara beberapa subjek hukum termuat dalam tiga poin, yaitu poin ini menargetkan advokat yang dengan sengaja memasukkan atau meminta dimasukkannya informasi tidak benar mengenai tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur dalam dokumen hukum, hal ini berarti bahwa advokat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebenaran informasi yang mereka gunakan dalam kasus-kasus yang mereka tangani; bahwa bagian ini mengenakan sanksi bagi suami atau istri yang memberikan informasi palsu kepada advokat dalam konteks pengajuan gugatan atau permohonan cerai, ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan transparansi dalam proses perceraian agar keputusan pengadilan didasarkan pada fakta yang akurat; bahwa ketentuan ini menyasar kreditur memberikan keterangan palsu tentang debitur dalam permohonan pailit, artinya bukan hanya pihak yang digugat atau debitur yang harus jujur, tetapi pihak kreditur juga perlu memberikan informasi yang benar agar proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan kenyataan; bahwa dalam keseluruhan pasal ini terdapat penekanan penting pada integritas dan kejujuran dalam proses hukum.

E. Terhadap Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 (Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

**1. Penjelasan terhadap Pasal 263 UU 1/2026**

Bahwa Pasal 263 telah mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa unsur esensial yakni:

| **UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** | **UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana** |
|---|---|
| Pasal 14<br>(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran | Pasal 263<br>Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau |

| | |
|---|---|
| dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.<br>(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. | pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |

Bahwa Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 mengenai penyiaran berita yang patut diduga bahwa berita itu bohong tidak lagi diatur dalam Pasal 263 UU 1/2026 karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, unsur “patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong” tidak menciptakan kepastian hukum karena tidak jelas perbuatan ini dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya.

Selanjutnya Pasal 263 memiliki perbedaan yang esensial jika dibandingkan dengan Pasal 14 ayat (1). Pertama, Pasal 263 mempersyaratkan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong mengetahui bahwa berita tersebut memang merupakan berita bohong. Artinya, tujuan dari perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ini menyebarkan berita yang sudah diketahuinya bohong atau tidak benar. Sedangkan Pasal 14 ayat (1) tidak mempersyaratkan orang yang menyebarkan berita bohong untuk mengetahui berita itu bohong. Pasal 14 ayat (1) menjadi sulit dibuktikan dan tidak memberikan kepastian hukum karena “sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan “kebenaran” sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya **perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut.**” Artinya, Pasal 14 ayat (1) tidak memberikan parameter yang jelas untuk membedakan berita yang benar dengan berita yang bohong. Dalam hal ini, Pasal 263 memang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan berita

bohong. Namun, Pasal 263 memberikan ukuran yang lebih pasti, yakni menyerahkan kepada si penyebar berita apakah dia benar-benar mengetahui berita yang disebarnya benar atau bohong. **Sehingga, ukuran benar atau tidaknya suatu berita diserahkan kepada si penyebar berita**. **Jika si penyebar mengetahui bahwa berita tersebut itu bohong dan ia menyebarkannya, artinya terdapat niat jahat dari si penyebar berita untuk menyebarkan suatu kebohongan**, sehingga ia dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Namun, jika si penyebar tidak mengetahui jika berita tersebut bohong, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Kedua, Pasal 263 dirumuskan sebagai tindak pidana materiil. Artinya, seseorang dapat dipidana dengan Pasal 263 jika karena berita bohong yang disebarnya mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa "penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan." Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan batasan bahwa "kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber." Penjelasan Pasal 264 yang merujuk pada Penjelasan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kerusuhan adalah "**suatu kondisi yang menimbulkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang**." Artinya, penjelasan Pasal 190 ayat (2) konsisten dengan kerusuhan yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 115/PUU-XXII/2024 yang membatasi bahwa kerusuhan yang dimaksud Adalah kerusuhan fisik, bukan di ruang digital/siber karena sifatnya yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang dan dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang.

Ketiga, kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 merupakan kondisi kumulatif yang harus seluruhnya terpenuhi untuk dapat dipidana.

Artinya, untuk dapat dipidana dengan Pasal 263, seseorang harus (1) menyiarkan atau menyebarluaskan berita, (2) mengetahui berita tersebut bohong, dan (3) atas tersebarnya berita bohong tersebut, timbul kerusuhan di masyarakat. Sehingga, jika seseorang telah menyebarkan berita yang diketahuinya bohong, namun tidak terjadi kerusuhan dalam masyarakat yang disebabkan karena berita bohong tersebut, seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, perlu dibuktikan juga adanya **hubungan kausalitas antara penyebaran berita yang diketahuinya bohong dengan kerusuhan yang terjadi**.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pasal 263 telah memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dipidana dan semata-mata ditujukan untuk memberikan pembatasan yang rigid dan tegas yang dimaksudkan untuk melindungi hak, khususnya hak kebebasan berpendapat dan hak pelindungan atas dampak dari suatu tindak pidana.

**2. Penjelasan terhadap Pasal 263 UU 1/2026**

Bahwa Pasal 264 telah mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa unsur esensial yakni:

| **UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** | **UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana** |
|---|---|
| Pasal 15<br>Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti **setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran** dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. | Pasal 264<br>Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap **sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

Bahwa Pasal 264 telah mengalami perubahan esensial jika dibandingkan dengan Pasal 15 UU 1/1946. Pertama, konsisten dengan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, Pasal 264 tidak lagi mengatur unsur “patut diduga” karena unsur tersebut tidak memberikan kepastian hukum apaka

perbuatan pidana yang diatur dilakukan secara sengaja atau lalai. Unsur ini telah diganti menjadi “diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat.” Serupa dengan Pasal 263, bahwa syarat utama Pasal 264 adalah si penyebar berita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa berita demikian telah mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Sehingga, niat jahat dari Pasal 264 ini adalah menyebarkan kembali berita tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap yang diketahui penyebar berita sudah berakibat kerusuhan di masyarakat.

Kedua, sama dengan Pasal 263, unsur kerusuhan dalam Pasal 264 juga merujuk pada penjelasan Pasal 190 ayat (2): dibatasi pada kerusuhan fisik yang mengakibatkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak termasuk kerusuhan di dunia digital/maya.

Ketiga, serupa dengan Pasal 263, bahwa hubungan kausalitas antara berita tidak pasti dan kerusuhan yang terjadi juga perlu dibuktikan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian keterangan Pemerintah terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam perkara pengujian materiil KUHP dan UU 1/2026, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal *a quo* pada hakikatnya telah dirumuskan secara proporsional, memiliki tujuan yang sah dalam menjaga ketertiban umum, melindungi kehormatan institusi negara, menjaga nilai moral dan sosial dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang jelas, pembatasan mekanisme penegakan hukum seperti delik aduan, serta persyaratan unsur kesalahan dan akibat yang bersifat materiil; sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat kabur, menghidupkan kembali pasal karet, atau melanggar hak konstitusional warga negara tidak beralasan menurut hukum, karena baik dari segi konsep pembentukan norma maupun dari segi sistematika pengaturan dalam hukum pidana, ketentuan-ketentuan tersebut dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan kepentingan ketertiban sosial dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

**III. PETITUM**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan *a quo*, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Presiden juga mengajukan seorang ahli yaitu Albert Aries yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2026, serta keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak dapat dipungkiri, tindak pidana ini merupakan salah satu dari 14 isu krusial dalam rancangan KUHP yang sering disalahpahami dan bahkan dituding sebagai rekolonialisasi dari Pasal 134 KUHP dan 137 KUHP lama tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang telah dianulir oleh Putusan MK Nomor 13-22/PUU-IV/2006. Namun yang patut disayangkan, selama ini yang ditonjolkan hanyalah amar putusannya saja tanpa menyuguhkan informasi mengenai pertimbangan hukum yang mengikat atau *ratio decidendi* pada halaman 60. Padahal *legal reasoning*-nya dapat menjadi justifikasi bagi pembentukan norma hukum dalam Pasal 218 KUHP baru, yaitu izinkan saya membacakan,
  - “Menimbang bahwa oleh karena itu, delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden menurut hukum seharusnya diperlakukan Pasal 30-321 KUHP Pidana. Manakala penghinaan ditujukan dalam kualitas

pribadinya dan Pasal 207 KUHP Pidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden sebagai pejabat."

- "Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 bagi delik penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden sebagaimana halnya penghinaan terhadap penguasa atau badan publik memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan."

- Bahwa dalam sosialisasi rancangan KUHP, Ahli sering menyatakan bahwa memang sangat wajar jika 20 tahun silam, Mahkamah menganulir Pasal 134 dan 137 KUHP lama. Bayangkan saja, deliknya berasal dari WvS NI yang ancaman pidananya 6 tahun penjara tanpa disertai alasan penghapus pidana khusus, jenis deliknya biasa, siapapun bisa melapor ke polisi, kemudian tidak diberikan penjelasan yang memadai untuk membedakan mana kritik dan mana delik.
- Bahwa salah satu hal yang perlu diluruskan dalam *judicial review* ini adalah apakah benar isu yang berhembus sebagai *quote unquote chilling effect* bahwa eksistensi Pasal 218 KUHP ini akan mengkriminalkan kritik atau bahkan menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang berbeda dari kebijakan presiden atau wakil presiden. Meskipun ahli patut menggarisbawahi sejak berlaku di 2 Januari 2026, ternyata belum ada satupun pengaduan yang sudah dibuat dengan pasal *a quo*. Pertanyaan ini sesungguhnya bisa terjawab jika kita mencermati penjelasan Pasal 217 KUHP yang sudah menegaskan bahwa kritik yang mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden atau wakil presiden jelas bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Sederhananya, perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana menurut Pasal 218 ini adalah menyerang kehormatan atau harkat matabat diri presiden atau wakil presiden berupa perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista misalnya dengan perkataan kebun binatang atau memfitnah. Pertanyaannya, mengapa frasa *diri presiden atau wakil presiden*? Karena objeknya serupa tapi tidak sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Bab 27 KUHP Baru, lalu Bab 26 KUHP Lama tentang tindak Pidana Penghinaan khususnya Pasal 433, 434, dan 436, sehingga perasaan subjektif dari yang terhina tadi itu bisa

diuji objektifitasnya dengan memberi kesempatan bagi orang itu untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan.

- Bahwa menurut ahli, perbedaan antara Pasal 218 KUHP baru dengan 134 KUHP lama yaitu, *Pertama*, Pasal 218 KUHP baru itu delik aduan absolut artinya sekalipun ada orang yang menista atau memfitnah presiden atau wakil presiden, dan itu merupakan perbuatan melawan hukum, namun tidak akan pernah ada proses hukum jika presiden atau wakil presiden tidak membuat pengaduan, apalagi presiden dan/atau wakil presiden dalam pasal ini juga tidak diwajibkan untuk menggunakan haknya sebagaimana *postulat juro suo uti nemo cogitur* yang artinya tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menggunakan haknya. Pengaturan ini sekaligus dapat mengkanalisasi semua penghinaan antara presiden atau wakil presiden, sekaligus menutup celah bagi pihak ketiga misalnya relawan, simpatisan, atau proksi untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal-pasal yang sebenarnya tidak relevan, namun tetap dipaksakan proses hukumnya sebagaimana terjadi di masa lalu padahal tidak pernah bisa juga dibuktikan apakah laporan itu benar-benar dikendaki oleh presiden atau wakil presiden. Kedua, Pasal 218 ayat (2) KUHP ini mengatur alasan penghapus pidana khusus di luar buku 1 KUHP, yaitu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat-martabat diri presiden jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika presiden atau wakil presiden ternyata mudah tersinggung sehingga dia membuat pengaduan? Sebagai bawahan tentu penyidik dan pendetut umum, ahli tidak menyebut institusi tapi ahli menyebut profesi, pasti akan memberikan atensi lebih terkait adanya pengaduan tersebut. Namun di sinilah kita harus percaya bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai apakah perbuatan tersebut penghinaan, termasuk untuk menguji alasan penghapus pidana khusus yang tadi ahli sebutkan. Terakhir, dengan *Modified Death Method*, sesi pidana dalam Pasal 218 KUHP sudah ditentukan secara proposional dengan alternatif pidana denda dan juga tidak dapat dilakukan upaya paksa penahanan menurut Pasal 100 ayat (2) KUHAP baru, serta terbuka penyelesaian dengan mekanisme restoraktif menurut Pasal 82 KUHAP yang baru.

- Bahwa ahli mencoba untuk membuat *quick research*, tentu tidak mengandalkan, mohon maaf, AI semata tetapi ahli mencoba melihat langsung unofficial translation dari KUHAP yang ada, serta menanggalkan beberapa negara yang sistem pemerintahnya monarki konstitusional, misalnya seperti Denmark, Belgia, Spanyol, Sweden, Islandia yang selama ini kita ketahui dipengaruhi oleh lese-majeste. Oleh karena itu, harapannya upaya ini paling tidak bisa menjernihkan atau meminimalisir perbedaan pendapat dengan rekan-rekan masyarakat sipil.
- Bahwa yang, pertama adalah Jerman, dengan Pasal 90 ayat (1) KUHAP Jerman atau Strafgesetzbuch bahwa menghina Presiden Federal itu ada sanksi pidananya, between 3 months and 5 years. Kedua, Italy, dalam Pasal 278 KUHAP Italy, di Codice Penale, menghina kehormatan atau martabat Presiden ancamannya hingga mencapai 5 tahun penjara. Ketiga Portugal, Pasal 328 Portugal, Codice Penale, penghina atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Portugal. Keempat, Turki, Pasal 299 ayat (1) KUHAP Turki, Turk Ceza Kanunu, menghina Presiden Republik. Kelima Polandia, Pasal 135 ayat (2) KUHAP Polandia, menghina Presiden Republik. Enam, Islandia, Pasal 101 ayat (1) KUHAP Islandia, mencemarkan nama baik orang lain dengan penghinaan atau kata-kata perbuatan dan diberi pemberatan jika dilakukan terhadap presiden atau yang menjalankan kuasa presiden. Tujuh, Slovenia. Pasal 163 ayat (1) KUHP Slovenia. Menghina presiden itu sebagai pemberatan terhadap delik penghina terhadap orang lain. Delapan. Kamerun, Pasal 153 ayat (1) KUHP Kamerun, penghina terhadap Presiden Republik. Sembilan Rusia, Rusia ini lebih umum. Pasal 319 KUHP Rusia. Penghinaan terhadap pewakilan otoritas selama ia menjalankan tugas resminya.
- Bahwa hukum pidana senyatanya memang membedakan perlakuan atas tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang sebagaimana telah dipertegas batasannya lewat putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan juga terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden yang selama ini diinstitusionalisasi menjadi suatu lembaga atau jabatan yang secara kalkulatif telah terpilih oleh hampir 100 juta pemilih dalam suatu pemilihan umum. Pertanyaan ini sebenarnya dapat dijawab dengan adanya sejumlah pembedaan dari objek tindak pidana penghinaan. Misalnya yang kita temukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang

mengakui pembedaan atas penghinaan terhadap orang lain dan penghinaan terhadap pejabat. Jadi, Pasal 316 KUHP lama itu penghinaan terhadap pejabat dulunya delik biasa kemudian lewat putusan Mahkamah Konsitusi ini Mahkamah memaknai bahwa penghinaan terhadap pejabat kini menjadi delik aduan sama normanya juga dengan KUHP baru.

- Bahwa adapun pasal yang sering dicontohkan selama ini biasanya adalah tindak pidana penghinaan terhadap Presiden adalah salah satunya terhadap penghinaan terhadap kepala negara sahabat biasanya seperti itu, namun dalam kesempatan kali ini, izinkan ahli menyajikan ada satu ketentuan juga di KUHP lama itu di Pasal 131, di KUHP baru itu di Pasal 217 yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Pasal itu adalah tindak pidana menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Dalam penjelasan pasal, kita memahami bahwa maksud pembentuk undang-undang ini sebenarnya adalah mengacu pada kekerasan atau tindak pidana penganiyayaan yang ditujukan kepada diri Presiden. Jadi, memang pembentuk undang-undang membedakan antara penganiyayaan terhadap warga negara biasa dan penganiayaan terhadap Presiden.
- Bahwa meminjam pandangan dari kriminolog Jerman, Hermann Mannheim yang mengatakan bahwa *the criminal law has been called one of the most faithful mirrors of a given civilization*. Yang artinya adalah hukum pidana adalah cerminan paling jujur dari peradaban suatu bangsa. Pertanyaannya, bagaimana bangsa kita ini hendak mengatur tindak pidana penghinaan sebagai suatu perbuatan yang secara nature, secara alami, secara *living law* adalah *intrinsically wrong* baik dari sisi hukum positif maupun hukum hidup dalam masyarakat. Termasuk bagaimana keadilan untuk memperlakukan sama terhadap yang sama dan beda terhadap yang berbeda.
- Bahwa di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk munculnya hari-hari ini banyaknya sikap kritis dari masyarakat Indonesia terhadap kebijakan atau keputusan atau tindakan Presiden atau Wakil Presiden, Ahli meyakini bahwa konstitusi di hampir seluruh negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan. Namun, tidak ada satu pun konstitusi di negara manapun yang memberikan

kebebasan untuk menghina orang lain. Sekalipun, itu dikualifikasikan sebagai *tort, act against law* dalam perkara perdata.

- Bahwa terkait dengan bagaimana praktik Putusan MK Nomor 13-22/2006, menurut ahli, berdasarkan data dari periode 2014 dan 2019. ada sekitar 9 laporan polisi yang diproses tanpa adanya laporan atau pengaduan dari presiden atau wakil presiden, tetapi perkaranya naik terkait dengan penghinaan presiden. Namun akibatnya dikaitkan dengan pasal-pasal yang sebenarnya tidak relevan seperti pasal hate speech di Undang-Undang ITE
- Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru melarang dengan tegas analogi dan yang boleh adalah penafsiran ekstensif. Analogi ditegaskan dilarang digunakan. Berarti dengan adanya pasal ini harusnya tidak ada penafsiran lain bahwa pasal yang dikehendaki dan penjelasannya di Pasal 218 menyatakan bahwa kritik itu tidak dipidana namun yang tidak boleh adalah menghina atau menista.
- Bahwa adanya anggapan seolah-olah ICCPR ini menjadi patokan, padahal yang sedang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sedangkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR juga sudah mengatakan bahwa pembatasan boleh dilakukan sepanjang untuk menghormati nama baik orang lain, moral, dan juga ketertiban umum. Selain itu, dalam ICPPR boleh dilakukan pembatasan sepanjang memang ditentukan secara tegas di dalam aturan hukum dan pembatasan itu memang dimaksudkan untuk menghormati nama baik orang lain.
- Bahwa apabila dihapus, upaya pembentuk KUHP dan tim pembahas yang mau akhirnya memfinalisasikan, sebenarnya adalah mengkanalisasi perbuatan ini supaya tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari Presiden atau Wakil Presiden. Apabila ahli mengutip *postulat jure suo uti nemo cogitur* yang artinya adalah tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menggunakan haknya. Ada postulat lainnya yakni upaya hukum diberikan kepada mereka yang betul-betul dirugikan.
- Bahwa terkait dampaknya ahli serahkan sepenuhnya pada Mahkamah sebagai *the final interpreter of our constitution*. Namun, kita juga tidak menghendaki praktik-praktik yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi di kemudian hari di mana simpatisan, relawan, proxy dengan segala hormat

bisa jadi di antara kita ini ada yang membuat laporan *on behalf* Presiden, padahal Presiden tidak menghendakinya.

- Bahwa berkaitan dengan doktrin *primus inter pares*. Primus inter pares itu adalah *the first among equal*, pertama dari yang sederajat. Betul memang identik dengan konteks perdana menteri, tetapi ahli mencoba menjawab tadi kalau apa yang mendasari secara yuridis dan sosiologis pasal ini bisa dijustifikasi pengaturannya. Yang pertama kalau kita mencermati Pasal 12 ayat (2) KUHP baru, di sana dikatakan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan itu harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum hidup dalam masyarakat.
- Bahwa KUHP itu menganut keadilan korektif, rehabilitatif, dan juga restoratif. Artinya perbuatan penghinaan yang ahli tanyakan kepada Kuasa Hukum tadi, tindakan si orang ini yang melakukan penghinaan atau penistaan, dia tetap perbuatan melawan hukum, dia tetap memiliki sifat atau memiliki karakteristik *onrechtmatige daad*-nya yakni ada sifat melawan hukumnya. Oleh karenanya tindakan tersebut seharusnya dikoreksi dengan keadilan korektif. Kalau tidak, kita sedang membiarkan banalitas dan impunitas terjadi, meskipun ahli katakan tadi diproses atau tidak diprosesnya itu bergantung sepenuhnya pada apakah *actio non datur non damnificato* itu akan diambil oleh presiden atau wakil presiden untuk menggunakan haknya.
- Bahwa terkait Keadilan rehabilitatif, seperti misalnya yang melakukan itu katakanlah menyandang suatu disabilitas mental atau disabilitas intelektual, menurut Pasal 38 atau 39 KUHP baru, jadi apabila dia menghina, tetapi sebenarnya dia ada menyandang disabilitas misalnya, seandainya. Maka Pasal 38 dan 39 menentukan dia bisa diberikan tindakan, dia bisa diberikan measure misalkan counseling atau apa pun juga.
- Bahwa terkait apabila Keadilan restoratif yakni presiden menggunakan haknya, maka harapannya adalah pemulihan itu bisa terjadi karena hukum pidana itu kalau kita belajar di fakultas hukum, kita diingatkan bahwa hukum pidana itu melindungi 3 kepentingan. Yang pertama adalah staatsbelangen, kepentingan negara, yang kedua adalah kepentingan masyarakat, yang terakhir adalah kepentingan individu dimana yang dilindungi adalah propertinya, dignity-nya, harta-bendanya, nyawa, dan integritasnya.

- Bahwa KUHP pada akhirnya adalah utilitarianisme karena dengan mengaturnya sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi menentukannya sebagai delik aduan absolut, nanti kita uji sama-sama, apakah presiden atau wakil presiden akan sampai hati untuk menggunakan haknya untuk mengadukan setiap penghinaan atau penistaan atau fitnah dari masyarakatnya sendiri.
- Bahwa menurut ahli KUHP jauh dari sempurna, dimana ini terbukti dengan adanya Undang-Undang Penyesuaian Pidana Nomor 1 Tahun 2026, yang bukan hanya menyesuaikan tetapi memperbaiki karena membuat kekeliruan adalah manusiawi tetapi mempertahankan kekeliruan adalah salah.
- Bahwa dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menganulir Pasal 69C Undang-Undang 24 Tahun 2009, tetapi, ahi menemukan ketika ahli ngecek ke Dirjen PP dalam risalah pembahasan KUHP di 2017, rupanya pasal yang sudah dianulir oleh MK tersebut masih ada dan menjadi DIM Tetap sehingga DIM Tetap itu tidak akan mungkin dibahas lagi. Artinya, melihat dari apa yang ditentukan oleh 2017, memang pembentuk undang-undang seolah-olah bukan berarti tidak menghormati, tetapi memang masih menghendaki adanya larangan dari penggunaan lambang negara yang tidak sesuai, tetapi lebih daripada itu, menurut ahli, Pasal 36 KUHP menentukan bahwa perbuatan katakanlah menyalahgunakan penggunaan lambang negara tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tentunya ada niat yang jahat, ada evil intention, oleh karena itu, ketika kita membaca ketentuan Buku II, maka jangan hanya membaca ketentuan Pasal 187 sampai 1624, tetapi juga perlu melihat ketentuan Buku I sebagai control mechanism dari hukum pidana modern di Indonesia.
- Bahwa dalam konteks asas legalitas, kita mengetahui bahwa negara berwenang untuk menuntut setiap tindak pidana, tetapi tidak selalu berkewajiban untuk melakukannya.
- Bahwa Putusan MK Nomor 13-22/2006, kita menyaksikan perdebatan yang luar biasa dari sembilan orang negarawan, dimana I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa Presiden itu di Indonesia, dia bukan hanya memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4, tapi dia sekaligus juga sebagai kepala negara yang bisa memberikan sejumlah hak tertentu yang sifatnya prerogative, teapi dia bukan hanya sebagai kepala negara dan

kepala pemerintahan, dia juga kepala duta besar dan kepala Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Artinya, ketika dipilih oleh lebih dari 100.000.000 pemilih, ketika ada suatu penghinaan yang dilakukan kepadanya, tentu relawan yang sudah memilih terlepas itu dikondisikan atau tidak membuat laporan, pasti ada gejolak dan riak di dalamnya dan itulah fungsi hukum pidana untuk me-*engineering*-kan keadaan atau keseimbangan yang kacau.

- Bahwa terkait posisi kejaksaan, di negara tertentu yang kalau ada penghinaan, itu berlanjut atau tidak berlanjutnya itu ditentukan oleh menteri atau perdana menterinya. Misalkan ada penghinaan dan ada yang membuat laporan, meskipun sistem hukumnya berbeda-beda dalam hal ini dengan Indonesia. Selain itu, ahli meyakini prinsipnya tetap kembali pada *separatio potestatum systema iustitiae criminalis* dalam hukum acara pidana memang ada pembagian kekuasaan antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan ada proses *check and balance*. Makanya menurut ahli, kalaupun mereka segan ketika mendapatkan laporan atau pengaduan dari Presiden, kita kembalikan lagi kepada Mahkamah Agung untuk menguji, apakah itu penghinaan dan apakah alasan menghapus pidananya bisa diterapkan.
- Bahwa dalam konteks *modified value method*, ahli pada waktu itu memikirkan, yang pertama adalah dari sisi hukum pidana materiil, kalaupun ada pemberatan dari Pasal 218 di dalam Pasal 219, itu pemberatannya itu memastikan di bawah 5 tahun dan artinya apabila di bawah 5 tahun, buku 1 KUHP pidana itu menentukan di Pasal 76, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan dan bahkan dalam konteks yang lain, kalau hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 3 tahun, dan pidana kerja sosial bisa dijatuhkan. Tetapi lebih dari itu, kita pastikan dari sisi hukum pidana materiil, ancaman pidana, termasuk pemberatannya tidak lebih dari 5 tahun.
- Bahwa kemudian pada saat kita melihat lagi ketentuan Pasar 80 KUHAP yang baru, itu kita pastikan katakanlah ada keadilan restoratif. Kalau pelaku pada akhirnya melakukan penginaan dan bersedia minta maaf tidak perlu juga dilanjutkan prosesnya.
- Bahwa ada kekosongan hukum sejak dari 2006 sampai 2026, yang pada akhirnya yang ‘mencari celah hukum’ untuk mencocokkan pasal yang sebenarnya tidak relevan, tetapi dipaksakan untuk diterapkan. Menurut ahli,

kita semua kembali kepada asasnya adalah apakah perbuatan yang dilarang itu bukan hanya sekadar tatbestandmäßigkeit, bukan hanya sekadar memenuhi rumusan delik, tetapi wessensschau, dia sesuai dengan masa pembentukan undang-undang. Artinya dengan adanya Pasal 218 apabila suatu hari ada orang menghina, katakanlah dengan mengedit foto presiden dan sebagainya, ahli berpendapat, seharusnya tidak bisa dikenakan Undang-Undang IT karena maksudnya menghina, bukan untuk memanipulasi atau hal-hal semacam itu.

- Bahwa hal tersebut Adalah pendapat pribadi, tetapi dikembalikan lagi pada konteks perkara yang ada apakah perbuatan tersebut benar-benar memenuhi unsur atau memang sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang tetapi tujuannya menyerang kehormatan, harkat, dan martabat diri presiden atau wakil presiden.
- Bahwa terkait relevansi dengan Pancasila sebagai staatsfundamental norm, norma dasar bernegara, bahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka kita harus berani mengklaim Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau kita menganggap penghinaan itu sama dengan kritik? Atau kita katakan bahwa penghinaan itu adalah sesuatu yang sifatnya moral, atau merupakan pengejawantahan dari pasal katakanlah Pasal 28E dan Pasal 28I? karena kalau kita melihat kembali konstitusi Pasal 28E atau 28I yang bebas dinyatakan adalah hati nurani dan pikiran, bukan penghinaan. Lalu apakah dalam hati nuraninya sejak dari awal mau menghina orang lain? Sekalipun di 28I yang sifatnya *non-derogable rights*, namun ahli temukan frasanya adalah hak untuk menyatakan pikiran, hati nurani, bukan untuk menghina.
- Bahwa menurut ahli kritiklah presiden, pemerintah, tetapi kita juga harus budayakan untuk tidak menghina, sebagaimana cerminan paling jujur dari bangsa kita. Kita juga tidak membandingkannya termasuk dengan USA, dimana Presiden Donald Trump dapat jadi objek penghinaan. Tetapi hukum pidana Indonesia itu terinfiltrasi dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai ketimuran yang memang memandang bahwa penghinaan itu tidak dapat dibenarkan dengan ajaran agama maupun tertib sosial mana pun juga.

**Keterangan Tambahan Ahli Albert Aries**

Bahwa mengenai pengaturan norma dan kaitannya dengan bagaimana sikap dari aparat penegak hukum, yang ditanyakan oleh **Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A**, ditemukan data misalnya dalam **Pasal 90 ayat 4 KUHP Jerman** yang menyebutkan "Tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut setelah mendapat otorisasi dari Presiden Federal. (*The offence may be prosecuted only upon authorisation by the Federal President)* dan **Pasal 299 ayat (3) KUHP Turki** yang menyebutkan bahwa "penuntutan atas pelanggaran tersebut harus mendapat izin dari Menteri Kehakiman (*The initiation of a prosecution for such offence shall be subject to the permission of the Minister of Justice."* )

**NEGARA YANG MASIH MENGATUR DELIK SERUPA**

| No. | Negara | Pasal Tindak Pidana Dalam KUHP |
|---|---|---|
| 1. | **Jerman**<br><br>**Sistem:** Jerman menganut sistem pemerintahan republik federal parlementer. Presiden adalah kepala negara, sedangkan Kanselir adalah kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan berdasarkan dukungan mayoritas parlemen. | *Section 90 Disparagement of Federal President*<br><br>Pasal 90 KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch* – StGB)<br>**Menghina Presiden Federal**<br>*1) Whoever **disparages** the Federal President in public, in a meeting or by disseminating material (section 11 (3)) incurs a penalty of imprisonment for a term of between three months and five years.*<br>*2) In less serious cases, the court may, at its discretion, mitigate the penalty (section 49 (2)), unless the conditions of section 188 are met.*<br>*3) The penalty is imprisonment for a term of between six months and five years if the act **constitutes defamation** (section 187) or if the offender, by committing the act, intentionally supports activities directed against the continued existence of the Federal Republic of Germany or against its constitutional principles.*<br>*4) **The offence may be prosecuted only upon authorisation by the Federal President.*** |
| 2. | **Italia** | **Pasal 278 KUHP Italy (*Codice*** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Sistem:** republik parlementer di mana Presiden menjadi kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjalankan pemerintahan berdasarkan dukungan mayoritas parlemen**.** | ***Penale*) Penghinaan kehormatan atau martabat Presiden**<br>*Art. 278 Affront to the honour or prestige of the President of the Republic Anyone who **affronts the honour or prestige of the President of the Republic** shall be punished with a prison sentence of between one and five years.* |
| 3 | **Portugal**<br><br>Sistem: semi-presidensial, di mana Presiden dan Perdana Menteri sama-sama memiliki peran dalam pemerintahan, meskipun pengelolaan pemerintahan sehari-hari berada di tangan Perdana Menteri. | Pasal 328 KUHP Portugal/ *Código Penal*<br><br>**Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden**<br><br>*Art. 328 of the Portuguese Criminal Code punishes **insult or defamation against the President of Portugal** with three months in prison or a fine. If committed publicly or through the media, the punishment increases to a prison term of between six months to three years and a minimum fine of 60 days.* |
| 4. | **Turki Sistem:** presidensial, di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. | *Offences against the Symbols of State Sovereignty and the Reputation of its Organs.*<br>*Insulting the President of the Republic (Article 299 Türk Ceza Kanunu)*<br>**Menghina Presiden Republik**<br>*1) Any person who **insults the President of the Republic** shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to four years.*<br>*2) (Amended on 29/6/2005 – By Article 35 of the Law no. 5377) Where the offence is committed in public, the sentence to be imposed shall be increased by one sixth.*<br>***3) The initiation of a prosecution for such offence shall be subject to the permission of the Minister of Justice.*** |
| 5 | **Polandia**<br><br>**Sistem:** sistem campuran di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki sejumlah kewenangan penting, tetapi pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana | *Article 135 Penal Code*<br>**Menghina Presiden Republik**<br><br>*1) Whoever commits an active **assault on the President of the Republic of Poland** shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of* |

| | | |
|---|---|---|
| | Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. | *between 3 months and 5 years.*<br>*2)* ***Whoever insults the President of the*** *Republic* ***of Poland in public shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for up to 3 years.*** |
| 6 | **Islandia (Iceland)**<br><br>**Sistem: republik** parlementer di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan sehari- hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. | Art. 101 Penal Code<br>**Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Dengan Penghinaan Dalam Kata-Kata Atau *Perbuatan* (Pemberatan Jika Dilakukan Terhadap Presiden Atau Yang Menjalankan Kuasa Presiden)**:<br>*1) If an action for which punishment is prescribed in Chapter XXIII, XXIV or* ***XXV*** *of* ***this Act is directed at [the President]1) or a person exercising [presidential powers****]1) and which is not covered by Article 99 or Article 100, the punishment prescribed for the offence may be increased, though not to more than double that which is prescribed. …*<br>*2) [****If such an action is directed against the President's closest relatives*** *in such a way as may be considered to be directed against his or her home, the punishment may be increased by the addition of up to one half again.]*<br>**Contoh Bab XXV**: *Art. 234 Anyone who* ***defames another person by insults in word or deed*** *and anyone who disseminates such defamation, shall be fined or [imprisoned] 1) for up to 1 year.* |
| 7 | **Slovenia**<br><br>**Sistem:** republik parlementer di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. | *Insult to the Republic of Slovenia (Article 163)*<br>**Menghina Presiden (Sebagai Pemberatan Delik Penghinaan Terhadap Orang Lain**<br><br>*1) Whoever publicly commits any of the offences under Articles 158 to 162 of this Penal Code against the Republic of Slovenia or* ***against the President of the Republic with respect to the exercising of*** |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***his duties*** *shall be punished by a fine or sentenced to imprisonment for not more than one year.*<br>*2) The same punishment shall be imposed on anyone who has publicly desecrated the flag, coat-of arms or national anthem of the Republic of Slovenia*<br><br>*Article 158 : (1) Whoever* ***insults another person*** *shall be punished by a fine or sentenced to imprisonment for not more than three months.* |
| 8 | **Kamerun**<br><br>**Sistem:** Republik presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara Perdana Menteri berperan membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah. | Section 153 Penal Code<br><br>**Penghinaan Terhadap Presiden Republik**<br>*1) Contempt of President (1) Whoever* ***commits a contempt of the President of the Republic*** *or any person exercising the whole or a part of their prerogatives, or of any foreign Head of State shall be punished with imprisonment for from 1 (one) to 58 5 (five) years or with fine of from CF AF 20 000 (twenty thousand) to CF AF 20.000.000 twenty million) or with both such imprisonment and fine.*<br><br>*2) Whoever commits a contempt of any foreign Head of Government, or of any minister in charge of foreign affairs of a foreign Government, or of a diplomatic representative accredited to the Government of the Republic shall be punished with imprisonment for from 6 (six) months to 2 (two) years or with fine of from CFAF 20 000 (twenty thousand) to CFAF 20 000 000 (twenty million), or with both such imprisonment and fine.*<br><br>***The truth of the defamatory matter may never be proved.*** |
| 9 | **Rusia**<br>**Sistem:** semi-presidensial, tetapi dalam praktiknya Presiden | *Article 319 Penal Code:*<br>**Penghinaan Terhadap Perwakilan Otoritas Selama la Menjalankan** |

| | | |
|---|---|---|
| | memiliki kedudukan dan kewenangan yang sangat kuat dibandingkan Perdana Menteri, sehingga kekuasaan eksekutif terpusat pada Presiden. | **Tugas Resminya**<br><br>***Insult of a Representative*** *of the Authority Public insult of a representative of the authority during the discharge by him of his official duties, or in connection with their discharge, shall be punishable by a fine in the amount up to 40 thousand roubles, or in the amount of the wage or salary, or any other income of the convicted person for a period of up to three months, or by compulsory works for a term of 120 to 180 hours, or by corrective labour for a term of six to twelve months.* |

## NEGARA YANG SUDAH TIDAK LAGI MENGATUR DELIK SERUPA SECARA KHUSUS

| No. | Negara | Pasal Tindak Pidana Dalam KUHP/UU Bersanksi Pidana |
|---|---|---|
| **1.** | **Belanda**<br><br>Sistem: parlementer dalam bentuk monarki konstitusional. | Pasal 111 & 113 *Wetboek van Strafrecht NL*<br><br>**Penghinaan Sengaja Terhadap Raja**<br><br>***Pasal 111:*** ***Intentional defamation of the King*** *shall be punishable by a term of imprisonment not exceeding five years or a fine of the fourth category.*<br><br>Pasal 113 ayat (1): *Any person who distributes, publicly displays or posts, or has in store to be distributed, publicly displayed or posted, written matter or an image* ***defaming the King****, the King's consort, the King's heir apparent or his spouse, or the Regent, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category, if he knows or has serious reason to suspect such defamatory content of the written matter or image.*<br><br>Dihapus dengan Wet van 15 mei 2019 (Stb. 2019, 187):<br>https://www.njb.nl/wetgeving/staatsbladen/schrappen-belediging-bevriend-staatshoofd-en-majesteitsschennis |
| **2** | **Norwegia**<br><br>Sistem: parlementer dalam bentuk monarki konstitusional. | Pasal 101 ayat 2 KUHP Norwegia (Penal Code 1902)<br><br>***Mencemarkan nama baik Raja***<br>*Any person who* ***defames the King*** *or the Regent shall be liable to detention or imprisonment for a term not exceeding five years.*<br><br>Dalam Penal Code Norwegia 2005 (berlaku 2015), ketentuan tersebut sudah dihapus, **NAMUN**, |

| | | |
|---|---|---|
| | | ketentuan menghina pejabat publik masih dipertahankan dalam Pasal 156 ayat (2) Penal Code: *"Any person who through **abusive language or other improper conduct insults a public official** during or because of the performance of his/her duties shall be subject to a penalty of a fine."*<br><br>Sumber: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-05-20-28/%2A?utm_source |
| **3** | **Belgia**<br><br>Sistem: parlementer dalam bentuk monarki konstitusional federal | Loi du 6 avril 1847 *portant répression des offenses envers le Roi* (**Undang-Undang 6 April 1847 tentang Penindakan Penghinaan terhadap Raja)**<br>*Article 1: Anyone, either in public places or meetings, by speeches, shouts or threats, or by writings, prints, images or emblems of any kind, which have been displayed, distributed or sold, put up for sale or exposed to the public eyes, has been guilty of **offensing the personality of the King,** shall be punished by imprisonment of six months to three years, and a fine of 300 to 3,000 francs.*<br><br>**Catatan: Ketentuan tersebut dihapus oleh MK Belgia**:<br>https://fr.const-court.be/public/f/2021/2021-157f.pdf |
| **4** | **Swedia**<br><br>Sistem: parlementer dalam bentuk monarki konstitusional. | **Chapter 9, Section 5 of the 1864 Swedish Penal Code (*Strafflagen*)**<br><br>**Bab 9 Pasal 5 KUHP Swedia (terjemahan tidak resmi)**<br><br>*"Any person who, by speech, writing, or other **insulting conduct, defames, insults, or otherwise shows contempt toward the King** or another member of the Royal House shall be liable to criminal punishment."*<br><br>Catatan: sempat dipertahankan hingga tahun 1948 dan kemudian oleh Brottsbalken 1962 (berlaku 1965) dan kini KUHP baru Swedia tidak lagi memuat delik khusus mengenai *majestätsmissfirmelse*. Penghinaan terhadap anggota kerajaan tidak diatur sebagai jenis kejahatan terpisah dalam KUHP Swedia.<br>**Sebaliknya, pemberatan sanksi maksimum ditetapkan untuk, antara lain, kejahatan pencemaran** nama **baik, jika kejahatan tersebut melibatkan pelanggaran terhadap Raja** atau anggota lain dari Keluarga Kerajaan atau terhadap seorang wali yang telah ditunjuk menggantikan Raja (Bab 18, Bagian 2).<br><br>Sumber:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/kungl-maj-ts-proposition-nr-133-ar-196b_ep30133/ |
| **5** | **Perancis**<br><br>Sistem: semi-presidensial (campuran) | ***Article 26 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse***<br><br>**Menghina Presiden Republik**<br>Pasal 26 (Undang-Undang tanggal 29 Juli 1881 tentang kebebasan pers): ***Insulting the President of the Republic** by any of the means listed in Article 23* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *is punishable by a fine of €45,000.*<br><br>**Catatan:** sudah dihapuskan sejak tahun 2012 melalui keputusan No. 2013-711 tanggal 5 Agustus 2013 - art. 21 (V) Sumber: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT 000000877119? |
| **6** | **Ghana**<br><br>Sistem: Presidensial | Pasal 183A KUHP Ghana (1960)<br><br>*Section 183A—Limitation on Institution of Proceedings. Any person who with **intent to bring the President into hatred, ridicule or contempt publishes any defamatory or insulting matter whether by writing, print, word of mouth or in any other manner whatsoever concerning the President** shall be guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding ¢7 million or to imprisonment not exceeding three years or to both.*<br><br>Catatan: Ketentuan tersebut sudah dicabut berdasarkan Amandemen KUHP Ghana tahun 2001 terkait salah satunya adalah Pasal 183A melalui Act 602. Sumber: https://ghalii.org/akn/gh/act/2001/602/eng%402 001-08-17/ |
| **7** | **Peru**<br>**Sistem:** semi-presidensial | **Article 374.-Contempt**<br><br>**Pasal 374 KUHP Peru (*Codigo Penale*)**<br><br>*Which threatens**, insults or otherwise offends the dignity or decorum of a public official** because of the exercise of their functions or exercising time, it shall be punished with imprisonment not exceeding three years. **If the victim is President** of one of the branches of government, the penalty shall be not less than two nor more than four years.*<br><br>**Keterangan:** ketentuan yang berlaku khusus Presiden dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27975, yang diterbitkan pada tanggal 29/05/2003 **(tapi yang terhadap pejabat publik tidak dicabut)**<br><br>**Sumber:**<br>https://www.legal-atlas.net/sites/default/files/law/Peru_CriminalCode_1991.pdf |
| **8** | **Zambia**<br>Sistem: presidensial | **Pasal 69 KUHP Republik Zambia**<br><br>*Any person who, **with intent to bring the President into hatred, ridicule or contempt, publishes any defamatory or insulting matter,** whether by writing, print, word of mouth or in any other manner, is guilty of an offence and is liable on conviction to imprisonment for a period not exceeding three years.*<br>**Keterangan:** ketentuan itu dihapus sejak tahun 2022, sumber: THE PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022 sumber: https://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/bills/N.A.B%2025%2C%20Penal%20Code |

| | | |
|---|---|---|
| | | %20%28Amendment%29%2C%202022.pdf |
| **9** | **Hungaria**<br><br>Sistem: Parlementer | **Pasal 232 ayat (1) KUHP Hungaria (1993**<br><br>*"(1) Anyone who in front of another person states a fact,* ***spreads a rumour or uses an expression directly referring to such a fact, capable of offending the honour of an official person or the honour of the authority through the defamation of the official person representing the authority*** *is to be punished for the misdemeanour by imprisonment for up to two years, public labour or a fine.*<br><br>**Keterangan**: ketentuan ini dibatalkan oleh Putusan MK Hungaria (Decision No. 36/1994 (VI. 24.) AB) Sumber: https://hunmedialaw.org/dokumentum/156/03_36_1994_AB_EN.pdf? |

Adapun perbandingan dari keduanya selalu terbuka untuk dicek dan dikritisi bersama, mengingat data yang diperoleh oleh ahli sebagian merupakan *unofficial translation* ke dalam bahasa Inggris yang selalu menerima kemungkinan adanya kekeliruan penerjemahan atau bahkan adanya pembaruan yang tidak terpublikasikan informasinya.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Kesimpulan Para Pemohon**

Kami sangat setuju dengan pandangan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo bahwa MK sebagian besar konsisten dengan putusan-putusannya, namun ada satu atau dua kasus yang kemudian MK dapat berubah pendirian apabila ada jaminan perlindungan hak konstitusional. Jika kemudian kita telaah lebih dalam pasal-pasal *a quo*, sebagaimana ahli Bivitri Susanti sampaikan, seluruh pasal-pasal *a quo* ini sudah "kejauhan" dari jaminan perlindungan hak konstitusional.

Jika kemudian kita telaah lebih dalam pasal-pasal *a quo*, sebagaimana ahli Bivitri Susanti sampaikan, seluruh pasal-pasal *a quo* ini sudah "kejauhan" dari jaminan perlindungan hak konstitusional.

Pembentuk Undang-Undang selalu berkutat bahwa pasal-pasal *a quo* merupakan cerminan hukum nasional yang sekarang berorientasi pada keadilan

restoratif. Ahli yang mereka hadirkan, menyatakan bahwa pasal-pasal bermasalah KUHP baru ini tidak harus di*enforce* dan memberikan contoh 10 negara yang memiliki pasal penghinaan presiden. Tidakkah pandangan pembentuk Undang-Undang dan ahlinya ini justru bertentangan dengan paradigma tujuan pemidanaan?

Secara garis besar, paradigma tujuan pemidanaan terbagi atas **Retributif, Utilitarian, dan Restoratif**.

Secara paradigma **Retributif** yang diprakarsai Immanuel Kant, hukuman pidana diperlukan untuk mengembalikan *Social Order* di masyarakat. Jika kita kaji, apakah pasal-pasal *a quo* akan mengembalikan *Social Order* di masyarakat? Di Era digital ini, keterbukaan dan kebebasan mengkritik sudah menjadi nafas kehidupan masyarakat modern. Jika kebebasan itu direnggut, apakah akan mengembalikan *Social Order?* Bukankah justru akan jadi *chaos* karena masyarakat marah hak berpendapatnya direnggut? Apalagi jika kebebasan ini direnggut karena dilaporkan pidana akibat mengkritik sebuah lembaga negara, tidakkah itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi *bad publication* bagi pemerintah? Apabila ada rakyat dilaporkan pidana karena mengkritik presiden, apakah rakyat akan menjadi *respect* kepada presiden yang mempidanakan rakyatnya sendiri?

Secara paradigma **Utilitarian** yang digagas Jeremy Bentham, semua hukuman harus ada daya guna. Menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa fungsi pasal *a quo* di tengah banyaknya kejahatan lainnya yang lebih berbahaya di Indonesia. Tidakkah pasal-pasal *a quo* justru akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan menjadi abai terhadap kejahatan lain yang lebih serius? Kemudian juga, secara terang benderang, ahli Albert Aries mengatakan bahwa pasal *a quo* tidak harus selalu “digunakan”, kembali kepada *political will* pejabatnya. Jika begitu, berarti pasal ini tidak ada daya gunanya dong? Atau setidak-tidaknya, sangat kecil daya gunanya. Lantas, kenapa harus diadakan pasal-pasal ini?

Secara keadilan restoratif yang digadang-gadang sebagai terobosan negara ini. Betul, bahwa banyak Pasal KUHP baru lainnya yang sangat berorientasi pada keadilan restoratif. Namun, terhadap pasal-pasal *a quo*, keadilan restoratifnya dimana? Justru pasal-pasal ini membuat-buat masalah yang sebenarnya bukan masalah. Bagaimana memulihkan keadilan restoratif dalam penghinaan lembaga negara, apakah lembaga negara punya perasaan?

Bahwa Ahli Albert Aries mencontohkan 10 negara yang mempunyai pasal penghinaan presiden, 7 di antaranya adalah negara parlementer. Dalam negara parlementer, presiden adalah *head of state*, bukan *head of government*. Pada sistem negara ini, presiden menjadi simbol persatuan negara.

Dalam sistem ini, presiden tidak memerintah (*govern*), sehingga ketika martabat presiden diserang, jelas tujuannya adalah untuk melecehkan/merendahkan negara, bukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun negara parlementer yang memiliki pasal penghinaan Perdana Menteri. Oleh karenanya, tidak *apple to apple* jika disamakan dengan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial. Presiden bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan. Jika presiden menciptakan kebijakan yang salah, tentu harus bisa dikritik dan dipermasalahkan. Tindakan tersebut bukanlah penghinaan kepada negara, melainkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang secara *ex officio* dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. 1 negara lain yang disebut adalah Kamerun. Sekalipun presidensial, namun Kamerun berada di bawah kediktatoran Paul Biya yang saat ini sudah 44 tahun menjabat Presiden Kamerun dan menjadikannya presiden terlama di dunia. 1 negara lain yang disebut adalah Türkiye (Turki). Sebelum referendum 2017, Türkiye adalah negara parlementer sehingga memiliki pasal penghinaan presiden. Namun pada tahun 2016, terjadi kudeta militer yang gagal. Presiden Erdogan menjadi paranoid dan menguatkan cengkraman kekuasaannya, mengalihkan Türkiye dari parlementer ke presidensial. Sejak itu, terjadi *democratic backsliding* di Türkiye, dimana Türkiye dikategorikan sebagai negara otoriter dan Erdogan dianggap sebagai *strongman*. Akibatnya, Uni Eropa terus mengulur keanggotaan Türkiye ke Uni Eropa semata-mata karena syarat keanggotaan Uni Eropa haruslah negara yang demokratis. 1 negara lagi adalah Federasi Rusia yang memiliki sistem semi-presidensial. Di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia menginvasi Ukraina dan memenjarakan oposisi yang menentang kebijakannya. Putin adalah diktator penjahat perang menurut *International Criminal Court*, sebagaimana juga Benyamin Netanyahu.

Bahwa justru ahli yang dihadirkan pembentuk Undang-Undang menunjukkan kenyataan pahit: pasal-pasal *a quo* tidak cocok di negara kita yang menggunakan sistem presidensial. **Kecuali**, jika negara kita hendak menuju

menjadi negara otoriter. Apakah kesana arah negara ini? Karena itu lah saya mengkutip Cicero di awal kesimpulan ini. Semata-mata untuk menjadi pengingat kita semua, jika hukum yang “gila” dibiarkan, berarti sudah semakin dekat kita pada kehancuran. Kehancuran demokrasi. *Ergo* (Dengan demikian), maka tepatlah untuk seluruh perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya.

**Kesimpulan Presiden**

**I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

**II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan *a quo*, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum pada tanggal 9 Maret 2026.
2. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026 terdapat pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:
    a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani
        1) … KUHP ini bahkan boleh dibilang sebelum berlaku sudah beberapa diubah, ya, di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. Tetapi kalau saya baca di ketentuan penutup, ya, di Undang-Undang Penyesuaian KUHP, itu tidak secara tegas, ya ... dan kalau Undang-Undang Penyesuaian KUHP saya sudah tidak ikutan loh, Bapak, saya sudah berada di sini. Itu tidak secara tegas

dikatakan bahwa apa yang ada di dalam KUHP dengan telah diubahnya, ya, bahkan pengubahannya itu tidak hanya sekadar menyangkut tentang pidananya, tapi juga tentang rumusan pidananya, ya, itu menjadi tidak berlaku. Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah, ya, DPR juga, pementuk undangundang. Bahwa apa-apa yang ada dalam KUHP yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP, terutama yang terkait dengan rumusan normanya, itu menjadikan yang ada di dalam KUHP itu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah rumusan yang ada di ... apa ... Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Karena kalau kita baca, itu tidak hanya sekadar menyesuaikan soal pidananya saja, ya, tapi sudah menyangkut juga rumusan norma yang ada, ya, yang berbeda, meskipun berbeda sedikit, ya, antara yang dirumuskan di dalam ... apa ... KUHP Baru itu dan di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP.

2) Yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, ya. Saya memang ini tidak langsung dengan yang diuji, Pak Wamen, ya, tapi ini terkait dengan penjelasan karena tadi disinggung dalam Keterangan yang lisan Pak Wamen. Lembaga negaranya itu enam. Mengapa BPK dan KY tidak dimasukkan?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan bagian integral dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk untuk menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP, sehingga kedua undang-undang tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan legislasi dalam reformasi hukum pidana nasional.
2) Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, perubahan terhadap suatu norma melalui undang-undang yang lebih baru tidak melahirkan dua norma yang berlaku secara bersamaan, melainkan menghasilkan satu norma baru yang menggantikan norma sebelumnya pada bagian yang diubah.

Oleh karena itu, sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah mengubah rumusan maupun ancaman pidana dalam suatu ketentuan KUHP, maka yang berlaku adalah rumusan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* dan teknik perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

3) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dualisme norma antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebab perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang secara yuridis telah menggantikan rumusan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum wajib merujuk pada rumusan sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
4) Bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi ruang lingkup perlindungan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP hanya kepada enam lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keenam lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan negara pada tingkat tertinggi dalam cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi berada pada Presiden dan Wakil Presiden; dalam cabang legislatif berada pada MPR, DPR, dan DPD; sedangkan dalam cabang kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlindungan khusus diberikan kepada lembaga-lembaga yang secara langsung merepresentasikan pelaksanaan kekuasaan negara pada tingkat tertinggi tersebut.
5) Bahwa tidak dimasukkannya Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial bukanlah karena kedua lembaga tersebut tidak memiliki kedudukan konstitusional yang penting, melainkan

karena pembentuk undang-undang secara sadar membatasi norma a quo hanya pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan negara pada tingkat tertinggi. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tersebut pada hakikatnya menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (*staatsbegroting*), yang secara konseptual merupakan fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang dimiliki cabang legislatif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai tidak terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP kepada BPK maupun lembaga negara lainnya di luar enam lembaga yang telah ditentukan secara limitatif.

b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra

Nah, yang terakhir, sebetulnya adalah ini konsep jalan tengah dalam perumusan hukum pidana, Prof. Eddy, itu konsep hukum apa sih yang digunakan? Atau teori hukum apa yang digunakan? Selain dari pandangan yang mengatakan, “Penyusunan pidana itu memang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana hukum itu mau diberlakukan.” Nah, secara konseptual, itu apa teori yang bisa membenarkan itu, Prof. Eddy, terutama dalam hal-hal penyusunan norma-norma pidana?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa pemerintah telah mempertimbangkan beberapa teori hukum. Pembentuk Undang-undang akhirnya memilih “jalan tengah”. Adapun “jalan tengah” ini adalah suatu bentuk teori pengendalian sosial yang kemudian akan disesuaikan dengan kultur, politik, dan masyarakat di mana kita ini berada.
2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa salah satunya model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha

menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

3) Bahwa mengenai konsep “jalan tengah” dalam pembentukan hukum pidana, Pemerintah berpandangan bahwa KUHP Nasional dibangun di atas pendekatan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara (*staatsbelangen*), kepentingan masyarakat (*sociale belangen*), dan kepentingan individu (*individuale belangen*). Pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai norma KUHP yang berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara.

c. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih

Saya melanjutkan ini kaitannya Permohonan Nomor 27. Permohonan Nomor 27 ini memang dia berkaitan dengan Pasal 237. 237 itu kebetulan ada huruf a, huruf b, huruf c. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Wakil. Kebetulan ini memang ada undang-undangnya ini, yaitu Undang-Undang tentang Lambang Negara itu, ya, Undang-Undang Nomor 24/2009. Terkait dengan Undang-Undang 28 … 24/2009, itu sudah ada putusan Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 4/2022, ya, … 12 … 2012, 20 … 2012 … Nomor 4/2012. Kemudian di dalam putusan Mahkamah, itu pasal yang kebetulan muncul di Pasal 237, itu persis dengan Pasal 69 Undang-Undang 24/2009 sebelum di apa … dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar, persis ini. Hanya memang kemudian dengan sengajanya tidak dimunculkan karena memang dengan sengajanya sudah ada panduannya di dalam Pasal 36 KUHP Baru. Ini yang saya mohon ada kejelasannya, risalah sidangnya, apa yang kemudian melatarbelakangi, norma yang sama yang saya baca, yaitu di dalam Undang-Undang 24 mengatakan, “Dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini.” Dan ini persis hanya dengan sengajanya yang hilang di situ. Mohon ini dapat dijelaskan, apa yang sesungguhnya melatarbelakangi yang dikatakan di sini bahwa ini sudah sesuai

dengan ... apa namanya ... penjelasan dari Pak Wamen tadi dengan ... apa namanya ... konstitusi, sementara dalam putusan MK, ini adalah konstitusional ... inkonstitusional?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih,

Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa dalil yang menyamakan secara langsung Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak dapat diterima secara serta-merta, karena meskipun terdapat kemiripan redaksional, kedua norma tersebut berada dalam konstruksi sistem hukum yang berbeda. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 sebagai bagian dari rezim pengaturan administratif mengenai penggunaan Lambang Negara, sedangkan Pasal 237 KUHP merupakan bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional yang harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan umum dalam Buku Kesatu KUHP, khususnya Pasal 36 KUHP mengenai kesengajaan, Pasal 37 KUHP mengenai kealpaan, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, serta Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menegaskan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitasnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesamaan bunyi norma, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana yang melingkupinya.
2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah menyatakan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena rumusan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, *ratio decidendi* putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa negara

kehilangan kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaan Lambang Negara ataupun memberikan sanksi terhadap penyalahgunaannya. Mahkamah hanya mengoreksi bentuk perumusannya agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang terlalu luas (*overcriminalization*) dan multitafsir. Dengan demikian, yang menjadi persoalan konstitusional bukan keberadaan larangannya, melainkan kepastian hukum dan batasan yang menyertainya.

3) Bahwa berbeda dengan konstruksi norma yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, Pasal 237 KUHP harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 36 KUHP yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*mens rea*) tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan meskipun kata "dengan sengaja" tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 237 KUHP. Pemerintah dalam persidangan telah menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 36 KUHP justru memberikan perlindungan yang lebih kuat karena unsur kesengajaan tidak hanya dibuktikan pada tahap persidangan, melainkan harus telah teridentifikasi sejak tahap penyidikan.
4) Bahwa keberadaan Pasal 237 KUHP juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap simbol negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai simbol konstitusional negara, Lambang Negara bukan sekadar milik individual atau milik privat warga negara, melainkan simbol resmi yang merepresentasikan identitas nasional, kedaulatan negara, integritas bangsa, dan persatuan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kehormatan dan penggunaan Lambang Negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerancuan identitas, legitimasi palsu, atau penyalahgunaan simbol negara. Hal ini sejalan dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kriminalisasi dalam

Pasal 237 ditujukan untuk mencegah penggunaan Lambang Negara yang dapat mengaburkan otoritas resmi negara dan menimbulkan kesan legitimasi yang tidak sah.

5) Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan Pasal 237 KUHP juga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Bab II Buku Kedua KUHP yang mengatur Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Martabat Negara, serta Simbol Negara. Oleh karena itu, norma *a quo* harus dipahami dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*) yang secara doktrinal merupakan salah satu objek perlindungan hukum pidana selain kepentingan masyarakat (*sociale belangen*) dan kepentingan individu (*individuale belangen*). Dalam keterangannya, Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap Lambang Negara merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan identitas negara yang secara konstitusional memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan negara hukum Indonesia.
6) Bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang dijelaskan oleh Ahli Pemerintah Dr. Albert Aries, ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah masuk sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tetap sejak pembahasan Rancangan KUHP Tahun 2017 sehingga tidak lagi menjadi objek perubahan substansial pada tahap pembahasan berikutnya. Namun demikian, pembentuk undang-undang tidak sekadar memindahkan norma tersebut secara mekanis, melainkan menempatkannya ke dalam sistem hukum pidana nasional yang telah mengalami reformulasi mendasar melalui keberadaan Buku Kesatu KUHP sebagai mekanisme pengendali (*control mechanism*). Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 237 tidak dapat dipisahkan dari seluruh prinsip hukum pidana modern yang terkandung dalam Buku Kesatu KUHP.
7) Bahwa oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal 237 huruf c KUHP otomatis inkonstitusional hanya karena memiliki kemiripan dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan argumentasi yang menyederhanakan persoalan

konstitusional secara berlebihan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas harus dilakukan terhadap norma dalam keseluruhan konteks sistem hukumnya (*systematic interpretation*), bukan semata-mata berdasarkan persamaan redaksional. Dalam perkara *a quo*, konteks normatif Pasal 237 KUHP telah berubah secara fundamental karena tunduk pada asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan umum Buku Kesatu KUHP yang tidak terdapat dalam konstruksi norma ketika Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji pada tahun 2012.

d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

1) satu isu yang saya kira perlu menjadi atensi soal hukuman mati. Pasal 28I itu kan tegas, ada putusan MK yang membenarkan. Nah, saya belum tahu, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil supaya risalahnya itu sejauh mana perdebatan terkait hal ini? Tadi memang sudah disampaikan Pak Wamen, ya, terkait dua aliran itu. Tapi ini kan sebenarnya pada waktu putusan MK yang dulu, itu memang undang-undang terkait hukuman mati itu kan sudah ada di beberapa undang-undang. Nah, pada waktu rumusan terkait hal ini, itu seperti apa?
2) Yang kedua, ini soal 10 tahun itu. Indikator atau metode apa yang digunakan? Karena bisa saja mungkin orang 5 tahun dia sudah berubah, kenapa harus 10 tahun misalnya, ukurannya apa?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan hasil kompromi antara dua pandangan yang berkembang dalam pembentukan hukum pidana nasional, yaitu kelompok yang mempertahankan pidana mati (*retentionist*) dan kelompok yang menghendaki penghapusannya

(*abolitionist*). Pemerintah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi secara tegas menjelaskan bahwa kedua pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama kuatnya sehingga pembentuk undang-undang memilih jalan tengah (*middle way*) melalui pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana paradigma hukum pidana konvensional.

2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu *Indonesian way* atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati tidak dijatuhkan secara mutlak, melainkan selalu disertai masa percobaan yang memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap terpidana untuk menentukan apakah pidana mati masih layak dilaksanakan atau dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup.
3) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai dasar penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, Pemerintah telah memberikan penjelasan secara eksplisit dalam persidangan bahwa angka 10 tahun tersebut bukanlah angka yang ditentukan secara arbitrer oleh pembentuk undang-undang, melainkan merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam persidangan, Pemerintah menyatakan secara tegas bahwa “angka 10 itu Mahkamah Konstitusi, bukan Pemerintah dan DPR”, sehingga pilihan masa percobaan 10 tahun merupakan bentuk penghormatan pembentuk undang-undang terhadap perkembangan hukum konstitusi yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
4) Bahwa masa percobaan 10 tahun tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan negara melakukan penilaian secara komprehensif terhadap perkembangan

perilaku, tingkat penyesalan, dan potensi reintegrasi sosial dari terpidana. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pemerintah bahwa visi pemidanaan dalam KUHP Nasional berorientasi pada reintegrasi sosial (*social reintegration*), sehingga pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan selama masa percobaan tersebut.

5) Bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional pada akhirnya menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana Indonesia, yaitu dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan masa percobaan 10 tahun tidak dapat dipahami sebagai angka yang dipilih secara acak, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang lahir dari kompromi antara kepentingan mempertahankan pidana mati dan kepentingan untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku secara nyata.

e. Pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo

1) … berkaitan dengan 218 itu yang ayat (2), itu kan kepentingan umum atau pembelaan diri, kan. Ini sebenarnya atau dalam konteks makna yang sama ataukah pembelaan diri itu maknanya berbeda? Apakah pembelaan diri yang dimaksud di Pasal 31 dan seterusnya itu, alasan pembenar itu, ataukah itu hanya pengganti daripada kepentingan umum? Supaya ini klir, kan? Karena itu juga ambigu juga di situ. Karena kalau pembelaan diri kan sudah diatur di Pasal 31 sampai sifat melawan hukumnya yang hilang ataukah sifat kesalahannya yang hilang itu sudah ada di alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu selama ini kan menjadi ruang penilaian hakim yang menangani permohonan perkara itu ketika tidak dimasukkan adanya pembelaan diri pun hakim akan menilai kalau kemudian dalam fakta persidangan kemudian memang itu perbuatan dilakukan karena ada sifat melawan hukumnya yang … yang

kemudian bisa menjadi pembenar atau sifat kesalahannya yang kemudian bisa menjadi alasan pemaaf, kan hakim dengan sendirinya tidak akan menyatakan Pemohon … eh, terdakwa bisa dipersalahkan dan dipidana. Saya sudah selalu memohon pemohon terus di sini, padahal terdakwa kan mestinya di dalam perkara pidana itu.

2) Kemudian yang pasal berkaitan dengan perzinaan, Prof. Eddy, 411, ya, memang gradasinya ini agak sampai sejauh mana yang bisa kemudian mempunyai hak untuk mengadu? Kalau misalnya suami, atau istri, atau orang tua itu kalau mereka sudah enggak ada, sudah meninggal misalnya, atau melepaskan haknya untuk tidak mengadu. Kemudian, apakah kemudian ada pihak lain yang kemudian bisa mecover, menggantikan untuk mengadu? Karena memang ketercelaannya di tengah masyarakat tetap melekat perbuatan itu.
3) Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pidana mati yang ini perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup ini bisa diusulkan atau dilakukan oleh presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam perspektif ini, mana yang mestinya bisa mengubah dari … dari pidana mati ke pidana seumur hidup?

   Padahal itu masih melekat satu kesatuan amar putusan yang merupakan bagian pemidanaan percobaan, Pak Eddy … Pak … Prof. Eddy. Ini konteks melaksanakan putusan, putusan percobaan 10 tahun kemudian bisa berubah menjadi mati. Nah, ini apakah kemudian yang lebih signifikan adalah ruang politiknya ataukah masih yudisialnya? Itu yang harus ... kenapa tidak … mestinya tetap diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, masih dalam konteks yudisialnya. Kemudian … nah, kalau itu karena sudah dalam wilayah penilaian pemasyarakatan, ada wilayah eksekutifnya, boleh saja kemudian mendapat persetujuan presiden, jadi dibalik. Jadi, yudisialnya itu adalah yang utama, baru kemudian yang eksekutifnya karena wilayah pembinaan sebagai warga binaan

adalah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imipas, misalnya. Ini ada ruang-ruang kewenangan presiden yang kemudian bisa cawe-cawe di situ. Tapi kok ini menjadi sepertinya terbalik, dalam perspektif tertentu, ya, mungkin dari, dari … termasuk Pemohon atau masyarakat yang lain yang kemudian kok ini sepertinya terbalik, tidak yudisialnya yang utama karena ini masih dalam konteks satu tarikan amar putusan, pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketika berubah itu tidak otomatis, tapi mestinya akan ada wilayah yudisial dulu yang bermain di situ.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa frasa “kepentingan umum atau pembelaan diri” dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang secara sengaja dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk membedakan kritik yang sah dalam negara demokratis dengan perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Ahli Presiden yang menyatakan bahwa Pasal 218 ayat (2) mengatur “alasan penghapus pidana khusus di luar Buku I KUHP”.
2) Bahwa frasa “kepentingan umum” dimaksudkan untuk menjamin ruang kebebasan berekspresi warga negara, termasuk kritik, protes, demonstrasi, maupun penyampaian ketidaksetujuan terhadap kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah secara tegas tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP.
3) Bahwa frasa “pembelaan diri” tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP. Sebaliknya, pembentuk undang-undang secara sengaja merumuskan frasa tersebut sebagai alasan penghapus pidana khusus yang berdiri sendiri untuk memberikan perlindungan lebih luas terhadap warga negara yang bertindak dalam rangka mempertahankan hak, kehormatan, atau kepentingan hukumnya. Keberadaan norma khusus

tersebut menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mempersempit ruang kriminalisasi dan memperluas perlindungan hak warga negara.

4) Bahwa pengaturan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut merupakan hasil kompromi kebijakan hukum pidana yang lahir dari perdebatan panjang dalam proses pembentukan KUHP. Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat dua aspirasi yang bertolak belakang, yaitu kelompok yang menghendaki perzinaan menjadi delik biasa dan kelompok yang menghendaki negara tidak terlalu jauh masuk ke wilayah privat warga negara. Oleh karena itu dipilih jalan tengah berupa delik aduan absolut.
5) Bahwa hak mengadu dibatasi hanya kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap perbuatan tersebut. Pembatasan tersebut merupakan instrumen untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, sweeping moral, maupun pelaporan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum langsung.
6) Bahwa oleh karena Pasal 411 dirumuskan sebagai delik aduan absolut, maka hak mengadu merupakan hak pribadi yang secara limitatif diberikan oleh undang-undang kepada pihak tertentu. Oleh sebab itu, apabila pihak yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya, telah meninggal dunia, atau secara sadar memilih untuk tidak mengajukan pengaduan, maka hak tersebut pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Konstruksi demikian merupakan konsekuensi langsung dari karakter delik aduan absolut yang dipilih oleh pembentuk undang-undang.
7) Bahwa apabila suaminya, istrinya berzina, suaminya meninggal berarti sudah tidak ada lagi. *Close the case*. Sama halnya ketika terjadi kohabitasi. Kalau anak atau orang tua tidak mengadu, itu namanya diadu absolut, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik yang dalam pasal penghinaan biasa itu, maka pengaduan itu bisa dikuasakan atau bisa keluarga yang mengadu anak atau orang tua.
8) Bahwa pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tidak ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai

pidana yang bersifat khusus, yang karakteristik utamanya adalah selalu dijatuhkan dengan masa percobaan. Sifat khusus tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serta-merta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan diberikan ruang evaluasi terhadap perkembangan diri terpidana.

9) Bahwa pemberian masa percobaan dalam pidana mati merupakan konsekuensi dari visi hukum pidana nasional yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Tanpa adanya masa percobaan, pelaksanaan pidana mati secara langsung akan meniadakan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi instrumen yang memungkinkan negara menilai kembali kelayakan pelaksanaan pidana mati berdasarkan perkembangan perilaku terpidana.
10) Bahwa dalam praktik internasional terdapat empat pendekatan utama terhadap pidana mati, yaitu: (i) negara yang telah menghapus pidana mati secara penuh; (ii) negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya tetapi tidak pernah menerapkannya (*abolitionist de facto*), seperti Belgia; (iii) negara yang mempertahankan pidana mati secara sangat terbatas hanya untuk kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; serta (iv) negara yang secara tegas mempertahankan dan menerapkan pidana mati.
11) Bahwa Indonesia menganut pendekatan yang berbeda dari keempat model tersebut dengan tetap mempertahankan pidana mati, namun menerapkan konsep *terme de grace*, yaitu pemberian kesempatan melalui masa percobaan sebelum pidana tersebut dapat dilaksanakan. Model ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap kemungkinan rehabilitasi terpidana.
12) Bahwa mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui komutasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap perilaku dan perkembangan terpidana selama menjalani masa percobaan. Penilaian

tersebut melibatkan berbagai institusi, yaitu lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, penyidik yang menangani perkara terkait, serta Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat).

13) Bahwa pelibatan berbagai aparat penegak hukum dalam proses penilaian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh satu institusi tertentu, khususnya lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme penilaian yang bersifat kolektif dan lintas lembaga, keputusan mengenai kelayakan pemberian komutasi menjadi lebih objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
14) Bahwa tata cara penilaian dan pemberian komutasi telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengevaluasi terpidana mati. Melalui mekanisme tersebut, terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan dapat memperoleh perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
15) Bahwa penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun merupakan bentuk kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara faktual seorang terpidana dapat menunjukkan perilaku baik dalam waktu yang lebih singkat, ketentuan jangka waktu 10 tahun tetap dipertahankan sebagai standar yang telah ditentukan berdasarkan pertimbangan konstitusional.
16) Bahwa kewenangan Presiden dalam mengajukan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan persetujuan Mahkamah Agung didasarkan pada fakta bahwa institusi yang melakukan penilaian terhadap terpidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Namun demikian, karena komutasi tersebut berimplikasi pada perubahan terhadap putusan pengadilan, maka diperlukan persetujuan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan yudisial dan mekanisme *checks and balances.*
17) Bahwa keterlibatan Mahkamah Agung dalam mekanisme komutasi

merupakan konsekuensi logis dari perubahan jenis pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Meskipun Undang-Undang telah memberikan dasar hukum berupa masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan pidana, persetujuan Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi dan kepastian hukum atas perubahan tersebut.

18) Bahwa mekanisme komutasi pidana mati memiliki kesamaan karakter dengan berbagai kewenangan konstitusional Presiden lainnya, seperti grasi, amnesti, dan abolisi, yang pada prinsipnya juga dapat mengubah akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden dalam proses komutasi tidak dapat dipandang sebagai hal yang menyimpang dari sistem hukum yang berlaku.

19) Bahwa apabila Pasal 100 dibaca secara utuh, mekanisme komutasi pidana mati sesungguhnya dirancang sebagai satu rangkaian dengan mekanisme grasi. Dalam konstruksi tersebut, komutasi baru dapat dipertimbangkan apabila permohonan grasi ditolak atau tidak dilaksanakan.

3. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026 Pemerintah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Albert Aries, SH, MH. Bahwa secara prinsip Keterangan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan Keterangan Ahli yaitu:
   a. Bahwa Pasal 218 KUHP tidak dapat dipersamakan dengan Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena pembentuk undang-undang telah mengadopsi secara langsung *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dimungkinkan sepanjang mekanisme penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan (*klacht delict*), sehingga norma *a quo* merupakan konstruksi hukum baru yang telah disesuaikan dengan parameter konstitusional yang ditetapkan Mahkamah.
   b. Bahwa dalil yang menyatakan Pasal 218 KUHP menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi tidak memiliki dasar yang kuat,

sebab Penjelasan Pasal 218 secara tegas membedakan antara kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan penghinaan yang menyerang kehormatan atau harkat martabat pribadi, sehingga ruang konstitusional bagi kritik publik tetap dijamin dan tidak menjadi objek kriminalisasi.

c. Bahwa karakter Pasal 218 KUHP sebagai delik aduan absolut merupakan jaminan penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana, karena proses penegakan hukum hanya dapat dimulai apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan, sehingga menutup kemungkinan pihak ketiga, relawan, simpatisan, ataupun kelompok tertentu menggunakan instrumen hukum pidana secara berlebihan atas nama Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa persetujuan yang bersangkutan.
d. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP telah mengatur alasan penghapus pidana khusus berupa tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, sehingga sekalipun terdapat pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden, aparat penegak hukum dan pengadilan tetap wajib menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur penghinaan atau justru merupakan kritik yang sah dalam negara demokratis.
e. Bahwa pembatasan terhadap ekspresi yang menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan/atau Wakil Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, karena kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak, reputasi, serta kehormatan orang lain maupun menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
f. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP telah dirumuskan secara lebih proporsional dibandingkan pengaturan sebelumnya, antara lain dengan adanya alternatif pidana denda, tidak dimungkinkannya penahanan untuk perkara tertentu berdasarkan ketentuan KUHAP Baru, serta terbukanya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga menunjukkan bahwa orientasi norma *a quo* bukanlah represi

terhadap kebebasan sipil melainkan perlindungan kehormatan yang tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak.

**III. PETITUM**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitututional review*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor

26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon XII sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023, yang selengkapnya menyatakan:

**Pasal 240**

1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

**Pasal 241**

1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang juga berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-20, Bukti P-22 s.d. Bukti P-27].
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XII menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XII menyatakan dalam posisi rentan terhadap pembatasan dan kriminalisasi atas pelaksanaan hak-hak konstitusionalnya. Hal demikian disebabkan karena berlakunya norma Pasal 240 UU 1/2023 yang membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif khususnya mengenai perbedaan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai penghinaan. Akibatnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII tidak dapat secara rasional memprediksi kapan suatu ekspresi yang sah berubah menjadi perbuatan pidana.
5. Bahwa berkenaan dengan berlakunya norma Pasal 241 UU 1/2023, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII menyatakan tidak hanya terancam ketika membuat suatu ekspresi, tetapi juga ketika menyebarluaskan atau membagikan ekspresi pihak lain. Aktivitas akademik dan sosial yang lazim, seperti membagikan artikel, mengunggah ulang pendapat kritis, atau mengomentari kebijakan pemerintah, di mana berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila dinilai sebagai penghinaan menurut penafsiran subjektif. Oleh karena itu, norma Pasal 241 UU 1/2023 menciptakan ancaman yang nyata dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi Pemohon I sampai dengan Pemohon XII;
6. Bahwa dengan demikian, keberlakuan norma Pasal 240 dan 241 UU 1/2023 berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XII berupa ketiadaan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, memperoleh, dan menyampaikan

informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-20, Bukti P-22 s.d. Bukti P-27], yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XII tersebut bersifat spesifik dan potensial karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya telah membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif bagi aparat penegak hukum, sehingga aktivitas Pemohon I sampai dengan Pemohon XII berpotensi ditafsirkan sebagai tindak pidana. Terlebih lagi, dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII tidak hanya merasa terancam ketika menyatakan ekspresi atau pendapat kritis, tetapi juga ketika menyebarluaskan atau membagikan ekspresi pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas akademik Pemohon I sampai dengan Pemohon XII dan aktivitas lain yang disampaikan dalam *platform* media sosial ataupun sarana teknologi informasi lain, seperti membagikan artikel, mengunggah ulang pendapat kritis, atau mengomentari kebijakan pemerintah, di mana hal tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana penghinaan menurut penafsiran subjektif dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang akan dialami dengan berlakunya norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023, sehingga apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon XII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28F UUD NRI 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pembentuk undang-undang kembali mengatur ketentuan yang sepadan dalam norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 dengan memasukan unsur akibat tertentu, yakni berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat ke dalam konstruksi rumusan delik. Rumusan tersebut masih menggunakan istilah yang bersifat abstrak dan tidak disertai dengan kriteria objektif, limitatif, dan terukur mengenai bentuk maupun tingkat akibat yang dimaksud, sehingga penilaian terpenuhinya unsur akibat sepenuhnya bergantung pada tafsir aparat penegak hukum.
2. Bahwa menurut para Pemohon, meskipun norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 memasukkan unsur akibat, norma *a quo* secara substantif masih membuka ruang pemidanaan melalui aduan terhadap ekspresi dan pendapat, tanpa adanya tolak ukur yang nyata, konkret, dan dapat diprediksi sebagaimana telah dilarang secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menyatakan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang

dicemarkan nama baiknya. Artinya, sekalipun badan hukum menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak dapat menjadi pihak pengadu atau pelapor;

3. Bahwa menurut para Pemohon, norma pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya, warga negara tidak memiliki kepastian hukum mengenai batas antara kritik yang sah dengan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik dan pendapat publik, serta menghidupkan kembali karakter pasal karet yang dalam praktik historisnya kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap penguasa;
4. Bahwa menurut para Pemohon, secara konstitusional tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan pembedaan perlakuan hukum antara penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang telah dinyatakan inkonstitusional, dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara lainnya yang pada hakikatnya juga merupakan penyelenggara kekuasaan publik;
5. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakjelasan kriteria objektif dalam norma *a quo* untuk membedakan kritik yang sah dari penghinaan menimbulkan risiko kriminalisasi pendapat yang sah, sehingga mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi pondasi negara hukum demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
6. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 yang melarang perbuatan “menghina pemerintah atau lembaga negara” tanpa disertai dengan pedoman penerapan yang jelas, objektif, dan transparan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi arena partisipasi demokratis justru berisiko berubah menjadi ruang yang mengekang keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
7. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 berpotensi membatasi penyampaian dan peredaran informasi publik yang djamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 melalui ancaman pidana tanpa batasan yang ketat dan terukur, sehingga arus informasi mengenai

penyelenggaraan negara menjadi tereduksi dan tidak lagi berjalan secara bebas dan terbuka.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 serta 2 (dua) ahli yaitu Dr. Fernando M. Manullang, S.H., M.H., dan Bivitri Susanti, S.H., LL.M., yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 Mei 2026 yang kemudian didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026. Selain itu, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 dan keterangan tertulis bertanggal 13 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026. Di samping itu, Presiden juga mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Albert Aries, S.H, M.H., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2026 serta memberikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo* penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan permohonan dilakukan agenda pembuktian dalam sidang pleno secara penggabungan dengan

Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026. Persidangan dengan cara penggabungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan permohonan-permohonan tersebut di atas dengan permohonan *a quo*, telah ternyata memiliki pokok pengujian norma yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan pengujian terhadap UU 1/2023. Oleh karena itu, guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menggabungkan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno atas permohonan-permohonan dimaksud.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa norma Pasal 240 beserta penjelasannnya dan norma Pasal 241 UU 1/2023 telah membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum, sehingga menimbulkan risiko ancaman kriminalisasi atas kritik, evaluasi, dan pendapat yang sah, sehingga menciptakan efek menakut-nakuti (*chilling effect*) bagi masyarakat dalam menyampaikan pikiran secara terbuka. Selain itu, dengan tidak adanya pedoman penerapan yang jelas, objektif, dan transparan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum, menimbulkan kriminalisasi atas pernyataan yang dianggap “menghina” pemerintah atau lembaga negara sehingga dapat menghambat perkembangan komunikasi politik yang sehat yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, hak untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan jamainan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran sebagaimana diatur Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan pendirian Mahkamah berkenaan dengan norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHPidana (KUHP lama) yang pada pokoknya mengatur perihal penghinaan terhadap pemerintah, yaitu norma pasal-pasal ihwal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Berkenaan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2006, antara lain menyatakan sebagai berikut:

> " … Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;
>
> Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*);
>
> Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde macht of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 232 (2) *The Penal Code of Japan* menentukan bahwa Perdana Menteri akan membuatkan pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut di atas;
>
> Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden", karena upaya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."

Selanjutnya, sejalan dengan pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2007, kembali menegaskan isu konstitusional norma Pasal 154 dan Pasal 155 dalam KUHP lama yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan perihal inkonstitusional norma pasal penghinaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 di atas, sebagai berikut:

Bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan "perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan" terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai;

**[3.18.7]** Bahwa Pasal 154 dan 155 KUHP juga dapat dikatakan tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara merdeka dan berdaulat

tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat, kecuali dalam hal makar. Namun, ketentuan tentang makar sudah diatur tersendiri dalam pasal lain dan bukan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tersebut. Dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda sendiri, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan sumber dari KUHP, tidak terdapat ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP. Bahkan, saat munculnya ide untuk memasukkan ketentuan demikian ke dalam KUHP Belanda pada abad ke-19, Menteri Kehakiman Belanda saat itu secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap usul demikian dengan mengatakan, "*De ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het Rijk in Europa willen overnemen*" (Peraturan di bawah ini, dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial, jelas tidak diperuntukkan bagi negara-negara di Eropa). [*vide* Prof. Mr. J.M.J. Schepper, "*Het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het in artikel 156 No. 1 SW. Omschreven haatzaaidelict"*, T. 143, hlm. 581-582]. Sejarah menunjukkan, ketentuan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP tersebut diadopsi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari Pasal 124a *British Indian Penal Code* Tahun 1915 yang di India sendiri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh *Indian Supreme Court* dan *East Punjab High Court* karena dinilai bertentangan dengan Pasal 19 Konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat. Sementara di Belanda sendiri, sebagaimana telah disinggung di atas, ketentuan demikian juga dipandang tidak demokratis karena bertentangan dengan gagasan *freedom of expression and opinion*, sehingga hanya dapat diberi toleransi untuk diberlakukan di daerah jajahan, *in casu* Hindia Belanda. Dengan demikian, nyatalah bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, menurut sejarahnya, memang dimaksudkan untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di Hindia Belanda (Indonesia), sehingga telah nyata pula bahwa kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana dimaksud Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

**[3.18.8]** Bahwa, relevan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya dalam Pengujian Pasal 134, Pasal 136 *bis,* dan Pasal 137 KUHP, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud dikatakan, antara lain, "Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana";

**[3.18.9]** Bahwa lagi pula, menurut keterangan pemerintah, konsep rancangan KUHP Baru meskipun tetap memuat ketentuan tindak pidana yang serupa, formulasi deliknya tidak lagi berupa delik formil melainkan diubah menjadi delik materiil. Hal itu menunjukkan telah terjadi perubahan sekaligus pembaharuan

> politik hukum pidana ke arah perumusan delik yang tidak bertentangan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan jiwa (*geist*) UUD 1945".

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 juga kembali menegaskan perihal isu konstitusional norma Pasal 207 dan Pasal 316 dalam KUHP lama dengan merujuk kembali pada pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 termasuk menegaskan kembali ihwal delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan norma Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP lama manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadi dan norma Pasal 207 KUHP lama berkenaan dengan penghinaan ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden selaku pejabat *(als ambtsdrager)*. Selain itu, terkait dengan tindak pidana penghinaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015, antara lain menyatakan adanya pergeseran paradigmatik di negara Indonesia ke arah negara hukum yang lebih demokratis dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang antara lain menyatakan, "Dalam negara hukum yang demokratis, persamaan derajat dan kedudukan warga negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Mencapai hal demikian adalah semangat yang diusung oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi tonggak berdirinya negara hukum Indonesia". Penggunaan konsep negara hukum yang demokratis akan dicapai dengan terus berproses untuk menempatkan, memposisikan, serta memperlakukan semua warga negara secara sama di hadapan hukum. Pergeseran paradigma dimaksud dikaitkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dengan perkembangan teknologi, baik di bidang komunikasi maupun transportasi, membawa dampak besar bagi keberadaan delik penghinaan, setidaknya dalam hal, yaitu penghinaan menjadi lebih mudah dan akibatnya menjadi lebih sering dilakukan, terutama penghinaan melalui media/jejaring sosial; dan di sisi lain menjadikan lebih mudah pula pelaporan dan/atau pengaduan oleh korban penghinaan. Hal demikian karena kendala jarak antara tempat tinggal/domisili korban, tempat terjadinya (*locus*) delik penghinaan, serta kantor aparat penegak

hukum yang pada masa lalu dapat menghambat dilakukannya pengaduan dan/atau pelaporan oleh korban penghinaan tetapi, saat ini dengan bantuan teknologi telah dapat diperpendek/diringkas waktu serta jarak tempuhnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, hlm. 32]. Selain dari pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 antara lain menyatakan:

> Selain pertimbangan demikian, Mahkamah juga memperhatikan pergeseran paradigma kenegaraan menuju relasi negara-masyarakat yang lebih demokratis atau setara. Untuk mewujudkan kesetaraan hubungan antara negara dengan warga negara (masyarakat), harus dimulai salah satunya dengan mereposisi hubungan antara mereka yang menyelenggarakan kekuasaan negara dengan warga negara di hadapan hukum.
> Pergeseran posisi pegawai negeri atau pejabat negara dari posisi "tuan" pada era kolonialisme menjadi "abdi" atau "pelayan" masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia, seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum masing-masing pihak. Semangat pergeseran demikian menurut Mahkamah ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum seluruh putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI tahun 1945, bagi Indonesia tidak relevan lagi mempertahankan dan melanjutkan semangat yang termuat dalam substansi norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP lama. Artinya, sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud, mempertahankan dan melanjutkan substansi norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP lama sama saja dengan menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan memperoleh informasi, prinsip kepastian hukum, dan prinsip negara hukum yang demokratis. Padahal, prinsip dimaksud merupakan salah satu fondasi mendasar perlindungan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

[3.14] Menimbang bahwa dengan menggunakan semangat yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang mempertimbangkan persoalan "penghinaan" atas pejabat publik, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para

Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 sebagai berikut.

**[3.14.1]** Bahwa secara utuh rumusan norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 dan Penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 240

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 240

Yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah.

Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara.

Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Penjelasan Pasal 240 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan Pasal 240 Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 190 ayat (2).

Penjelasan Pasal 240 Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 240 Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 241

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 241
Cukup jelas.

**[3.14.2]** Bahwa secara sistematis, norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 merupakan bagian Bab V tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum yang antara lain mengatur penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau lembaga negara dan golongan penduduk. Dalam hal ini, norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 secara khusus mengatur larangan bagi setiap warga negara untuk menghina pemerintah atau lembaga negara. Perihal kata “menghina”, Penjelasan Pasal 240 UU 1/2023 menguraikan, kata “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Sebagai salah satu kata atau istilah yang kerap dimaknai secara elastis (*mulur-mungkret*) dalam proses penegakan hukum, Penjelasan Pasal 240 UU 1/2023 juga menguraikan kata “menghina” dengan cara memperhadapkan dengan kata “kritik”. Ihwal tersebut, Penjelasan Pasal 240 UU 1/2023 menyatakan bahwa menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Selain itu, Penjelasan Pasal 240 ayat (1) UU 1/2023 pun menguraikan ihwal pengertian “pemerintah” dan “lembaga negara”, yakni “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, ihwal “lembaga negara”, Penjelasan Pasal 240 ayat (1) UU 1/2023 membatasi 5 (lima) lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Penentuan lembaga tersebut sekaligus menambah jumlah lembaga negara yang menjadi ruang lingkup larangan “penghinaan” apabila dibandingkan dengan KUHP lama. Ihwal ini, secara eksplisit norma Pasal 134 KUHP lama larangan penghinaan dengan sengaja hanya terhadap presiden atau wakil presiden. Sementara itu, dalam UU 1/2023, larangan penghinaan tidak hanya terhadap presiden atau wakil presiden tetapi juga terhadap MPR, DPR, DPD, MA, dan MK.

Berdasarkan fakta normatif tersebut di atas, menurut Mahkamah, larangan penghinaan tidak hanya dimaknai kepada pemerintahan dalam pengertian sempit, terbatas pada eksekutif, *in casu* presiden atau wakil presiden, tetapi juga termasuk pemerintahan dalam pengertian luas, yaitu lembaga di luar eksekutif dalam hal ini MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Bahkan, jika dibaca secara saksama, Penjelasan Pasal 240 ayat (1) UU 1/2023 yang merupakan tafsir resmi dari pembentuk undang-undang, dengan adanya pemaknaan kata “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri, larangan penghinaan dalam norma dimaksud tidak hanya berlaku bagi presiden tetapi berlaku juga bagi wakil presiden dan pembantu presiden, *in casu* menteri-menteri negara seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.

**[3.14.3]** Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023, Mahkamah akan mengemukakan beberapa fakta hukum sebagai berikut.

*Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan ketentuan norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP lama bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Artinya, pernyataan norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP lama inkonstitusional tidaklah boleh dimaknai sebagai bentuk pembatalan suatu pasal (berupa angka atau huruf), namun harus dimaknai sebagai pembatalan terhadap materi atau substansi yang terkandung dalam norma-norma

dimaksud. Dalam pemahaman demikian, pembentuk undang-undang tidak boleh menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dimaksud dengan cara antara lain merumuskan dengan pasal baru dalam undang-undang, baik undang-undang perubahan maupun undang-undang baru;

*Kedua*, berkenaan dengan fakta hukum pada poin pertama tersebut, di antara substansi/materi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pada pokoknya menegaskan bahwa KUHP baru yang merupakan pembaruan KUHP lama atau KUHPidana warisan kolonial harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isi/substansinya sama atau mirip dengan norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHPidana warisan kolonial. Dalam hal ini, bagi Mahkamah, mempertahankan substansi atau kemiripan substansi Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHPidana warisan kolonial dimaksud dengan materi/substansi norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 sama dengan menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, kebebasan mengekspresikan pikiran dan kebebasan berpendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum;

*Ketiga*, sejalan dengan kedua poin tersebut di atas, dalam putusan-putusan sebelumnya sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa perihal kehormatan, martabat dan nama baik seseorang merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana. Namun demikian, perlindungan atas kehormatan, martabat dan/atau nama baik perorangan tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan nama baik pemerintah atau lembaga negara sebagai institusi negara. Terkait dengan hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025, pada pokoknya menegaskan antara lain badan hukum tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor karena pencemaran hanya dapat ditujukan kepada orang perorangan. Berkelindan dengan pendirian tersebut, misalnya bagi presiden atau wakil presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2026, pada pokoknya harus dipahami pula bahwa presiden atau wakil presiden sebagai pribadi (personal) jika dicemarkan atau dihina kehormatan, harkat dan martabatnya tidak dapat menggunakan kapasitas jabatan presiden atau wakil presiden untuk mengadukan perihal pencemaran atau penghinaan tersebut. Dalam hal ini, pengaduan atas pencemaran atau penghinaan

terhadap diri pribadi presiden atau wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dan/atau melalui kuasa hukum (advokat).

Pendirian Mahkamah tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi pemerintah atau lembaga negara dalam penyelenggaraan negara yang dalam batas-batas tertentu berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum demokratis yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemerintah dan/atau lembaga-lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan pendapat rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam posisi demikian, mempertahankan substansi atau kemiripan substansi Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP lama yang merupakan warisan kolonial, dalam batas penalaran yang wajar potensial mereduksi dan bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam pengertian yang sesungguhnya. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, suara/aspirasi rakyat harus menjadi pedoman atau pemandu bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945;

*Keempat*, secara normatif dan substantif, norma Pasal 240 UU 1/2023 dan Penjelasannya serta Pasal 241 UU 1/2023 telah menambah atau memperluas objek yang dilindungi oleh larangan penghinaan dalam KUHP lama. Dalam hal ini, objek dalam norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP lama secara terbatas hanya memberikan perlindungan bagi presiden dan wakil presiden. Sementara itu, objek yang dilindungi larangan penghinaan dimaksud oleh norma Pasal 240 UU 1/2023 dan Penjelasannya serta Pasal 241 UU 1/2023 ditambah atau diperluas terhadap MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Tidak hanya itu, penambahan atau perluasan dimaksud juga terhadap menteri-menteri negara atau anggota kabinet. Bahkan, jika hendak lebih diperluas lagi, oleh karena jabatan wakil menteri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020 telah dipersamakan dengan jabatan menteri, maka secara yuridis wakil menteri pun mendapatkan perlindungan larangan penghinaan norma Pasal 240 UU 1/2023 dan Penjelasannya serta Pasal 241 UU 1/2023. Selain itu, penambahan lembaga-

lembaga negara yang hanya bagi MPR, DPR, DPD, MA, dan MK juga menimbulkan persoalan tersendiri dalam desain kelembagaan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, misalnya, mengapa Penjelasan Pasal 240 ayat (1) UU 1/2023 hanya menyebutkan MPR, DPR, DPD, MA, dan MK tidak menyebutkan perlindungan serupa juga bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang nomenklaturnya disebut secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Bab VIIIA Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, serta Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945]. Bahkan, jumlah tersebut masih terbuka untuk diperluas jika dimasukkan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Penambahan atau perluasan objek yang dilindungi tersebut, di satu sisi dapat dimaknai sebagai bentuk perlakuan yang berbeda bagi lembaga-lembaga negara di luar MPR, DPR, DPD, MA, dan MK, *in casu* BPK dan KY. Sementara di sisi lain, pengaturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam praktik objek perlindungan terhadap pasal penghinaan bagi lembaga negara tersebut terbuka untuk diperluas.

*Kelima*, salah satu gagasan besar dan substansi penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan-putusan selanjutnya adalah pergeseran paradigma ke arah negara hukum yang demokratis, yang antara lain adanya persamaan derajat dan kedudukan warga negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Dengan dimunculkan kembali ruh norma Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP lama dalam norma Pasal 240 UU 1/2023 dan Penjelasannya serta Pasal 241 UU 1/2023, pergeseran paradigma dimaksud tidak terjadi. Bahkan, sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan dalam poin keempat di atas, norma Pasal 240 UU 1/2023 dan Penjelasannya memperluas/menambah objek yang dilindungi oleh norma larangan penghinaan dimaksud. Dalam konteks ini, pergeseran perumusan delik larangan penghinaan dari delik biasa (*gewone delic*) dalam KUHP lama menjadi delik aduan (*klacht delic*) dalam norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 tidak cukup untuk memenuhi pergeseran paradigma dimaksud. Terlebih, meskipun telah dikonstruksikan sebagai delik aduan, dalam penegakan hukum norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 masih terbuka kemungkinan untuk menjadi instrumen yang dapat mereduksi atau mematikan bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 240 beserta Penjelasannya dan norma Pasal 241 UU 1/2023 menempatkan lembaga negara sebagai objek yang dilindungi oleh norma larangan penghinaan. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, semua lembaga termasuk lembaga negara adalah subjek hukum yang tidak memiliki rasa, baik rasa dipuji, rasa dicela, maupun rasa dihina. Dalam hal ini, bilamana hendak diletakkan dalam dasar argumentasi menjaga muruah atau martabat lembaga, termasuk lembaga negara, individu yang berada dalam lembaga negara dimaksud itulah yang harus menjaga muruah atau martabat dimaksud dengan antara lain melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, dalam menilai dan sekaligus menakar ihwal proporsionalitas antara melindungi lembaga-lembaga negara menggunakan rezim ”larangan penghinaan” dengan kepentingan melindungi hak konstitusional warga negara menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka sebagai wujud nyata ikut serta dalam pemerintahan, Mahkamah meletakkan jaminan atas hak menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani dalam mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa jaminan tersebut, pemenuhan hak-hak asasi, termasuk hak kebebasan sipil lainnya menjadi terancam dan akan kehilangan makna dalam pengertian yang sesungguhnya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 240 beserta penjelasannya dan norma Pasal 241 UU 1/2023 membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum, sehingga dapat menimbulkan ancaman kriminalisasi atas kritik, evaluasi dan pendapat yang sah dan dapat menimbulkan efek menakut-nakuti (*chilling effect*) bagi masyarakat dalam menyatakan pikiran dan sikap secara terbuka menyebabkan pelanggaran atas hak asasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar, sehingga harus dinyatakan beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 240 dan Penjelasannya serta Pasal 241 UU 1/2023 telah ternyata tidak menjamin hak untuk atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo;*

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin** tanggal **tiga,** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

| | |
|---|---|
| **ttd.** | **ttd.** |
| **Saldi Isra** | **Adies Kadir** |

| | |
|---|---|
| **ttd.** | **ttd.** |
| **Liliek Prisbawono Adi** | **Enny Nurbaningsih** |
| **ttd.** | **ttd.** |
| **Daniel Yusmic P. Foekh** | **M. Guntur Hamzah** |
| **ttd.** | **ttd** |
| **Ridwan Mansyur** | **Arsul Sani** |

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hani Adhani**